STENOGRAM

XXXVI SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
17 września 2025

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***4 i 69***
2.	Emisje obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków	***12 i 92***
3.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 758, 855, 900 i 921 oraz zwiększenia planu wydatków w działach 750, 855, 900 i 921	***19 i 92***
4.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 700, 801, 852, 855, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach 700, 754, 801, 852, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach 600, 700, 750, 852, 855, 900 i 926	***19 i 92***
5.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2025 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 801, 900 i 921 – zadania dzielnic	***21 i 92***
6.	Zmieniająca uchwałę Nr XVII/419/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa	***22 i 93***
7.	Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2030 Wodociągów Miasta Krakowa S.A.	***23 i 93***
8.	Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg	***23 i 93***
9.	Zmieniająca uchwałę nr XCIII/2556/22 w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków	***23 i 93***
10.	Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 13 w Krakowie, ul. Ks. Józefa Meiera 16D, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. Ks. Józefa Meiera 16D	***24 i 93***
11.	Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 31 w Krakowie, ul. Ks. Józefa Meiera 16D, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. Ks. Józefa Meiera 16D	***25 i 94***
12.	Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury	***25 i 94***
13.	Zmieniająca uchwałę nr XXIV/562/25 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2025 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności	***26 i 94***
14.	Zmieniająca uchwałę nr XXIII/546/25 w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2025 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków	***26 i 94***

15.	Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4, położonym w Krakowie przy ul. Partyzantów	***27 i 94***
16.	Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ul. Powstania Listopadowego, wraz z udzieleniem 99 % bonifikaty od ich ceny	***27 i 94***
17.	Wyrażenie zgody na sprzedaż przysługującego Gminie Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 30/720 części w nieruchomościach położonych w Krakowie w rejonie ul. Starowolskiej	***27 i 94***
18.	Wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Gen. Władysława Andersa, w stosunku, do której wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie	***28***
19.	Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym nr 43 C położonym w Krakowie przy ul. Tynieckiej	***29***
20.	Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika, prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy al. 29 Listopada w Krakowie	***30***
21.	Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Kasztanowej w Krakowie	***32***
22.	Obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, wpisanej do rejestru zabytków, położonej przy ul. Karmelickiej 68, sprzedawanej przez Gminę Miejską Kraków na rzecz jej użytkowników wieczystych	***34***
23.	Wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na działkach oznaczonych nr: 64, 262/3, 262/2, 65/2, 17/9, 17/7, 261/1, 261/9, 17/4, 262/4 oraz 244/4 – położonych w obrębie 44 Podgórze w celu zabezpieczenia płatności drugiej raty ceny zakupu terenu w Borku Fałęckim po byłym kempingu Krakowianka	***35***
24.	Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ul. Dunikowskiego	***31 i 94***
25.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pobierania podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	***36 i 95***
26.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących systematycznego tworzenia sieci rolkowisk na terenie Krakowa	***51 i 95***
27.	Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na utworzeniu Miejskiego Programu Promocji Placów Targowych	***54 i 56 i 95***
28.	Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa w 2025 roku	***54 i 95***
29.	Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Rejon ulicy Goryczkowej	***55 i 95***
30.	Skarga na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie	***55 i 95***

31.	Skarga na działanie Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych nr 4 w Krakowie	***55 i 95***
32.	Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa	***58 i 95***
33.	Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa	***58 i 95***
34.	Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Agatowa	***61 i 65 i 96***
35.	Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa	***61 i 65 i 96***
36.	Powołanie doraźnej Komisji Rady Miasta Krakowa do spraw zbadania współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego ze spółką UTC Tour Operator Sp. z o.o., której jednym ze wspólników był Aleksander Miszalski w okresie sprawowania przez niego mandatu Radnego Miasta Krakowa	***71***
37.	Rezolucja w sprawie ogólnodostępnego parku przy ul. Kluczborskiej na działce nr 222 obręb K–44	***64 i 96***
38.	Zmiana w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa	***70***
39.	Zmiana w składzie Komisji Mienia i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa	***70***
40.	Zmiana w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa	***71***
41.	Zmiana w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa	***71***
42.	Interpelacje Radnych	***66***
43.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***68***
44.	Oświadczenia, komunikaty	***96***
45.	Zamknięcie sesji	***97***

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Bardzo proszę o sprawdzenie obecności. Szanowni Państwo proszę o ciszę na sali. Jeśli ktoś chce porozmawiać zapraszam do foyer, dotyczy to wszystkich Radnych, Dyrektorów i gości. Szanowni Państwo trwa sprawdzenie obecności, macie aktywne urządzenia, natomiast jest jakiś problem techniczny z wyświetlaniem, więc proszę o usunięcie, będziemy chwilę czekać w tej sprawie. Pan Radny Sobieraj obecny, ale proszę nie przeszkadzać w rozpoczęciu sesji, zająć miejsce w ławie. Pan Sekretarz Miasta bardzo proszę o niezagadywanie Radnego Darosa. Pani Radna Łętocha i Pani Dyrektor proszę o nierozmawianie, Pani Radna Łętocha, Pan Radny Drewnicki również, proszę się odwrócić, Pan Radny Drewnicki. Proszę o wyświetlenie listy i proszę o ciszę na sali. Radny Łukasz Gibała nieobecny, Radna Kot nieobecna, Radna Kucharska nieobecna, Radna Kucharska i Kot obecne, Radny Nowak obecny, choć nie wcisnął, Radna Szczepańska nieobecna, Radna Witek obecna, proszę jeszcze raz o listę. Pani Radna Kot jest obecna, Pan Radny Nowak obecny, Pani Radna Paderewska obecna, Pani Radna Szczepańska nieobecna, Pani Witek obecna i Pan Żmuda nieobecny. Szanowni Państwo stwierdzam, że mamy, Pan Radny Maślona proszę o niezagadywanie koleżanki, Pan Radny Michałowski proszę o niezagadywanie koleżanki, Panie Sekretarzu. Pan Radny Maślona po raz drugi. Szanowni Państwo przechodzimy, stwierdzamy, że mamy kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Informuję, że Sesja Rady Miasta Krakowa transmitowana jest online, a jej przebieg jest rejestrowany. Pliki wideo z Sesji Rady Miasta Krakowa są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Otwieram XXXVI zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa. Szanowni Państwo na dzisiejszej sesji gościmy młodzież z krakowskich szkół w ramach projektu

obywatelskiego Uczeń – Obywatel wraz z opiekunami. W imieniu Państwa Radnych oraz swoim serdecznie witam. Witam też, jeśli dalej jest, bo widziałem gdzieś Posła Meysztowicza, jest, dzień dobry, witamy. Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa Radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu i stenogramu z sesji. Zatem zwracam się do Państwa Radnych z zapytaniem czy do protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2025 i stenogramu mają Państwo jakieś uwagi. Jeśli nie mają Państwo uwag protokół zostanie podpisany. Uprzejmie informuję, że od ostatniej sesji to jest XXXV Sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia wpłynęły dwie skargi. Skargi będą przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która to komisja zdecyduje o sposobie ich dalszego procedowania. Szanowni Państwo przechodzimy do porządku obrad, ustalenia porządku obrad. Czy Prezydent, grupa Radnych, klub lub komisja, Pan Sekretarz pierwszy, wpierw Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
W trybie paragrafu 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa proszę o wycofanie z dalszego procedowania druku numer 828, jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę numer 543/25 w sprawie zamiaru wyłączenia Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 18 w Krakowie i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie. Projekt zakładał przesunięcie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 19 z roku 2031 na rok 2033 ze względu na planowane utworzenie klasy I w roku szkolnym 2025/2026. Tutaj w wyniku wiosennego naboru okazało się, że do tej pierwszej klasy wstępnie zgłosiło się 10 uczniów, przy, po rozmowach przy wsparciu dyrektora szkoły, Wydziału Edukacji okazało się, że 9 osób uznało jednak, że w tej szkole nie chce kontynuować czy rozpoczynać nauki, została tylko jedna osoba, dla tej jednej osoby, dla tego jednego ucznia w tej chwili trwają działania, żeby znaleźć odpowiednią inną szkołę. Tutaj jest zaangażowany i dyrektor szkoły i Wydział Edukacji, w związku z tym procedowanie tej uchwały byłoby, staje się w tej sytuacji bezprzedmiotowe, skoro nie będzie otwartego oddziału. Zatem proszę nie o zdjęcie z porządku obrad tylko wycofanie z dalszego procedowania druku 828. I jednocześnie chciałem zasygnalizować, że druki 850, 851, 852 są to druki odpowiednio budżetowe i dotyczący, 852, Wieloletniej Prognozy Finansowej, będziemy składać wniosek o odbycie na dzisiejszej sesji II czytania tych druków i podobna sytuacja dotyczy druku 848, to jest emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków. Wnioski w tym zakresie z wymaganymi podpisami już w tej chwili kieruję do Pana Przewodniczącego.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Teraz Pani Radna Mazurkiewicz. Pan Radny Żmuda obecny.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Państwo Radni!
Bardzo proszę o wprowadzenie w trybie nagłym projektu uchwały Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa w sprawie składu Komisji Nagród Miasta Krakowa w roku 2025.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Pani Radna Pogoda – Tota. Pan Radny Gibała obecny.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowny Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Proszę o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu Komisji Głównej, wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru rejon ulicy Goryczkowej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę Pani Radna Bałdyga.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo Prezydenci! Państwo Radni!
Jako sprawę nagłą proszę o rozpatrzenie projektów Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2, dwie skargi na działanie Prezydenta oraz skargę na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, odpowiednio numery od 839 do 843. Listę podpisów w załączeniu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze z wnioskiem? Proszę bardzo. Pani zgłasza wniosek do porządku obrad, Pani Dydyńska? Nie, dziękuję. Proszę Pan Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo!
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji w sprawie ogólnodostępnego parku przy ulicy Kluczborskiej, to jest rezolucja Klubu Koalicji Obywatelskiej skierowana do Marszałka Województwa, podpisy są zebrane.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo jeszcze chciałem zgłosić wprowadzenie jednego punktu do porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia, jako sprawy nagłej powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Krakowa do spraw zbadania współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego ze Spółką UTC. Tutaj mam wymaganą liczbę podpisów, będziemy również głosować w kolejności zgłoszeń. Pan Tomasz Leśniak jeszcze jedno zgłoszenie, proszę.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo!
Zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa proszę o wprowadzenie i rozpatrzenie, jako sprawy nagłej projektu uchwały o braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzania Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru Agatowa, to jest projekt Komisji Głównej, druk numer 838.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Szanowni Państwo nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym w kolejności będziemy rozpatrywać wnioski. Czy ktoś z Państwa jest z głosem za lub przeciw do druku 855? Dobrze, będę czytał, natomiast one są na BIP, więc można to na bieżąco sprawdzać. Skład Komisji Miasta Krakowa, Nagród Miasta Krakowa na rok 2025. Z głosem za lub przeciw nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Głosowanie jednak zostało już zakończone mimo tego komunikatu. Przepraszam, na czym polega problem? Szanowni Państwo, ponieważ będziemy czekać na naprawę systemu, ale w międzyczasie, żeby nie tracić

tego czasu te druki, które mamy będziemy głosować po prostu imiennie po kolei do czasu naprawy systemu i w ten sposób wracamy do druku 855, tutaj będę prosił Państwa, żebyście wypowiadali się poprzez zagłosowanie po odczytaniu.
Pani Radna Bałdyga, wprowadzenie druku 855, jesteśmy cały czas w tym samym miejscu, nic się nie zmieniło.
Pani Chamielec, jest, to mamy jasne. 35 za, to nie musimy głosować imiennie. Stwierdzam, że druk został włączony do porządku obrad.

Przechodzimy do rozpatrzenia druku 837 w sprawie ZPI rejon ulicy Goryczkowej. Jeszcze sekunda, bo nie wiadomo czy możemy iść dalej. To jednak 837, czy ktoś z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Bardzo proszę, będzie z głosem za czy przeciw?

Radny – p. M. Starobrat
Z głosem chyba przeciw. Panie Przewodniczący ja mam taką prośbę/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo, ale ja nie słyszę Pana Radnego, który stoi przede mną, tak się nie da.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący, bo, mimo, iż rzeczywiście prowadzi Pan tą sesję bardzo dobrze i uspokaja Radnych, którzy non stop rozmawiają, mimo Pana próśb, nie słychać często nawet numeru druku, który Pan czyta, więc mam taką gorącą prośbę Panie Przewodniczący, aby czytał Pan, czego dotyczy dany druk.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ale przeczytałem w tym wypadku.

Radny – p. M. Starobrat
Tym bardziej, tak jak mówię, za każdym razem prosimy, ale pewnie Pan nawet nie słyszy tego, o czym mówimy i mam taką gorącą prośbę, dlatego to jest głos przeciw, ponieważ zgłaszają, szanowni Państwo sam siebie nie słyszę, mam taką prośbę, ponieważ zgłaszają się do nas mieszkańcy, którzy są zainteresowani tymi, procedurą ZPI, konkretnymi planami i chcą brać udział w tej dyskusji, a my uniemożliwiamy mieszkańcom uczestnictwo wprowadzając te punkty w trybie nagłym. Ja nie rozumiem, dlaczego Komisja Główna nie mogła przyjąć pewnych, wprowadzić do porządku obrad konkretnych druków, tym bardziej mówię o drukach, które wprowadzają, czyli wyrażają zgodę na przystąpienie do ZPI, są mieszkańcy, którzy chcieliby wyrazić swoją opinię często sprzeczną, na przykład mówiącą o tym, że nie wyrażają zgodę na przystąpienie do takiego ZPI i wprowadzanie tego w trybie nagłym uniemożliwia mieszkańcom udział w tej dyskusji, a pierwsze, co w Statucie jest napisane to to, że mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w każdej dyskusji Rady Miasta Krakowa, mogą się zgłosić. Dlatego mam prośbę, aby jednak stosować takie same procedury do każdego, każdej uchwały mówiącej o Zintegrowanym Planie Inwestycyjnym, a nie tak, że część wprowadzamy w trybie normalnym, standardowym, ogłoszenie na BIP, każdy mieszkaniec może się zapoznać, może przyjść i wyrazić swoją opinię, a część jest wprowadzana w trybie nagłym i mieszkańcy, którzy w tej chwili poszli do pracy mogą się nagle dowiedzieć, że nie mają takiej możliwości, aby wyrazić swoje opinie dla ważnych dla nich tematów. Więc mam prośbę do Komisji Głównej, aby wszystkie ZPI były wprowadzanie w trybie standardowym, a nie w trybie nagłym.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo to ja będę z głosem za w takim wypadku. Po pierwsze Pan Radny doskonale wie, bo jest w Komisji Głównej i to jeszcze nie pierwszą kadencję, to był w tamtej kadencji na pewno, nie był. To w takim razie przepraszam, ale w takim razie macie reprezentanta tak czy tak w Komisji Głównej i to jest naturalne, zawsze tak jest. I Komisja Główna podejmując rozpatrzenie uchwał dotyczących ZPI, niezależnie czy one są pozytywne czy negatywne nie ma możliwości już wprowadzenia tego na sesję w dniu komisji. I oczywiście możemy czekać do kolejnej sesji, natomiast możemy też powiadamiać mieszkańców. Przyjęliśmy taką zasadę, że ze względu na to, że wiceprezydent ds. planowania na razie nie zdradza szybkości działania to my będziemy nie opóźniać maksymalnie. W związku z tym będziemy wprowadzać to jak najszybciej, a to nie jest etap, który mówi o tym, że uchwalamy coś, to jest etap, w którym mieszkańcy oczywiście mogą zabrać głos jak zawsze, ale mają niepełny obraz sytuacji, ponieważ to jest rozmowa dopiero o projekcie, który może być zupełnie zmieniony po negocjacjach z Urzędem. I myślę, że to jest budzenie niepokoi czasem, które są zupełnie niesłuszne. Natomiast końcowy efekt prac absolutnie powinien być, podlegać pełnemu konsultowaniu z mieszkańcami i jestem tego zdania i takich projektów na pewno sam był, nie byłbym zwolennikiem wprowadzania w trybie nagłym. Natomiast tych, które uruchamiają rozmowę z Urzędem to to jest zupełnie inna sytuacja, to jest czynność techniczna, tak, nie, i mamy jasność. Nie ma tutaj ani projektu konkretnego, który już wiemy jak będzie wyglądał do głosowania, nie mamy też informacji, co ostatecznie Urząd otrzyma od inwestora, bo być może będzie chciał uzyskać coś innego, więc jakby mamy zupełnie niepełne dane, fałszywy obraz i niepotrzebne emocje. A, co do procedowania, procedujemy zawsze tak samo akurat projekty ZPI, uruchomienia, wyjątek jest tylko wtedy, kiedy jest wyraźna prośba, że wstrzymujemy się z jakiejś przyczyny i tylko wtedy idzie w normalnym trybie, ale tak to wszystkie inne idą tak samo. Dobrze. Szanowni Państwo były głos za, był głos przeciw, uruchamiamy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dobrze, proszę zgłaszać, dzisiaj coś system szwankuje, będziemy pracować nad tym. Głosowanie jest aktywne, bardzo proszę o głos. Dziękuję. Proszę o wynik.

23 za, 13 przeciw. Druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 839, skarga na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3. Kto z Państwa z głosem za lub przeciw? Nie widzę, otwieram głosowanie. Kto z Państwa za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 840. Skarga na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4. Kto z Państwa z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym otwieram głosowanie. Kto z Państwa za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 841, skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Proszę bardzo Pani Radna Dydyńska – Czesak. Pani jest z głosem za czy przeciw? Przeciw.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja mam taką gorącą prośbę od mieszkańców, abyśmy nie wprowadzali tego druku w trybie nagłym, ponieważ mieszkańcy, których dotyczy ta sprawa są w pracy, nie wiedzieli, że będzie to dzisiaj wprowadzane, nie mają jak zabrać głosu, a bardzo im na tym zależy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę głosu za, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

23 osoby za, 17 przeciw. Druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do skargi numer 842, skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 osoby za, jedna przeciw. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 843, skarga na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 856-R. Rezolucja w sprawie ogólnodostępnego parku przy ulicy Kluczborskiej. Szanowni Państwo ktoś z głosem za lub przeciw? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

28 osób za, 6 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do projektu uchwały według druku 787, powołanie doraźnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. zbadania współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego ze spółką UTC. Kto z Państwa jest z głosem za, kto przeciw? Proszę bardzo.

Radny – p. M. Starobrat
Znaczy Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
To już jest kolejny druk, przy którym, ja podpisałem się pod drukiem za wprowadzeniem, będę głosem za wyrażając swój sprzeciw do sposobu wprowadzania przez Państwa i informowania. Ja może wytłumaczę, bo jest to dosyć skomplikowane. Panie Przewodniczący, kiedy przyszedł Pan po podpis do mnie nie poinformował mnie Pan o tym, że wnioskodawca został poinformowany, i o tym Pan powiedział, a nie powiedział Pan, że na 30 minut przed rozpoczęciem sesji. To jest uchwała obywatelska, to jest uchwała mieszkańców, którzy złożyli kilkaset podpisów i to czy się komuś podoba treść tej uchwały czy nie powinniśmy, jako Radni umożliwić tym mieszkańcom, którzy napisali uchwałę, którzy zebrali podpisy powinniśmy umożliwić im dzisiaj referowanie tego druku i zabranie głosu w dyskusji. Państwo wprowadzacie to w trybie nagłym i co troszeczkę dziwne, powinni to Państwo

i mogli Państwo wprowadzić trzy tygodnie temu na sesję. Nie zrobili Państwo tego przytrzymując ten druk. Stąd zrozumiały jest pośpiech, ponieważ mamy odpowiednie procedury, powinniśmy ten druk wprowadzić jak najwcześniej, tego Państwo nie zrobili, ani Pan Przewodniczący, ani Komisja Główna, więc szybkie wprowadzenie jest zrozumiałe, ale niezrozumiałym jest to, że Państwo nie informujecie na tyle wcześniej mieszkańców, którzy podpisali się pod uchwałą, ani przedstawiciela mieszkańców, że ten druk dzisiaj będzie referowany. Znaczy to już jest kolejna rzecz, wcześniej nie informujecie Państwo o tym, że będzie ZPI, które komuś bądź pasuje bądź nie pasuje, nie informujecie Państwo mieszkańców, którzy składają skargi, wprowadzacie je w trybie nagłym uniemożliwiając im referowanie i wypowiadanie się na ten temat, a teraz mamy uchwałę obywatelską i nawet mieszkańcy, którzy złożyli podpisy nie mają możliwości wypowiadania się dzisiaj podczas tej uchwały. Więc Szanowni Państwo jakby to nie nazwać to jest cenzura, aby mieszkańcy nie uczestniczyli i nie wyrażali swoich opinii na różne temat. Przegięciem jest uchwała obywatelska, to Szanowni Państwo niestety wygląda jak chcieliby Państwo dzisiaj ten temat niewygodny dla Państwa, niewygodny dla Pana Prezydenta zamknąć bardzo szybko, bo nawet dziennikarze nie mieli świadomości, że dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać, nie mieli świadomości referenci, nie mieli mieszkańcy, którzy złożyli kilkaset podpisów. Więc trochę refleksji koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej, bo miało być przejrzyście, miało być w stronę mieszkańców, a robicie wszystko żeby zamykać niewygodne dyskusje bardzo szybko, bez zbędnej dyskusji, bo macie większość.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ja tylko Panu Radnemu dopowiem, że ten temat byłby na kolejnej sesji i byłby w trybie normalnym, ale ponieważ mieliśmy inną interpretację przepisu niż przedstawiciel Państwa Klubu, który to zgłosił, przedstawiciel Pan Łukasz Gibała na Komisji Głównej wątpliwość, wystąpiliśmy o opinię prawną, gdy ją otrzymaliśmy wprowadzamy druk. Gdyby nie było tego zapytania nie byłoby Pana wypowiedzi, więc jakby sytuacja jest sprowokowana niejako nie przez nas. I ja nie oskarżam tutaj w jakiś sposób tutaj Pana Gibały, bo miał prawo do takiego działania, natomiast po takim działaniu wychodzić i mówić takie słowa jest to trochę dziwne. Tak, że dziękuję, przechodzimy do głosowania, kto z Państwa z głosem, ale ja byłem z głosem za, ale przepraszam bardzo, jest głos za, głos przeciw i głosowanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

29 osób za, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Druk wprowadzono do porządku obrad. Proszę o wydruk. Dziękuję. Pan Łukasz oczywiście będzie mógł się wypowiedzieć normalnie w trybie, ale tutaj nie mamy takiego trybu, żeby dopuszczać więcej głosów niż za i przeciw, w związku z tym każdego to dotyczy.

Przechodzimy do druku 838, brak wyrażenia zgody na przystąpienie do Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego obszaru Agatowa. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę. Proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie!

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To będzie głos za czy przeciw?

Radny – p. Ł. Maślona
To jest głos przeciw, ponieważ chciałem wzmocnić ten apel Pana Radnego Starobrata o to, aby jednak zrezygnować z tego trybu przyspieszonego w trybie nagłym zgłaszania tego typu projektów uchwał, bo faktycznie mieszkańcy nie są w stanie zabrać głosu i trochę też przeczą Państwo swoim działaniom, bo dzisiaj będziemy dokładnie rozpatrywać projekt uchwały dotyczący ZPI przy Dunikowskiego. I w swojej wypowiedzi Pan wcześniej, Pan Przewodniczący powiedział, że to jest mało znaczące głosowanie, bo my o niczym nie przesądzamy tylko przystępujemy do prac nad planem. A mimo to, kiedy z Państwa strony były pewne wątpliwości to Państwo złożyli wniosek o dwa czytania i dziś jak rozumiem będziemy raczej pochylać się za tym, żeby odmówić zgody na głosowanie tego przystąpienia do ZPI, które, uwaga, Klub Platformy Obywatelskiej na Komisji Głównej poparł. Ja to tak rozumiem. I dobrze, Panie Przewodniczący ma Pan czas, żeby zabrać tutaj głos, a nie dyskutować w taki sposób.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Bardzo proszę o ewentualne zgłoszenie Panie Grzegorzu, Pan Grzegorz Stawowy bardzo proszę nie prowadzić polemiki, Pan Łukasz Maślona proszę o nie zaczepianie, proszę kontynuować.

Radny – p. Ł. Maślona
Kultura dyskusji naprawdę bardzo wysoka. Dlatego Szanowni Państwo, jeśli mamy w ten sposób dalej procedować tak ważne sprawy, jeszcze z jakimiś tutaj takimi uwagami na temat opieszałości nieobecnego dzisiaj jednego z wiceprezydentów to powiem szczerze, może Państwo najpierw sobie w swoim gronie te wszystkie kwestie wyjaśnią, ustalą, a później będziemy jak Rada Miasta zawsze to robiła, godnie procedować wszystkie projekty, bo trochę to zaczyna być jakaś przepychanka też wewnątrz Państwa, pomiędzy klubami, pomiędzy frakcjami, zastanówcie się Państwo, bo albo są jednakowe zasady dla wszystkich, albo są takie zasady, że w pewnym momencie jak Państwu się to podoba to one są zmieniane. Mieszkańcy nas oglądają i widzą, dla tego terenu przystępujemy do ZPI bez gadania, bez dyskusji, najlepiej żeby mieszkańców nie było, ale dla innego już możemy o tym rozmawiać. Szanowni Państwo chyba czujecie, że to jest nie fair i tylko i wyłącznie o to do Państwa apeluję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę z głosem za Pan Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Po pierwsze mam prośbę do Pana Radnego, żeby nie mówił, co dany klub zrobi, albo nie zrobi, bo nie ma Pan wiedzy i proszę sobie nie imputować czyjejś decyzji, bo Pan nabiera takie maniery, że Pan na swoim Facebooku i tu publicznie mówi o tym/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam, Pan Radny Starobrat, to nie jest moment, w którym Pan ma głos. Myślę, że jak usłyszymy pełne zdanie będziemy mogli się odnieść wtedy, a na pewno nie przerywamy w połowie.

Radny – p. G. Stawowy
Robi Pan zapisy o tym, co inni myślą i co zrobią. Natomiast Pan jest członkiem Komisji Głównej, Pan bierze udział w tej procedurze i hipokryzją jest to, że Pan wychodzi, Pan teraz z mównicy zgłasza, że Prezydent się nie wyrabia, że zastępcy nie ma sali, że Radni wprowadzają w trybie nagłym. Pan jest w tej komisji. Przez 1,5 roku nie podniósł Pan tego tematu na Komisji Głównej, żeby zmienić tryb procedowania tylko teraz mówi, robi Pan wielką szopkę. Otóż przystąpienie do ZPI jest jak przystąpienie do planu miejscowego, o niczym nie przesądza poza granicami. I wiemy doskonale, Pan też wie doskonale, Pan na tym komisjach siedzi i niech Pan nie robi szopki z rzeczy, które są początkiem drogi. A jeśli jest propozycja zmiany procedury to na Komisji Głównej, a nie tutaj na mównicy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przechodzimy do głosowania druku 838. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

27 osób za, 3 przeciw, 0 osób się wstrzymało, choć są obecne na sali i stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad. Szanowni Państwo przechodzimy do druku 848, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Emisja obligacji komunalnych.
Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Projekt dotyczy emisji 546.064 obligacji o nominalnej wartości tysiąc złotych każda na łączną kwotę 546.064.000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach, seria C25 o wartości 203 mln zł, seria D25 o wartości 318 mln zł/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Dyrektorze przepraszam, bardzo proszę Radnych, w tym Pana Radnego Starobrata, którzy mówią, że rozmawiacie, a sam teraz to robi, o ciszę na sali, bo jakby ten apel był słuszny, ale proszę go nie naruszać.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Seria D25 o wartości 318.300.000 zł oraz seria E25 o wartości 24.764.000, środki z tego tytułu są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie miasta Krakowa na rok 2025. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Mamy zgłoszenie mieszkańca, Pan Rafał Magryś, zapraszam, dobrze, proszę bardzo w imieniu klubu Radny Michał Starobrat, zapraszam.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Panowie Prezydenci przepraszam. To już jest kolejna dyskusja na temat zaciągnięcia gigantycznego długu, mówimy tutaj o długi i emisji obligacji na kwotę 546 mln zł. Kolejna dyskusja, przy której Radni nawet się nie wypowiadają, nawet wydawało mi się, że jest jakaś akcja protestacyjna, bo Radni Platformy, przynajmniej część jak zaczął Pan

Dyrektor czytać ten druk to po prostu wstała i sobie wyszła. Szanowni Państwo ja w imieniu klubu chciałem wyrazić naszą opinię. Jesteśmy przeciw temu drukowi, jesteśmy przeciw dalszemu zadłużaniu się miasta i o ile przy pierwszej uchwale budżetowej Prezydent Miszalski zrzucał całą winę i złą sytuację finansową na Prezydenta Majchrowskiego, o tyle ten budżet już jest tylko i wyłącznie autorstwem Pana Prezydenta Miszalskiego i ten dług, który jest zaciągany, dług, który będzie spłacany przez kolejne pokolenia mieszkańców Krakowa w naszej opinii mógłby być zdecydowanie mniejszy i nasz klub nie zgadza się na dalszą politykę zadłużania miasta, nie zgadzamy się na dalszą emisję obligacji i cały czas pozostaje bez odpowiedzi moje pytanie, ale mamy Pana Prezydenta Aleksandra Miszalskiego, bardzo się cieszę, w końcu mogę zadać to pytanie Panie Prezydencie Panu, oprócz tego, że zaciąga Pan około miliarda złotych dodatkowego długu, zaraz Pan powie, że było to w uchwale budżetowej i to jest prawda, cały czas pozostaje moje pytanie bez odpowiedzi skąd Pan, Panie Prezydencie znajdzie 249, jeżeli dobrze pamiętam, może już teraz 247 mln zł, ponieważ w dzisiejszym druku Wieloletniej Prognozy Finansowej dokładamy do komunikacji trochę ponad 1 mln zł, ale na poprzedniej sesji, na poprzednich Komisjach Budżetowych z ust przedstawicieli Zarządu Transportu Publicznego dostaliśmy informację, że brakuje w mieście tych 249, już może teraz 247 mln zł na komunikację miejską, aby Pan Prezydent Miszalski nie musiał ciąć kursów i częstotliwości autobusów i tramwajów. Więc Panie Prezydencie, ja wiem, że Pana Prezydenta ciężko jest prosić o to, aby słuchał, a nie rozmawiał, ale warto, żeby przynajmniej, jeżeli Radny, tym bardziej Radny opozycyjny zadaje pytanie to warto byłoby wysłuchać i na nie odpowiedzieć. Więc Panie Prezydencie mam pytanie, aby odpowiedział Pan skąd zamierza Pan znaleźć prawie 250 mln zł, aby nie ciąć żadnych kursów i częstotliwości w komunikacji miejskiej jeszcze w tym roku, bo tak jak mówiłem dla nas niedopuszczalnym jest ten dług, który dzisiaj Państwo przegłosujecie, bo macie większość, a już w ogóle nie ma takiej możliwości, abyśmy poparli dalsze zadłużanie miasta i to, co zrobił Pan Prezydent Miszalski w zeszłym roku, oprócz tego długu, który był zapisany w uchwale budżetowej, najłatwiej było wyemitować kolejne 200 mln zł obligacji. O ile obligacje, tutaj zwracam się do Pana Prezydenta Kracika, na szpital poparliśmy i to było jak najbardziej zrozumiałe, ciężko było przewidzieć tak trudną sytuację, o tyle o dziurze w komunikacji miejskiej i w innych punktach zwracaliśmy uwagę już podczas przyjmowania budżetu miasta Krakowa na ten rok i już zwracaliśmy uwagę, że Pan Prezydent musi znaleźć środki na to z oszczędności, najlepiej nie na oszczędnościach na inwestycjach i dostawaliśmy informacje, nie wiem czy Pan pamięta Panie Prezydencie, spokojnie, jakoś środki się znajdą. Więc mam prośbę Panie Prezydencie, aby Pan wyszedł tutaj i powiedział skąd te środki znajdą się na tą komunikację miejską w kwocie prawie 250 mln zł oraz żeby poinformował Pan czy to jest ostatni dług, który zamierza Pan w tym roku pożyczyć na koszty w tym roku, czy zrobi Pan dokładnie to samo, co w zeszłym roku, czyli nie szukając oszczędności w kosztach administracyjnych, zaciągnie Pan kolejny dodatkowy dług, wyemituje Pan kolejne obligacje dłużne czy znowu zaciągnie Pan kolejny kredyt czy kolejne pożyczki.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy były jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, w związku z tym wracamy, jest jednak zgłoszenie Radnego, bardzo proszę, to na końcu może dyskusji. Dobrze, to Pan Prezydent Kracik bardzo proszę.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Kracik
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
To ja mam radę dla Pana Radnego Starobrata, żeby przeczytał sobie taką maksymę, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko. Pytanie skąd wziąć 250 mln na komunikację, no właśnie z obligacji, a jak konstruowany był budżet tego roku to ten budżet wszyscy mieliśmy świadomość, że jest budżetem, w którym sztuka zarządzania niedoborami jest limitowana przez formalne przepisy, jakie nas obligują. I planowanie budżetu na kolejny rok również będzie wyzwaniem z gatunku kwadratury koła, dlatego, że odziedziczone zadłużenie gminy jest, jakby powiedzieć, pod czerwoną kreską. Nie da się gospodarować w ten sposób, że trzeba obsługiwać dług, trzeba prowadzić inwestycje i chciałbym uspokoić Pana Radnego i wszystkich Państwa, którzy podzielają jego lęki, że prawo o finansach gminy stanowi bardzo wyraźne limity, których przekraczać nie można i to, co w tej chwili Pan Prezydent proponuje jest w ramach dopuszczalnych limitów z pełną gwarancją, że to zobowiązanie będzie również przez miasto obsługiwane. Jest prawdą, że komunikacja publiczna jest coraz droższa, bo mieszkańcy oczekują, żeby była coraz sprawniejsza i coraz bardziej, że tak powiem, rozbudowywana. Ja nie chcę wyręczać Pani Prezydent Klaman w sprawach edukacji, ale na ten temat też moglibyśmy porozmawiać, natomiast proszę nie zakładać, naprawdę jest Pan bardzo poważnym jak rozumiem i inteligentnym człowiekiem, że da się w jakichś takich oszczędnościach tzw. administracyjnych wygospodarować w skali roku 200 mln, 500 mln, tu każdą kwotę można powiedzieć, bo każda będzie fikcją, to po prostu jest chyba tak oczywiste, że mnie Pan trochę rozczarował tym wystąpieniem.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowni Radni!
Ja jak gdyby też mam obawy, oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest zapisane w projekcie budżetu, to dzisiejsze zobowiązanie, to dzisiejsze działanie Rady Miasta Krakowa, natomiast chciałbym zwrócić i prosić Państwa Prezydentów o zwrócenie przy projektowaniu budżetu na przyszły rok, bo to będzie chyba istotne myślę tych trzech elementów, o którym jednym mówił Pan Radny Starobrat, tych instytucji gdzie zadłużenie i problemy finansowe będą. Oczywiście to MPK, ale to oczywiście brak pieniędzy na środek transportu, ale to też oczywiście wynika z tego, że Radni, Radni z Prawa i Sprawiedliwości, Radni z Platformy Obywatelskiej interweniują, proszą, interweniują o dołożenie kolejnych linii chociażby autobusowych, tramwajowych, które są realizowane, chociażby w poprawce i interwencji Pani Radnej Kucharskiej gdzie mieliśmy linię autobusową, chociażby interwencji Pani Radnej Toty, Pogody – Toty chociażby ze Swoszowic. Więc tych interwencji jest sporo i tych nowych linii powstaje, więc na pewno MPK będzie problemem w tworzeniu przyszłego budżetu. Drugim problemem ewidentnym, który widzimy, który nie jest dalej rozwiązany, oczywiście to nie jest wina obecnych władz nawet miast, ale problem dalej rośnie, czyli zadłużenie Szpitala Narutowicza. Ja przypomnę, że jak Pan Prezydent obejmował funkcję dług szpitala wynosił około 130 mln, dzisiaj jest to chyba prawie 160 mln, czyli ten dług dalej rośnie, czyli możemy się spodziewać, że zadłużenie szpitala w przyszłym roku będzie większe i to też musimy na to zwrócić uwagę. I trzecia rzecz, o którą chciałbym prosić o zwrócenie uwagi, wchodzi system kaucyjny od 1 października, mamy już podwyżkę śmieci, natomiast to jest niezależnie od tego, co wchodzi właśnie, czyli od 1 października system kaucyjny, który spowoduje, że MPO straci, ponieważ zarabiało w jakimś sensie na śmieciach,

a przede wszystkim na plastikach, straci i to sporo, bo myślę, że to będzie kilka milionów, zresztą tak to szacowane jest i czy to też nie spowoduje, że MPO w przyszłych latach będzie zadłużone w jakimś sensie, czyli te straty będą i czy to też nie warto uwzględnić w tworzeniu przyszłorocznego budżetu. Czyli te obszary, czyli ogólnie służba zdrowia, ale chodzi o Szpital Narutowicza gdzie mamy wyraźnie od roku rosnący dług, MPO, które też najprawdopodobniej w przyszłych latach będzie tracić i to znacząco i oczywiście MPK, które cały czas jest problemem. Wiemy, że mamy problem z prywatną firmą Mobilis, może się okazać, że te kursy też będzie musiało przejąć MPK. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Michał Starobrat, pierwsze zgłoszenie, proszę bardzo.

Radny – p. M. Starobrat
Otóż Szanowni Państwo, Panie Prezydencie ja cały czas czekam na odpowiedź Pana Prezydenta Miszalskiego, nie będzie, no tak, tak myślałem. Ja czekam na tą odpowiedź już od wielu miesięcy, rozumiem, że Państwo jeszcze nie macie, szczególnie Pan Prezydent recepty skąd znaleźć te środki, bo Panie Prezydencie ja bardzo Pana szanuję i wiem, że ma Pan wiele spraw na głowie, ja tylko przypomnę tak delikatnie, że nie rozmawiamy o środkach o emisji obligacji w kwocie 546 mln zł, sam Pan wie, że z tych środków nawet złotówki dodatkowo nie możemy przekazać na komunikację miejską, ponieważ to są środki, które już są zapisane w budżecie miasta Krakowa, czyli w pozycji transport zbiorowy, mamy kwotę około 950 mln zł i właśnie z tych obligacji musimy pokryć 950 mln zł. Ja wiem, że Pan to wie, ale mieszkańcy, którzy nas słuchają nie, a koszty wyniosą w granicach 1 mld 200 mln zł, więc potrzebujemy jeszcze 250, 100, to będzie bardzo dobra informacja Panie Prezydencie, jeżeli tylko zabraknie nam 150 mln, co nie zmienia faktu, że to nie jest kwestia tego czy ja mogę być spokojny czy nie, tylko to jest 150 mln zł i ja pamiętam te zapewnienia Panów Prezydentów, że spokojnie, zawsze się jakoś środki znajdowało i teraz też się znajdą. Tylko, że ja to pytanie zadawałem na początku roku, zadawałem to pytanie tak naprawdę jak rok się jeszcze nie rozpoczął i wtedy mogłem uwierzyć, że w przeciągu 12 miesięcy znajdziecie Państwo te oszczędności. W tej chwili zostało już nam kilka miesięcy, a Państwo nadal nie macie informacji skąd znaleźć te 250 mln zł na komunikację miejską. Ja się obawiam Panie Prezydencie tylko jednego, tego, że za chwilkę na kolejnej sesji Państwo wyjdziecie z drukiem emisji kolejnych obligacji, kolejnego kredytu, bądź kolejnej pożyczki. Jeżeli się nie da Panie Prezydencie to tym bardziej pytam się skąd, bo jeżeli nie będziecie mogli Państwo pożyczyć to skąd Państwo znajdziecie te środki na to. Tak jak mówię, ja, jako Radny byłem spokojny, pisałem interpelacje przez pierwsze pół roku, przez drugie pół roku już jestem zaniepokojony, a teraz już jestem bardzo zaniepokojony, bo Prezydent, który siedzi obok mnie nie jest w stanie udzielić mi odpowiedzi na to pytanie. I to mnie martwi, i to mnie bardzo martwi, więc Panie Prezydencie to nie jest tak, tych środków, na te dodatkowe środki niestety nie możemy przeznaczyć i dobrze Pan o tym wie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Rafał Magryś, głos mieszkańca.

Pan Rafał Magryś
Witam serdecznie. Szanowni Państwo Radni! Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Jako, że mnie przysługuje zdrowy populizm, ponieważ pochodzę od ludu i teraz tak jak mamy przedstawianą bardzo szumnie mówiąc odnośnie hejtu i niehejtu nie mamy możliwości wypowiadania się negatywnie, ponieważ jest to nazywane cały czas hejtem, Prezydent ponoć

będzie teraz pokazywał, w jaki sposób można z hejtem walczyć, edukować właśnie społeczeństwo jak dążyć do tego, żeby uzyskać tą tożsamość cyfrową, która nam jest teraz niezmiernie potrzebna, bo to już są nasze realia. Marketingu budujemy dosyć różnie i teraz również mamy przejaw tego, kiedy to różnego rodzaju myśliciele Internetowi odgadują można powiedzieć struktury państwowe i środowisk inkluzywnych. Powróćmy do tego, że środowisko inkluzywne to jest takie, które niby jest otwarte, ale muszę spełniać warunki, żeby się do nich dostać. Mimo to, że dostaję się i prezentuję, że Rada Miasta Krakowa jest najbardziej otwarta na dialog społeczny, ponieważ ten dialog społeczny widać, ale brakuje nam uznania i wiedzy z tych środowisk inkluzywnych, ponieważ jeżeli wprowadzamy taki duży budżet i obligacje, jeżeli my nie będziemy uzdatniać tych obligacji żeby one rosły w kosztach, czyli ktoś, kto wykupi obligacje nie będzie miał z tego korzyści, zaczniemy mieć stratę i się okazuje, że ten, kto posiada obligacje będzie miał wpływ na realne zarządzanie miastem, czyli decydował z drugiej strony, co tak naprawdę mamy zmienić i co mamy zrobić. Od czego mamy ten dług publiczny, ten dług publiczny mamy od marketingu ekologii gdzie tak naprawdę na tej ekologii ważny był tylko emblemat, że coś jest ekologiczne, bo już doskonale wiemy o tym, że autobusy elektryczne wcale nie są tak ekologiczne jak nam się prezentowało, przez bioróżnorodność negatywną, którą informuję i protokołuję od lat zrobiliśmy tak, że deweloperzy mają możliwość wykupienia tańszych działek, bo prywatnemu inwestorowi nie opłaca się oczyszczenie tej działki, bo on nie ma tak dużego zasobu maszyn i techniki, żeby zrobić to w przeciągu dwóch dni gdzie deweloper przy swoim zasobie może to zrobić w sposób ekspresowy i błyskawiczny. Jeżeli mówimy w ogóle o marketingu i tak jak teraz mamy markę budowania Krakowa gdzie ten Kraków ma być towarzyszem, ma być moim towarzyszem, ma mnie wspierać, ma być moją ostoją taką, żeby mi się chciało za to miasto coś oddać, żeby mi się chciało poświęcić choćby nawet płacenie podatków, co jest wielkim absurdem patriotów, którzy uważają, że jak nie płacimy podatków to też jesteśmy patriotami. Tak, że jak kreujemy nasze społeczeństwo to tutaj, to się kształtuje tu od momentu, kiedy dzieci się rodzą i się uczą odnośnie tożsamości swojego miasta, odnośnie patriotyzmu lokalnego, gospodarczego i przyrodniczego, gdzie to wszystko się zazębia właśnie w tych całych zielonych ładach, tylko to musi iść od dołu. Dlatego symbolicznie, bo widzimy pewne rzeczy i nie musimy tłumaczyć, co to jest, to jest demokracja horyzontalna w systemie horyzontalnym tylko za pomocą kierownictwa i nikogo innego. Jako, że ja mam przykrą taką właściwość, że niestety gdzie się pojawiam muszę komuś dać liścia, najlepiej żeby to był właśnie ktoś prowadzący, bo wtedy jestem uznany, jako osoba godna do w ogóle dialogu i rozmowy, a przede wszystkim nie mam konfrontacji z innymi ludźmi, którzy są poniżej.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Rafale bardzo dziękuję za wypowiedź, minęły cztery minuty.

Pan Rafał Magryś
Ja sobie biorę/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Bardzo dziękuję, Panie Rafale bardzo dziękuję, minęły cztery minuty, Panie Rafale.

Pan Rafał Magryś
Ja sobie biorę tego z dołu, kładę /…/ i pytanie czy mogę dać liścia Panu Prezydentowi osobiście.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Rafale dziękuję, minęły cztery minuty. Stwierdzam, że Rada odbyła, jeszcze Pan Dyrektor chciał zabrać głos? Bardzo proszę oczywiście i bardzo proszę o ciszę na sali.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie, znaczy na sugestię Pana Radnego Starobrata, że to, że jakby Radni Koalicji Obywatelskiej nie uczestniczą w dyskusji, po czym Pan sobie sam odpowiedział na to pytanie, dlaczego Radni jakby nie uczestniczą w dyskusji, ponieważ ta dyskusja na temat emisji obligacji dość burzliwa odbyła się przy projekcie budżetu i przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała w sprawie emisji obligacji jest uchwałą de facto techniczną. Rada wskazuje jak Prezydent powinie emitować te obligacje, a nie, dlaczego je emituje. To zostało zapisane w WPF i w budżecie i powielanie i Pan chce kolejny raz wywołać dyskusję na temat tego, że zadłużamy miasto. Ta dyskusja już była w listopadzie, w grudniu, Pan się też wypowiadał, Pan był przeciw, a w tej chwili dyskutujemy o tym, w jakich seriach, czy to jest stopa zmienna jak została zaprezentowana, jaki jest termin wykupu. I tu Pan może, moim zdaniem, się wypowiedzieć, że się to Panu podoba lub się Panu nie podoba, a nie, dlatego, że nagle zaciągamy dług, który mamy wszędzie zapisany, mamy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej czy Agencje Ratingowe też nas uznały za wiarygodnych i dalej będziemy wywoływać i co, przepraszam, każdą tego typu uchwałą techniczną będziemy wywoływać dyskusję na temat zadłużenia miasta. Można, tylko moim zdaniem to nie jest ten czas i miejsce. A na drugie Pana pytanie, bo Pan, co dwa tygodnie wychodzi i mówi jak Prezydent znajdzie pieniądze. Panie Radny zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent, jeśli chodzi o finanse, o zmiany komunikuje się z Radą przedstawiając projekty stosownych uchwał. Gdyby to było takie proste, że my nagle wyciągamy 300 mln, dajemy, to by było fajnie, naprawdę byłbym bardzo szczęśliwy też, jako Dyrektor Wydziału Budżetu, mamy 300 mln, dajemy, nie dyskutujemy. Ja gwarantuję Panu, że też prace na ten temat trwają, różne są dyskusje i to bardzo trudne i Państwo też dyskutujecie na ten temat, ale Prezydent przedstawi stosowny projekt, na którym Pan się będzie mógł, powiem kolokwialnie, pastwić, jeżeli Pan będzie chciał. Ma Pan do tego pełne prawo, będzie Pan, zostanie przedstawiony, a Pan, co przyjdzie, co dwa tygodnie będzie zmiana na milion, na 500 tys., 300 tys., Pan wyjdzie, bo brakuje 265 mln, a teraz już brakuje tylko 264. Może Pan, ale naprawdę, przedstawmy stosowne druki, może wtedy, kiedy będzie, że grozi nam niewypłacalność, albo będą przedstawione projekty, druki, to Pan, wtedy oczywiście może Pan swoje zdanie wypowiadać, może Pan być przeciw, ale nie moim zdaniem przy tym druku, ten druk jest drukiem technicznym stricte, który określa zasady emisji obligacji, które już są w tym budżecie, a nie dotyczą dodatkowego długu. Jeżeli taki druk się kiedyś pojawi to Pan wtedy będzie mógł swoje jak najbardziej zdanie wypowiadać, być krytycznym, ma Pan do tego święte prawo, ale tak przy każdym druku budżetowym będziemy wychodzić i mówić, że jeszcze brakuje tyle czy tyle, to jest trochę jednak nie ten czas moim zdaniem i miejsce. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Michał Starobrat drugie zgłoszenie, zapraszam.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Dyrektorze ja się fundamentalnie z Panem nie zgadzam, a mianowicie, dlatego, że Pan Prezydent Miszalski zapowiadał transparentność i pokazywanie tego, że trudne tematy będą komunikowane mieszkańcom. Znaczy, jeżeli ja dostaję dzisiaj informację, że Państwo nie możecie już w tym roku zaciągnąć więcej długu, a z inwestycji nie znajdziecie tej kwoty

150 czy 250 mln zł to skąd Państwo znajdziecie. Ja nie pastwię się nad tym tylko boję się Panie Dyrektorze, że dojdzie do sytuacji, że będziecie ciąć tak jak w wakacje cięliście kursy i częstotliwości, tak będziecie to robić końcem roku. Pojawi się komunikat, że ponieważ miasto nie może zaciągać długu, przecież nie przez Pana Aleksandra Miszalskiego tylko przez Pana Prof. Jacka Majchrowskiego, bo to on zaciągnął ten dług, że nie możecie już znaleźć oszczędności, ponieważ poziom inwestycji zapisany przez Pana Prezydenta Miszalskiego to jest 900 mln zł, a Pan Prezydent Jacek Majchrowski miał 2 mld, więc miał z czego przesuwać, to Państwo powiecie, musimy szukać oszczędności, musimy ciąć kursy i częstotliwości. I tego Panie Dyrektorze się boję i tego chcę uniknąć i proszę nie mówić, bo Pan w poprzedniej kadencji był dokładnie w tym samym miejscu, referował Pan dokładnie te same druki i słyszał Pan ode mnie dokładnie te same pytania. Wie Pan, jaka jest różnica, że Prezydent Kulig wychodził i mówił skąd będą te oszczędności, dokładnie mówił punkt po punkcie i to dużo wcześniej. A Państwo mówicie w połowie września, że nie macie bladego pojęcia skąd znajdziecie 250 mln zł, taka jest różnica, a to kończąc te moje pastwienie, co Pan mówi, to nie my odpowiadamy za to, że koszty obsługi miasta w tym roku wzrosły o kilkanaście procent, to nie my zatrudniliśmy dodatkowych dyrektorów i nie my stworzyliśmy dodatkowe piony, które kosztują miasto dodatkowe środki.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
I przy przyszłym budżecie/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję Panie Radny, Panie Radny czas się skończył.

Radny – p. M. Starobrat
/…/ ile miasto więcej kosztowało/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny bardzo Panu dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
/…/ przez reformę Urzędu wprowadzaną przez Pana Prezydenta.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny czas się skończył, dziękuję bardzo. Dziękuję, nie widzę więcej głosów. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień dzisiejszy 17 września na godzinę, Szanowni Państwo czy 16.oo będzie okej, czy jakieś zgłoszenia są inne? Nie widzę, w związku z tym to będzie godzina 16.oo, a ostateczny termin zgłaszania poprawek na godzinę 16.10 również w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Przechodzimy do druku 849. Rozpoczynam procedowanie druku w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 849 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa.

Druk 849, referuje Pan Dyrektor Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 740.875,63 zł między innymi w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego Atelie, otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację programu Aktywne place zabaw, dotyczy to żłobka samorządowego Nr 21, 25 oraz Nr 28. Otrzymaniem środków z decyzją Ministra Finansów w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu oraz przyznaniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie remont, konserwacja dachu i elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową w kamienicy przy ulicy Szujskiego 7 w Krakowie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 850, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek, zapraszam.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.875.661 zł między innymi w związku z przeprowadzoną analizą dochodów przez Zarząd Budynków Komunalnych z przeznaczeniem środków na zadanie bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK, zwiększonymi wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, wpływami ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnych lub w nadmiernej wysokości z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowych, wpływami, zwiększonymi wpływami za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych i przeznaczeniem środków na zakup żywności w samorządowym przedszkolu Nr 179, otrzymaniem odszkodowań za szkody komunikacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przeznaczeniem środków na usunięcie powstałych szkód, koniecznością dokonania zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pochodzących ze zwrotu kaucji gwarancyjnej, wpływem środków z tytułu złomowania samochodu oraz otrzymaniem odszkodowań przyznanych przez PZU oraz Wartę za uszkodzone samochody służbowe ZDMK z przeznaczeniem ich na obsługę administracyjno – techniczną zadań, zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z realizacją imprez realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej, wpływami ze sprzedaży składników majątkowych, umowa z Tauron Dystrybucja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia. Ponadto przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 50 tys. z przeznaczeniem na zakup serwera niezbędnego do rozbudowy infrastruktury serwerowej zapewniającej realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przeniesienia między działami i zadania i ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 119.692 zł

między innymi przeniesienie na zadanie budowa hali wielofunkcyjnej wraz z parkingiem podziemnym przy ulicy Spółdzielców 5 oraz na zadania oświetlenie przejścia dla pieszych w Bieńczycach, III etap. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 286.300 między innymi z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań stanowiących długi spadkowe oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w terenie, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych placówek oświatowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy jakieś zgłoszenia klubowe? Nie widzę, w związku z tym otwieram dyskusję, Pan Radny Grzegorz Stawowy zapraszam.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałem wrócić do tematu ze wczorajszej Komisji Budżetowej. Chciałem dopytać o źródła na przesunięte środki w wysokości 9,2 mln zł na wynagrodzenia naliczane dla pracowników placówek oświatowych. Pierwsze pytanie, jakie są źródła, to była mowa o przedszkolach, skąd te pieniądze się wzięły i druga, czy to są tylko nauczyciele czy również pracownicy niebędący nauczycielami, czyli obsługa i pracownicy administracyjnymi. I druga rzecz ja rozumiem, że w kwestii tych pokrycia zobowiązań dotyczących spadków my pozyskujemy mieszkania i że to się, generalnie jesteśmy na plus, bo tam jest chyba 150 tys. dopłaty? Okej, to proszę już na to nie odpowiadać tylko w takim razie zostajemy przy tych kwestiach 9,2 mln.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Kto będzie odpowiadał? Bardzo proszę.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowna Pani Prezydent! Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Zwiększenie wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w placówkach obsługiwanych przez MCO, te wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wynagrodzenia także dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń administracji i nauczycieli. Kwoty, które wiążą się z tym zwiększeniem pochodzą z niewykorzystania dotacji, albo niezgodnie z przeznaczeniem na skutek prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa kontroli i pobranej w nadmiernej wysokości dotacji. Tu chodzi głównie przede wszystkim o szkoły policealne, czyli związane jest to z frekwencją uczestników, dzieci, które były zapisane do przedszkoli, a potem nie uczestniczyły, w nieprawidłowy sposób były dokładnie zapisane do tych przedszkoli. I jeszcze jeden argument, czyli na przykład nauczyciele w placówkach niepublicznych nie spełniali kwalifikacji. Różne szkoły, mam całą listę, to jest 16 placówek zarówno szkoły prowadzone, mam wymienione wszystkie, więc mogę Panu Radnemu przedstawić.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał Starobrat zapraszam.

Radny – p. M. Starobrat
Ja mam pytanie Pani Prezydent, Pani Dyrektor czy w budżecie mamy już zabezpieczone 100 % środków na koszty, które Państwo planujecie w tym roku na edukację. Jeżeli nie to jakiej kwoty nam brakuje, aby pokryć w budżecie, aby zapisać w budżecie 100 % kosztów, które Państwo potrzebujecie w tym roku.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Panią Dyrektor.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowni Państwo tutaj chciałam powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili na etapie arkuszy organizacyjnych. Tak naprawdę te, które były zatwierdzone w kwietniu, one nie pokazują takiej perspektywy pełnej, jaki będzie rzeczywiście, jakie będą rzeczywiste potrzeby budżetowe tutaj w tym zakresie, ponieważ zgodnie z przepisami w tej chwili arkusze są zarówno u nas jak i w Kuratorium, bo są nadal przez kuratoria opiniowane, do 30 września będziemy mieć obraz, jakie to są potrzeby finansowe i dopiero wtedy będziemy mogli przekazać, przedstawić rzeczywiste potrzeby. Wiąże się to z tym, że szkoły teraz po otrzymaniu nowych orzeczeń, nowych ścieżek nauczania, nowych nauczeń indywidualnych, przyjścia nowych uczniów, podziałów na grupy, wielu, wielu rzeczy, które mają na to wpływ w arkuszach dopiero wrześniowych określają nam rzeczywiste potrzeby i to się przekłada na potrzeby finansowe. Nie umiem dzisiaj powiedzieć, dlatego, że nie widzimy jeszcze arkuszy, więc dopiero będziemy to wiedzieć w porównaniu z kwietniowymi, będę to wiedziała dopiero po 30 września i będę mogła powiedzieć czy jest to różnica, nie wiem, 5 etatów, 20 etatów, pięciu to przesadzam oczywiście, bo to jest ponad dziesiąt etatów, ale wtedy będziemy mogli przeliczyć to na koszty.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Szanowni Państwo w związku z brakiem zgłoszeń stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 17 wrzesień 2025 godzina 16.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17 września 2025 godzina 16.10. Przechodzimy do druku 851.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa.

Projekt w trybie dwóch czytań, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 258.815 zł w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy mamy jakieś zgłoszenia klubowe? Nie widzę. Pozostałych zgłoszeń również nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 17 września 2025 godzina 16.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17 września 2025 godzina 16.10. Szanowni Państwo jeszcze tylko tak informacyjnie druk 841, który Pani Eliza zgłaszała, że mieszkańcy chcą się wypowiedzieć będziemy referować, jako trzeci od końca, natomiast 787, uchwała społeczna nie wcześniej niż 17.30 tutaj zgodnie z ustaleniem z projektodawcą, których dokonał Pan Radny Nowak, tak, że mi tutaj

przekazuje, więc nie będzie wcześniej niż 17.30. Szanowni Państwo przechodzimy do druku 852, projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały wynika z wprowadzenia pożyczek, przyznanych pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.179.328 zł w ramach programu priorytetowego Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa na dwa przedsięwzięcia, to jest Orzeł Sidzina oraz WLKS Kraków odnawialne źródła energii oraz Przystań Bagry, hala widowiskowo – sportowa Suche Stawy, odnawialne źródła energii. Ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków i zobowiązań na wybranych 48 przedsięwzięciach. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy mamy jakieś zgłoszenia klubowe? Nie widzę, w związku z tym zgłoszenia Radnych również nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada, jest, Pan Grzegorz Stawowy, pomyłka czy nie?

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja wrócę, nie oczekuję odpowiedzi tylko chciałem do Wydziału, Pan tam jest, do Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji, chciałbym żebyśmy mieli ustalenie, że w ramach tego zadania, które jest nowe wprowadzane do budżetu miasta, zarządzanie i realizacja działań w kontekście targowisk miejskich będzie niezbędna analiza lokalizacji nowych targowisk. My przyjmiemy za trzy tygodnie uchwałę w tym zakresie, Pan Radny Daros ją przygotuje i ją przedstawi, natomiast chciałbym żeby wykorzystać okazję, że w sytuacji, kiedy jest analiza tego zakresu funkcjonowania miasta to wykorzystamy moment i pomyślimy o tym gdzie zlokalizować te targowiska w częściach Krakowa, w których ich w ogóle nie ma. Więc chciałbym żebyśmy się tak umówili, ja nie oczekuję odpowiedzi, rozumiem, że tak jak na komisji wczoraj rozmawialiśmy w ten sposób by to było zorganizowane i ja rozumiem również, że Zarząd Inwestycji Miejskich potwierdza, że nie w IV kwartale, gdzie Pan Dyrektor Szewczyk, gdzieś go tu widziałem na sali, nie w IV kwartale, a w październiku zleci te przetargi na, czy ogłosi konkursy architektoniczne, bo to już czeka 10 miesięcy i troszeczkę, to jest nasza inicjatywa klubowa i chciałbym usłyszeć, że to w październiku będzie ogłoszone. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Kto z Państwa będzie odpowiadał? Bardzo proszę Pan Dyrektor, zapraszam.

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich – p. Ł. Szewczyk
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Odpowiadając na pytanie, tak, potwierdzam, że te konkursy zostaną ogłoszone. Zwracam tylko uwagę na jedną rzecz, że wartość szacowana tych zamówień przekracza kwotę 130 tys., w związku z tym będzie to normalny przetarg na wybór podmiotu, który te konkursy w imieniu Prezydenta przeprowadzi przy udziale Biura Architekta Miasta oczywiście. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 17 września 2025 godzina 16.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 17 września 2025 godzina 16.10. Przechodzimy do II czytania projekt uchwały, **druk 794**. Zapraszam, referuje Pani Małgorzata Starnowska, zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, zapraszam.

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu – p. M. Starnowska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu uchwały nie zostały zgłoszone poprawki. Natomiast autopoprawka została zgłoszona jeszcze przed I czytaniem i dotyczyła ona korekty omyłki pisarskiej. Zwracam się z prośbą o przyjęcie dokumentu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dobrze. Co prawda, autopoprawka była przed I czytaniem, ale otwieram dyskusję, czy ktoś chciał zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. W takim razie stwierdzam odbycie II czytania. Zgodnie z paragrafem 29 ust. 3 projektodawca, dobrze, to nieistotne, głosowanie w bloku głosowań. Szanowni Państwo II czytanie projektu uchwały zgodnie **z drukiem 811**. Referuje Pani Joanna Słonczyńska – Łabuz.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. J. Słonczyńska – Łabuz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku 811 nie zgłoszono autopoprawek, również nie wpłynęły poprawki, proszę o przyjęcie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Sugestia na przyszłość, żeby mówić głośniej. Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do uchwały w trybie jednego czytania, druk 826. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według **druku 826** minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Referuje Pan Artur Pocielej, Dyrektor Biura Nadzoru. Pana Radnego Drewnickiego bardzo proszę o wstrzemięźliwość oraz Pana Radnego Stawowego też do foyer, dwa kroki, będzie fajniej.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Rado!
Przedmiotem druku 826 jest zmiana uchwały XCIII/2556/22 w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków. Zmiana polega na tym, że w katalogu zwolnień od przetargu wprowadza się dwa przypadki dysponowania mieniem przez dyrektorów tych jednostek. Pierwsze to w przypadku, gdy właściciel nieruchomości sąsiadującej zwróci się do podmiotu leczniczego z wnioskiem o wynajem lub dzierżawę nieruchomości w związku z uzyskaniem warunków podłączenia mediów na czas budowy ze wskazaniem na wykorzystanie infrastruktury sieciowej położonej na nieruchomości gruntowej podmiotu leczniczego. I drugi, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości stanowiącej wydzieloną wewnętrzną część działki zwróci się do podmiotu leczniczego z wnioskiem o wynajem lub dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas prowadzenia robót budowlanych. A więc obydwa przypadki dotyczą zajęcia terenu na

czas robót budowlanych, jest to zajęcie czasowe, ale jest to dzierżawa nieruchomości. W dotychczasowej procedurze powinien dyrektor ogłosić na to przetarg, a więc zużyć czas i pieniądze, a wykonawca, znaczy klient jest tylko jeden. W tym momencie jest skrócona procedura i dyrektor może wydzierżawić na ten okres oczywiście odpłatnie te tereny. Czyli zmienia się tylko tyle, że może dyrekcja łatwiej i prościej, wobec tego, że to jest tylko jeden klient. W przypadku drugim to jest na przykład dotyczące Regionalnej Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na remont dachu, musi postawić rusztowanie, które siłą rzeczy jest na terenie szpitala i żeby to udostępnić musi być przetarg, w którym oczywiście wygra tylko i wyłącznie szpital. W pierwszym przypadku chodzi o sąsiadów, którzy mają inwestycję budowlaną, operator wskazuje, że przyłącze na czas budowlany znajduje się na terenie szpitala i na ten czas budowy odpłatnie zostaje podłączone na przykład zasilanie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy mamy jakieś stanowiska klubowe? Nie widzę, nie widzę również innych zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 827, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według **druku 827** minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Druk 827 referuje Pani Dyrektor Magdalena Mazur.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Wnosimy tą uchwałą o nadanie imienia Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 12. Propozycja nadania przedszkolu, Szkoła Podstawowa, przepraszam, bo to o ten sam Zespół chodzi, Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 12, propozycja nadania imienia Stefanii Wilczyńskiej. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców wybrała wraz z także młodymi uczniami imię Stefanii Wilczyńskiej, która wiąże się z jej niezwykłą siłą charakteru, nowatorskim podejściem pedagogicznym oraz z prężną działalnością społeczną. Była to najbliższa współpracownica Janusza Korczaka. Stefania Wilczyńska darzyła dzieci głęboką bezwarunkową miłością, była dla nich opiekunką, przyjaciółką, matką zastępczą. Jej zaangażowanie nie wynikało jedynie z obowiązku, ale także z autentycznej troski o ich dobro. Stefania Wilczyńska nie opuściła swoich podopiecznych z domu sierot, pozostała z nim do końca, wolała pozostać z nimi w Getcie Warszawskim, a następnie wyruszyła w ostatnią podróż do Treblinki. Wierzyła w potencjał każdego dziecka, konieczność stworzenia mu warunków do pełnego rozwoju. Nadanie Szkole Podstawowej Nr 13 imienia Stefanii Wilczyńskiej będzie pokrywało się z działaniami podejmowanymi w ciągu ostatnich 5 lat przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 13, przybliżą też postać Stefanii Wilczyńskiej uczniom, dzięki temu mają oni okazję uczyć się wartości, które reprezentowała. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 830, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2

Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według **druku 830** minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Druk 830 referuje Pani Dyrektor Magdalena Mazur.

Dyrektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych – p. M. Mazur
W tym samy, Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
W tym samym Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 12 mieści się jeszcze Szkoła, Przedszkole Nr 31 i to Przedszkole Nr 31 również do tej pory nie miało imienia swojego patrona. I tutaj propozycja przedstawiona przez Radę Pedagogiczną i społeczność szkolną dotyczy imienia Janusza Korczaka. Janusz Korczak był człowiekiem o niezwykłej empatii, głębokim zrozumieniu psychiki dziecka, odrzucał autorytarne podejście wychowawcze, stawiając na dialog, zaufania, indywidualne podejście do każdego dziecka. Jego prace stanowią manifest tych poglądów, praca z dziećmi była do niego powołaniem, czuł się odpowiedzialny za ich losy. Jego ideałem było stworzenie miejsca, w którym dzieci mogłyby współdecydować o swoim życiu, rozwijać się w atmosferze miłości, wolności i odpowiedzialności. Nie pozostawił również swoich podopiecznych z domu sierot, wraz z Panią Stefanią i ze swoimi dziećmi został z nimi do końca, wywieziony do obozu zagłady w Treblince. Janusz Korczak jest wzorem pedagoga, przez całe życie poświęcił się dzieciom i ich dobru. Jego postawa wpisuje się w wartości, które warto promować w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Dlatego prosimy o podjęcie uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję, dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 844, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według **druku 844** minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Druk 844 referuje Pani Jadwiga Gutowska – Żyra, Dyrektor Wydziału Kultury.

Dyrektor Wydziału Kultury – p. J. Gutowska – Żyra
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały dotyczy udzielenia dotacji podmiotowej 14 miejskim instytucjom kultury na realizację programu Krakowska Karta Rodziny. Przypomnę, że posiadacze tej karty mają prawo do 50 % zniżki wstępując do oferty naszych instytucji. Środki na realizację tego programu są zabezpieczone w budżecie Wydziału Kultury. Natomiast zwiększa się dotację podmiotową Ośrodkowi Kultury Kraków Nowa Huta o kwotę 15.050 zł na realizację inicjatyw lokalnych. Uprzejmie proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, w związku z tym otwieram dyskusję. Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według **druku 845** minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Druk 845 referuje Katarzyna Opałka, Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta.

Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta – p. K. Opałka
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Proponowane zmiany w uchwale przedmiotowej z 23 kwietnia wprowadzane w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji przez dwóch beneficjentów. Właściciele kamienicy przy ulicy Topolowej 33 oraz kamienicy przy Rynku Podgórskim poinformowali nas o rezygnacji z przyznanego dofinansowania i w związku z tym pozostała kwota wolna do wykorzystania w kwocie 200 tys. zł. W związku z powyższym przeznaczamy, proponujemy przeznaczyć te środki na zwiększenie dwóch dotacji udzielonych uchwałą właśnie też z 23 kwietnia, to jest na kontynuację rewitalizacji rezydencji przy ulicy świętego Jana 12 gdzie swoją działalność prowadzi Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, tutaj proponujemy zwiększenie dotacji o 150 tys. zł oraz na kontynuację prac we wnętrzach Fortu 51 w Swoszowicach, w którym funkcjonuje Muzeum Spraw Wojskowych, tutaj nasza propozycja zwiększenia dotacji o 50 tys. zł i biorąc pod uwagę, że prace objęte dotacją muszą zostać wykonane i rozliczone do końca bieżącego roku w chwili obecnej bardziej zasadne wydaje się przeznaczenie wolnych środków finansowych na już prowadzone prace niż udzielanie dotacji nowym beneficjentom, aby oczywiście mieć większą gwarancję, że te środki zostaną wykorzystane. Dodatkowo mając na względzie zbliżający się okres jesienno – zimowy proponuje się zwiększyć dotacje na prace wykonywane we wnętrzach obiektów, gdzie możliwe jest prowadzenie prac niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Tutaj oczywiście też zależy nam na tym żeby środki były wykorzystane w tym roku. W Forcie Swoszowice mieści się prowadzone przez Fundację Muzeum Spraw Wojskowych i siedziba, oprócz wystawy stałej i wystaw czasowych na terenie Fortu odbywają się różne wydarzenia edukacyjno – kulturalne, w tym pikniki patriotyczne. Fundacja propaguje historię Krakowa, Twierdzy Kraków, Towarzystwo Miłośników Zabytków i Historii Krakowa, organizacja powstała w 1896 roku, promuje badania naukowe nad historią, sztuką i kulturą Krakowa oraz upowszechnienie wiedzy o nim i działa nie tylko lokalnie, ale także również na arenie międzynarodowej dbając o wizerunek naszego miasta. Proponowana uchwała nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do jej realizacji oraz nie powoduje dodatkowych kosztów dla miasta. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję, dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projekt uchwały według druku 853 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenie dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. **Druk 853** referuje Witold Kramarz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyrektor MOPS – p. W. Kramarz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Miasta Krakowa określiła plan podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych samorządom na realizację zadań powiatowych. Natomiast nastąpiła od 1 czerwca zmiana zadania w zakresie szkolenia

i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych na rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji, więc musimy prosić Szanowną Radę o zmianę w nazwie tego zadania w uchwale oraz w wyniku analizy aktualnych potrzeb na podstawie złożonych wniosków przez osoby z niepełnosprawnością proponujemy zmianę w zakresie środków poprzez przesunięcia z dofinansowania z rezygnacji z uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i indywidualny, tutaj są najwyższe potrzeby, w związku z tym proponujemy przesunięcia tych kwot na to zadanie. To jest kwota przesunięć blisko 300 tys. zł. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję, dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. II czytanie projektu uchwały według **druku 786**, referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik, zapraszam.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie i Panowie Radni!
W przedmiotowej sprawie nie zostały zgłoszone poprawki, nie została zgłoszona również autopoprawka Prezydenta. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według **druku 791**, referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowni Państwo! Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
W przedmiotowej sprawie nie zostały zgłoszone poprawki ani nie została zgłoszona autopoprawka Prezydenta Miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania projektu uchwały i głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według **druku 802**. Referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
W przedmiotowej sprawie nie zostały zgłoszone poprawki, ani nie została zgłoszona również autopoprawka Prezydenta Miasta Krakowa. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania projektu uchwały. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na zbycie.

Druk numer 822, referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Przedmiotowa sprawa dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Al. Generała Władysława Andersa stanowiącej działkę 108 w obrębie 51 Nowa Huta o powierzchni 45 m2 z uwagi na wniosek o ponowne ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i pozostawała w użytkowaniu wieczystym do dnia 19 kwietnia 24 roku. Użytkownik wieczysty wystąpił 13 sierpnia 24 roku z wnioskiem o przywrócenie prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości. Przedmiotowa działka jest zabudowana pawilonem handlowym, kioskiem spożywczym. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy nakłady na wybudowanie tego kiosku spożywczego zostały wydatkowane z jego środków finansowych. W toku prowadzonego postępowania w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego uzyskano następujące opinie merytorycznych komórek. Wydział Planowania, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Zarządu Inwestycji Miejskich. Komórki te nie złożyły, nie wniosły uwag i poinformowały, że nie planują żadnych inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określił wartość przedmiotowego gruntu na kwotę 42.408 zł, natomiast wartość znajdujących się na gruncie nakładów, czyli pawilonu handlowego na kwotę 50.889,60 zł. Zatem cena netto działki została podwyższona o 20 %. Jednocześnie odstępujemy w tym wypadku od pobrania ceny za części składowe nieruchomości, czyli za pawilon handlowy z uwagi na fakt, iż nakłady na ten pawilon zostały poniesione przez użytkownika wieczystego, dotychczasowego. Z prawem użytkowania wieczystego związany jest tutaj w tym wypadku obowiązek wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku, które w tym wypadku stanowiłyby 3 % wartości ceny netto działki, czyli 1.877,83 zł brutto. Mając na uwadze przepis art. 37 ust. 3a pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także uwzględniając uzyskane opinie komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek uzasadniony jest w niniejszej sprawie zwolnienia przedmiotowej nieruchomości z obowiązku zbycia w drodze przetargu i oddanie w bezprzetargowej drodze w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Tutaj chciałabym jeszcze dodać, że już podczas obrad XIX Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 11 lutego 25 roku odbyło się czytanie projektu w wyniku, którego określono terminy też wskazania wprowadzenia poprawek i zgłaszania tych poprawek do projektu. Następnie podczas obrad XX Sesji 26 lutego 25 roku po II czytaniu Rada odrzuciła projekt uchwały. W związku z odrzuceniem tej uchwały poinformowano stronę o konieczności zawarcia umowy dzierżawy i naliczono opłatę za bezumowne korzystanie. W odpowiedzi na powyższe wnioskodawca ponowił prośbę o ustanowienie użytkowania wieczystego z uwagi na fakt, że sprawa dotyczy terenu, na którym znajdują się nakłady w postaci murowanego budynku kiosku spożywczego stanowiącego własność tego użytkownika wieczystego. Celowym, zatem wydaje się doprowadzenie do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym, zatem z tego powodu przedkładamy projekt ponownie pod obrady Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję, dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 23 września 2025 godzina 15.oo oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 25 września 2025 godzina

15.oo. Przechodzimy do projektu w trybie dwóch czytań, **druk 823**, referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Sprawa dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Tynieckiej 43C o powierzchni 42,54 ara. Właścicielem tej nieruchomości było Zrzeszenie Producentów Drożdży, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie w likwidacji. Skarb Państwa nabył tę nieruchomość z dniem 28 lutego 81 roku. Następnie Gmina Kraków nabywa tę nieruchomość na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Małopolskiego 28 grudnia 22 roku. Nieruchomość zabudowana jest budynkami użytkowymi, w tym budynkiem biurowo – warsztatowym o powierzchni 570 m2, budynkiem dawnej ślusarni o powierzchni zabudowy 50 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 48 m2. Obiekty znajdujące się na tej działce funkcjonowały w pierwszej połowie XX wieku, jako Krakowska Fabryka Drożdży w Dębnikach. W ocenie Miejskiego Konserwatora Zabytków budynki znajdujące się na nieruchomości stanowią przykład dawnego budownictwa przemysłowego i świadectwa historycznego. Z uwagi na powyższe budynek fabryczny oraz ślusarni zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Z wytycznych konserwatorskich wynika, że konieczne jest zabezpieczenie budynków przed dalszą degradacją i pogorszeniem ich stanu zachowania, następnie przeprowadzenie kompleksowego remontu przy jednoczesnym utrzymaniu i wyeksponowaniu cech charakterystycznych dla tych budynków. Budynki znajdują się w złym stanie technicznym, budynek biurowo – warsztatowy wymaga kapitalnego remontu gdzie tutaj wskazano szacunkowe koszty remontu na około 2 – 3 mln zł. Nieruchomość położona jest w granicach sporządzanego planu miejscowego dla obszaru Praska – Zielna. Również nieruchomość jest położona na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego, graniczy z Uroczyskiem Twardowskiego i znajduje się w pasie 50 m od stropy wału z uwagi, na co wystąpiono również o opinię Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z której to opinii wynika, że nieruchomość nie znajduje się w obszarze jakiegoś szczególnego zagrożenia powodziowego, natomiast narażona jest na niebezpieczeństwo powodzi od strony rzeki Wisły. Ponadto znaczna część działki zlokalizowana jest w pasie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, w tym obowiązują zakazy kopania dołów i rowów wynikające z ustawy prawo wodne. W związku z powyższym nie zaleca się lokalizowania na tym obszarze zabudowy. W związku z lokalizacją działki w pasie 50 m od stopy wału inwestor powinien mieć świadomość ponoszonego ryzyka związanego z lokalizacją w obszarze, na którym występuje zagrożenie powodzią. Przeprowadzona analiza, w najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz kompleks leśny. Przeprowadzona została analiza wykorzystania nieruchomości na zadania własne gminy, uzyskano opinie merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek. I teraz tak, Zarząd Zieleni Miejskiej wskazał, że nieruchomość nie została wskazana do zagospodarowania pod kątem zieleni rekreacyjnej, nie pozostaje też w utrzymaniu ani nie jest objęta planami inwestycyjnymi. Ponadto Zarząd Inwestycji Miejskiej, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Wydział Kultury wskazały, że nieruchomość nie jest objęta planami inwestycyjnymi. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia nie planuje wykorzystania tej nieruchomości pod budowę żłobka lub centrum Senior. Wydział Edukacji wskazał, że nie jest możliwe zagospodarowanie nieruchomości na cele oświatowe. Wydział Mieszkalnictwa wskazał, że z uwagi na fakt, iż znajdujące się na działce budynki podlegają ochronie

konserwatorskiej nie mogą zostać wyburzone, dlatego też brak jest możliwości realizacji na nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki poinformowała, że jest zainteresowana wykorzystaniem nieruchomości na cele użyteczności publicznej, jednakże przez ostatni rok nie przedstawiła konkretnych propozycji w tym zakresie, ani sposobu finansowania. Zgodnie, zatem z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami zasadne jest zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w drodze przetargu. Z uwagi na powyższe rekomendujemy sprzedaż opisanej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Tutaj cena wywoławcza nie będzie niższa niż wartość rynkowa. Wartość rynkowa tej nieruchomości zgodnie z operatem wynosi 6.391.400 zł. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję, dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały według, i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 23 września 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 25 września 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku w trybie dwóch czytań, **druk 824**, referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie i Panowie Radni!
Sprawa dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, na rzecz użytkownika jego prawa własności tej nieruchomości położonej przy Al. 29 Listopada stanowiącej działkę numer 215/2 w obrębie 43 Krowodrza o powierzchni 15,84 ara. Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. Z wnioskiem wystąpił o nabycie tej działki wystąpił użytkownik przedmiotowej działki. Aktem notarialnym z 22 czerwca 2016 roku ustanowione zostało odpłatne prawo użytkowania na okres 10 lat zabudowanej wyżej właśnie opisanej nieruchomości na rzecz osoby prowadzącej na tej nieruchomości działalność gospodarczą pod nazwą Firma Maciej Lorenc PHU Petrokrak celem prowadzenia istniejących obiektów stacji paliw. Przedmiotowa działka zabudowana jest obiektami stacji paliw i pawilonem obsługi stacji wzniesionymi na podstawie udzielonych przez właściwy organ architektoniczno – budowlany pozwoleń na budowę. Opłata roczna z tytułu użytkowania za rok 24 stanowiła kwotę netto 56.087,49 zł plus podatek VAT w kwocie 12.900,12 zł. Poprzednia umowa została zwarta na okres do 3 kwietnia 2001 roku, od 2001 roku następnie do dnia 2016 roku. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wobec powyższego przy sprzedaży tej nieruchomości konieczne byłoby uregulowanie dojazdu przez nieruchomości sąsiednie. Wniosek dotyczący zbycia tej nieruchomości realizowany jest w oparciu o art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie, z którym Rada może w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego podjąć uchwałę o odstąpieniu zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub, których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami. Właśnie na tej nieruchomości była przeprowadzona taka budowa, Wydział Architektury i Urbanistyki poinformował, że przedmiotowa działka jest objęta następującymi pozwoleniami na budowę, tutaj może wymienię, z 2005 roku to było pozwolenie na budowę, było pozwolenie na budowę z 2007 roku i kolejne, decyzja z 2007 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oraz druga decyzja też z 2007 roku.

W trakcie postępowania wyjaśniającego uzyskano opinie miejskich jednostek i komórek organizacyjnych. Wydział Planowania Przestrzennego nie wykluczył możliwości zbycia, Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury również nie przewiduje tam realizacji zadań inwestycyjnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie prowadzi inwestycji, podobnie Zarząd Inwestycji Miejskich. Operatem szacunkowym ustalona została wartość nieruchomości na kwotę 5.841.000 zł, w tym części składowe, czyli te zabudowania na kwotę 2.110.000 zł i wartość gruntu, wartość budynków właśnie 2.110.000 oraz wartość gruntu 3.731.000 zł. Przedmiotowy operat obejmował wycenę właśnie wartości również działki na skutek ustanowienia służebności gruntowej. Ta utrata wartości jest ustalona na kwotę 240 tys. Cena działki została ostatecznie ustalona na kwotę 3.917.550 zł plus podatek w kwocie 901.036,50 złotych. Jednocześnie ze zbyciem zostałaby ustanowiona służebność przejazdu za wynagrodzeniem, które wynagrodzenie z tego tytułu będzie stanowić kwotę netto 252 tys. zł plus podatek VAT 57.960 zł, zatem cena działki razem z ustanowieniem służebności stanowi wartość podwyższoną o 5 %. Dodatkowo trzeba będzie w tej sytuacji odstąpić od pobrania kwoty odpowiadającej wartości części składowych nieruchomości, czyli obiektów stacji paliw oraz budynku usługowego z uwagi na fakt, iż nakłady związane z wzniesieniem stanowią własność nabywającego. Wnioskodawca pismem z 13 maja 25 roku wyraził zgodę na zaproponowane warunki finansowe, wnosząc jednocześnie o rozłożenie kwoty zakupu na raty na okres 10 lat, przy czym wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności będzie płatne jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Analiza wykazała, że w niniejszym przypadku spełnione są przesłanki z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ przedmiotowa nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwoleń na budowę oraz użytkowana jest na podstawie umowy użytkowania zwartej na 10 lat. W latach ubiegłych przedmiotowa nieruchomość również użytkowana była przez wnioskodawcę na podstawie użytkowania, wobec powyższego istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika w trybie bezprzetargowym po podjęciu oczywiście przez Radę stosownej uchwały o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy są stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały i zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 23 września 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 25 wrzesień 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały.

Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia miejscowego zintegrowanego planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Dunikowskiego.

Referuje, **druk 772**, referuje Jakub Kosek. Do projektu została złożona jedna poprawka Pana Radnego Włodzimierza Pietrusa. Nie ma autopoprawek. Otwieram dyskusję, czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Czy mamy zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę. Stwierdzam odbycie II czytania. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do **druku 825**, projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie i Panowie Radni!
Sprawa dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej przy Al. Kasztanowej 4A o powierzchni łącznej 20,82 ara stanowiącej działki 213/16, 213/12 w obrębie 9 Krowodrza.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo, bo mamy w miarę swobodną atmosferę, możemy myślę po cichu rozmawiać, ale jak robicie to coraz głośniej i coraz liczniej to przeszkadza to osobie referującej, więc proszę o stonowanie rozmów.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Z wnioskiem o nabycie działek wystąpił Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerstwa Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim z siedzibą przy Al. Kasztanowej 4A w Krakowie. Działka 213/16 zabudowana jest budynkiem wykorzystywanym na cele opiekuńczo – terapeutyczne. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i przekazana została w ramach użytkowania na rzecz wyżej wymienionego Stowarzyszenia pod nazwą Związek Polskich Kawalerów Maltańskich na cele statutowe charytatywne, cele opiekuńczo – terapeutyczne aktem notarialnym 20 grudnia 99 roku. Akt ten następnie został zmieniony poprzez przedłużenie użytkowania na okres 25 lat do dnia 19 grudnia 24 roku. Następnie aktem notarialnym również użytkowanie zostało przedłużone do dnia 12 kwietnia 46 roku. Opłata roczna podlegająca waloryzacji z tytułu użytkowania wynosi obecnie 0,3 % ceny gruntu, co stanowi 6.351,97 zł plus podatek VAT w kwocie 1.460,95 zł, łącznie brutto 7.812,92 zł. Aktem notarialnym 20 grudnia 99 roku na rzecz Stowarzyszenia zostało ustanowione użytkowanie na działce 213/6 zabudowanej wówczas budynkiem użytkowym 4a i budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem 4. W 2005 roku Gmina Miejska Kraków zawarła ze Stowarzyszeniem umowę użyczenia do czasu oddania w użytkowanie wieczyste części też tej nieruchomości w celu zorganizowania zaplecza budowy budynku Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. W treści umowy wyrażona została zgoda na rozbiórkę budynku numer 4, a decyzją z 9 czerwca 2004 roku zatwierdzono projekt budowlany, udzielono pozwolenia Związkowi dla zamierzenia budowlanego to znaczy rozbiórki budynku numer 2 na planie zagospodarowania oraz budowy Ośrodka Wczesnej Diagnostyki i Terapii Dzieci Niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczną. Postępowanie w sprawie zbycia działek prowadzone jest w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który przewiduje możliwość zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, które zbywane są na rzecz osób, które prowadzą działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. W trakcie postępowania uzyskano opinie, które, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek miejskich, które nie wykluczyły możliwości zbycia, wskazały, że nieprowadzone są zadania inwestycyjne na przedmiotowej nieruchomości. W operacie szacunkowym sporządzonym 28 stycznia 25 roku wartość nieruchomości została określona w następujący sposób: wartość gruntu na kwotę 4.375.000 zł, natomiast wartość części składowych stanowiących budynek przy Al. Kasztanowej na

kwotę 6.006.000 zł. Zgodnie z oświadczeniem nakłady poniesione na wzniesienie budynków zostały wydatkowane ze środków finansowych Związku, a zatem odstępuje się od pobrania kwoty 6.006.000 zł. W oparciu o operat została ustalona cena działek na kwotę 5.250.000 zł, która została podwyższona o 20 %. Kwota została podwyższona o podatek VAT, zatem cena przedmiotowej nieruchomości stanowi 6.457.500 zł. Zgodnie z przepisami ustawy pierwsza opłata stanowi kwotę 1.312.500 zł, plus podatek VAT w stawce 23 %, 301.875 zł, łącznie brutto 1.614.375 zł. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, zgodne ze statutem Związku to jest na prowadzenie działalności społecznej, charytatywno – opiekuńczej, leczniczej, oświatowo – wychowawczej, a stawka procentowa opłat rocznych stanowi 0,3 % ceny działki i wynosi netto 15.750 plus podatek VAT w stawce 3.622,50 zł. Łącznie brutto 19.327,50 zł. Jednocześnie Związek zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie na okres, na raty na okres 10 lat, na rozłożenie właśnie tej pierwszej opłaty od użytkowania wieczystego. Tutaj mogę jedynie dodać, że w ramach działalności statutowej w Związku jest prowadzone Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom obejmujące swoją opieką 500 rodzin oraz niepubliczne przedszkole specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich dla dzieci niepełnosprawnych. Związek podaje, że poniósł nakłady ponad 7 mln zł oraz systematycznie podnosi standard opieki i komfortu przebywających w ośrodku. W najbliższym czasie planowany również jest do wykonania ogród sensoryczny, a koszt jego wykonania i wyposażenia wynosi około 2 mln zł, zostaje w całości pokryty przez Związek. Związek daje zatrudnienie 95 do 100 osób. Wobec powyższego analiza wniosku wykazała, iż w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie, z którymi możliwy jest do zastosowania tutaj tryb bezprzetargowy. Z uwagi na powyższe proszę Państwa o podjęcie tutaj uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, nie widzę, mamy głos mieszkańca, Pan Adam Zając Polski Związek Kawalerów Maltańskich.

Pan Adam Zając
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie i Panowie Radni!
Jestem przedstawicielem Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie zlokalizowanej w tymże budynku przy ulicy Kasztanowej 4a. Chciałem Państwa serdecznie prosić o głos za, dlatego, że dajemy tutaj możliwość, opiekujemy się rodzinami i przede wszystkim niepełnosprawnymi dziećmi począwszy od wieku niemowlęcego aż do wieku szkolnego. Przez swoje 18 lat działalności, którą już prowadzimy w tym miejscu i w tym ośrodku udzieliliśmy pomocy ponad 18 tys. osób, które z tego ośrodka skorzystały. Były to zarówno dzieci niepełnosprawne z różnymi schorzeniami jak również i rodziny. Uzyskują one wsparcie u nas w tym ośrodku na wysokim poziomie jakości, ten ośrodek jest znany nie tylko w Polsce, jest to jedyny ośrodek w Polsce, który prowadzimy, natomiast ten ośrodek jest znany nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie, korzystamy z najnowszych metod po prostu opieki nad tymi osobami. Uzyskanie prawa wieczystego użytkowania pozwoli nam na zdobycie kolejnych funduszy, żeby ten ośrodek był przede wszystkim dobrze wyposażony, a także świadczył swoje usługi na najwyższym światowym poziomie, o co Państwa bardzo proszę. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 23 wrzesień 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 25 wrzesień 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku według, w trybie dwóch czytań, według **numeru 846**. Referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie i Panowie Radni!
Przedmiotowa sprawa dotyczy obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ulicy Karmelickiej 68 na rzecz jej użytkowników wieczystych. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0142 ha obręb 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo – usługowym położonym przy ulicy Karmelickiej 68, jest własnością Gminy Miejskiej Kraków i została oddana w użytkowanie wieczyste umową z dnia 7 listopada 96 roku. Użytkownicy wieczyści złożyli wniosek o sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości. W toku prowadzonego postępowania uzyskano opinie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostek miejskich. Wydział Planowania Przestrzennego wskazał jedynie, że działka podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Piasek i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod budowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami lub budynkami usługowymi. Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie prowadzi tam inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska również nie wniósł tutaj uwag, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wskazało, że nieruchomość jest zabudowana dawnym dworem, wobec czego jest obecnie wpisana indywidualnie do rejestru zabytków. Małopolski Konserwator Zabytków wyraził również zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie występuje żadne z ustawowych wyłączeń wykluczających sprzedaż nieruchomości w powyższym trybie zawartej w art. 198g ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości. Z przeprowadzonej analizy również stanu prawnego i faktycznego wynika, iż użytkownikom wieczystym przysługuje tutaj możliwość nabycia prawa własności tej nieruchomości gruntowej opisanej w przedmiotowej sprawie. W operacie szacunkowym wartość prawa własności przedmiotowej działki została określona na kwotę 510.822 zł. Zatem cena sprzedaży z uwzględnieniem wartości nieruchomości wynosi w przypadku sprzedaży w formie jednorazowej 306.493,20 zł, w przypadku rozłożenia na raty to będzie cena 383.116,50 zł. Jednak to są ceny uwzględniające większą bonifikatę, bonifikatę 50 %. Tutaj użytkownicy wieczyści wyrazili wolę nabycia prawa własności gruntu w warunkach finansowych, jednocześnie zwrócili się o zastosowanie maksymalnej bonifikaty i w uzasadnieniu swojego wniosku wskazali na datę powstania wyżej opisanego budynku i związany z tym wpis przedmiotowej nieruchomości gruntowej do rejestru zabytków. Złożyli też oświadczenie o dokonywaniu remontów wyłącznie ze środków własnych. Z uwagi na fakt, iż tutaj ustawowa stawka bonifikaty wnosi 50 % ceny właściwy organ może za zgodą odpowiedniego Wojewody, albo Rady lub Sejmiku powyższych lub obniżyć tę bonifikatę. W naszym przypadku tej właśnie Rada Miasta Krakowa może zastosować inną bonifikatę. Analizując sprawę uznaliśmy, że w świetle tych zasad racjonalnego gospodarowania nieruchomościami zasadnym jest jednak tutaj obniżenie bonifikaty z 50 % do 5 % ceny nieruchomości. Zatem przy zastosowaniu bonifikaty wynoszącej 5 % ceny sprzedaży wynosiłaby w formie jednorazowej 291.168,54 zł, w przypadku rozłożenia na raty 363.960 zł.

W przypadku jednorazowego wniesienia cena sprzedaży będzie, kwota bonifikaty, samej bonifikaty wyniesie 15.324,66 zł. W razie rozłożenia na raty cena sprzedaży, ceny sprzedaży ta kwota bonifikaty wynosi 19.155,83 zł. Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję, dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 23 wrzesień 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 25 wrzesień 2025 godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań, **druk 847**. Referuje Pani Agnieszka Nowowiejska – Jamrozik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Nowowiejska – Jamrozik
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie i Panowie Radni!
Przedmiotowa sprawa dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na ustanowienie hipoteki na działkach, które staną się własnością Gminy Miejskiej Kraków w celu zabezpieczenia płatności Gminy Miejskiej Kraków na dwie raty ceny zakupu terenów w Borku Fałęckim po były kempingu Krakowianka. Gmina Miejska Kraków zamierza pozyskać do zasobu gminnego w drodze umowy kupna – sprzedaży nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne numer 64, 262/3, 262/2, 65/2, 17/9, 17/7, 261/1, 261/9, 17/4, a także w drodze umowy darowizny działek 262/4 oraz 244/4. Działki łączna powierzchnia działek, które nie są tutaj przekazywane w drodze darowizny to jest 4 ha, ponad 4 ha 74, natomiast działek tych przekazywanych w drodze darowizny to jest 11,47 ara. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z właścicielem terenu spółką UBM Residence Park Zakopianka spółka z o.o. uwzględniono warunki finansowe nabycia nieruchomości za łączną kwotę w wysokości 23.156.854 brutto, ponadto ustalono ze spółką, że kwota będzie płatna w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 6 mln zł płatna będzie do, będzie zlecona do wypłaty w 25 roku w dniu zawarcia umowy notarialnej, natomiast druga rata w wysokości 17.156.854 zł brutto płatna będzie do końca lutego 26 roku. Spółka niestety, może nie niestety, ale to chyba oczywiste, że uwarunkowała zbycie tej nieruchomości od ustanowienia hipoteki na nabywanych działkach w celu zabezpieczenia płatności drugiej raty i z uwagi na powyższe Gmina Miejska Kraków w umowie notarialnej ustanowi hipotekę łączną na pozyskanie nieruchomości do sumy 25.735.000 zł z najwyższym pierwszeństwem. W budżecie miasta Krakowa na 25 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2025 – 2046 zabezpieczone zostały środki finansowe na wykup przedmiotowych nieruchomości w łącznej wysokości 23.156.854 zł, w związku z powyższym mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a także z uchwały Rady Miasta Krakowa skutkujące tym, że tutaj jest niezbędne wyrażenie zgody przez Radę Miasta Krakowa na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach, które są planowane do pozyskania do zasobu gminnego konieczne jest podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję, dziękuję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 23 wrzesień 2025 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na 25 wrzesień 2025 godzina 15.oo.

Przechodzimy do projektu w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 829 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady. **Druk 829** referuje Pani Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Dzień dobry. Na początek Panie Przewodniczący chciałabym tylko zgłosić, że wpisaliśmy, jako referenta również/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ale zawsze jest, jako referent i może być ekspert spoza, ale wśród Radnych robimy, że jest jeden, znaczy to jest stała praktyka. Mogą Państwo wybrać, ja się nie upieram, może to być Pan Łukasz, jakby dla mnie nie jest problem.

Radna – p. A. Owca
To w takim razie Radny Maślona wystąpienie klubowe. Dobrze, klubowe weźmiesz? Dobrze. Szanowni Państwo! Szanowni Radni! Szanowni Państwo! 21 października 2024 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, która została wydana na wniosek Prokuratora Generalnego, który zmierzał do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób należy rozumieć i należy stosować przepisy ustawy dotyczące naliczania stawki podatku od nieruchomości, od lokali, części budynków sklasyfikowanych, jako lokale mieszkalne, które pozostają własnością przedsiębiorców i w tym przypadku w pytaniu służą do najmu krótkoterminowego. W związku z tym zapytaniem, z tym wnioskiem Prokuratora Generalnego Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w której wskazał bardzo bezpośrednio, że jedyny przypadek, w którym te lokale mieszkalne mają mieć stawkę podatku od nieruchomości naliczaną, jako mieszkalną to są, to jest sytuacja, w której one pełnią, zaspokajają potrzeby mieszkaniowe osób, które po prostu w nich mieszkają. Odpowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawiała wątpliwości, co do tego, że w przypadku, w którym przedsiębiorca wynajmu na najem krótkoterminowy, czyli prowadzi po prostu działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu lokalu to wówczas jest to działalność gospodarcza, a za tym idzie inna stawka podatku od nieruchomości. Stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla tych lokali mieszkalnych lub części budynków, które są zajęte na działalność gospodarczą. Sąd Administracyjny w tej samej uchwale wskazał również pewną kwestię, która jest trochę mniej głośna, jeszcze, w debacie publicznej, kwestię trochę trudniejszą do sprawdzenia, ale kwestię, która dzisiaj jest przedmiotem naszego omówienia w tym punkcie. NSA wskazał wprost, podobnie traktować należy sytuację, w której podatnik, przedsiębiorca wprawdzie wzniósł budynek mieszkalny, albo nabył budynek lub jego część jednak nie dokonuje sprzedaży lokali mieszkalnych, ani ich nie wynajmuje na cele zgodne z przeznaczeniem, trwałe pustostany. Ze zjawiskiem takim często spotykać się można wówczas, gdy lokale mieszkalne nabywane są lub realizowane w celach inwestycyjnych, jako forma długoterminowej lokaty środków finansowych w oczekiwaniu na wzrost cen. Praktyka znana z działalności między innymi funduszy inwestycyjnych. Budynki takie lub ich części można kwalifikować do kategorii towaru mającego na celu zabezpieczenie na przyszłość źródła przychodów, którym jest działalność gospodarcza, a brak realizacji funkcji mieszkalnych ma charakter subiektywny stanowiąc efekt decyzji gospodarczych podatnika, element jego strategii ekonomicznej. W związku z tą uchwałą myślę i nie jestem w tym odosobniona, że musimy podjąć w Polsce, jako wszystkie gminy odpowiedzialne za pobieranie, naliczanie podatku od nieruchomości bardzo poważne

działania zmierzające do wypracowania zasad ustalania, które z pustostanów będą spełniać te enumeratywnie wymienione i konieczne do spełnienia równocześnie warunki, które sprawiają, że te pustostany powinny być objęte wyższą stawką podatku od nieruchomości. Tutaj w przypadku naszej uchwały kierunkowej ona ma zastosowanie w stosunku do stawek ustalonych uchwałą numer XIV/348/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2024 roku. Wedle tej uchwały przez nas przyjętej w zeszłym roku stawką dla lokali mieszkalnych jest 1,19 zł na metr kwadratowy lokalu, który służy do mieszkania oraz 34 zł za metr kwadratowy w przypadku lokali mieszkalnych zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą. Nasza uchwała kierunkowa nie zmierza do zmiany przepisów, nie zmierza do wydania żadnej nowej uchwały, nie wymaga wydawania nowych przepisów na żadnym szczeblu i przez żadne organy. Wymaga natomiast zastosowania nowej procedury przez Urząd Miasta Krakowa, takiej procedury, która doprowadzi nas do sytuacji, w której miasto ma informacje dotyczące tego, po co pustostany są pustostanami, dotyczącą tego, jakie tak naprawdę stawki podatku powinny być pobierane. Nasz projekt uchwały ma w tym momencie pozytywną opinię Prezydenta oraz pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Komisji Mienia i Mieszkalnictwa, obie wydane wczoraj. W przypadku Komisji Mienia i Mieszkalnictwa była to jednomyślność. W tym miejscu chciałabym podkreślić, jakie są cele i jakie są główne powody, dla których uważam, że powinniśmy podjąć jak najszybsze, bardzo pilne działania zmierzające do naliczania tej właściwej stawki podatku od nieruchomości. W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to, że Kraków jest szalenie zadłużony, jesteśmy rekordzistami pod tym względem i nie możemy ignorować sytuacji, w której zgodnie z prawem mamy prawo do naliczania wyższej stawki podatku od nieruchomości, który, jak Państwu przypomnę, jest podatkiem, z którego całość wpływu trafi do budżetu gminy. Z drugiej strony mamy gigantyczny kryzys mieszkaniowy, który nasze miasto dotyka szczególnie. Według danych na 2024 rok opublikowanych swoją drogą dzień przed złożeniem przez nas tej uchwały jesteśmy rekordzistą na skalę Europy pod względem tempa wzrostu cen mieszkań. W Krakowie ceny mieszkań rosną szybciej niż w jakimkolwiek innym mieście europejskim. To jest coś, co będzie miało i już ma przełożenie na nasze społeczeństwo, na to, czy ludzie przyjeżdżają do Krakowa, czy na przykład studenci po studiach zostają w Krakowie, czy ludzie w Krakowie będą mieszkać, czy wyjadą do innych miast lub będą dojeżdżać do nas spoza miasta. W przypadku tego podatku mamy możliwość dokonania po prostu bez żadnych zmian w prawie jakiegoś takiego trochę przełomu. I w tym miejscu powiem argument, który może nie jest oczywisty z mojej strony, natomiast wiem, że dla wielu osób będzie z jednej strony uspokojeniem, a z drugiej strony pewnym wytłumaczeniem tego, co tak naprawdę tutaj chcemy zrobić. To naliczanie podatku to nie jest atak w osoby, które odziedziczyły mieszkanie po babci i w nim nie zamieszkały, to nie jest ten przypadek i nie ma przepisów, które pozwalałyby miastu naliczać od takiego pustego mieszkania po babci, w którym po prostu nikt jeszcze nie zamieszkał podatku jak od działalności gospodarczej. Ten podatek to jest dostosowanie tak naprawdę tych zobowiązań podatkowych, które dotyczą deweloperów do wszystkich innych przedsiębiorców z wszystkich innych branży. Przedsiębiorca, który jest właścicielem na przykład hal magazynowych płaci podatek w wysokości 34 zł za metr kwadratowy. Natomiast deweloper tylko ze względu na to, że działa w branży mieszkaniowej i akurat jego towar, tak jak wspomniał Naczelny Sąd Administracyjny jest zarejestrowany, jako mieszkanie, choć tej funkcji nie pełniło i ten towar tej funkcji nie pełni, jest obłożony stawką podatku 1,19 zł za metr kwadratowy, stawką zdecydowanie niższą z bardzo prostej przyczyny. Chcemy żeby ta niższa stawka dotyczyła mieszkańców, dotyczyła normalnych ludzi, którzy chcą mieć dach nad głową, tymczasem przedsiębiorcy, którzy traktują swoje pustostany, swoje mieszkania jak towar powinni płacić taką stawkę podatku od nieruchomości jak wszyscy inni przedsiębiorcy. Dlatego apeluję serdecznie do Państwa o głos

taki jak na komisjach, czyli o wsparcie tej uchwały. Będę też oczywiście służyć, jeśli Pan Prezydent będzie miał wątpliwości radą, dlatego, że już sporo na ten temat przeczytałam, mam nadzieję, że uda nam się wspólnie w Krakowie wypracować taki system, który przeniesie trochę ciężar odpowiedzialności, wykazania tego, jaka stawka podatku powinna być naliczana. To znaczy w mojej ocenie nie ma żadnego powodu, dla którego deweloperzy czy wielkie fundusze inwestycyjne powinny z automatu dostawać możliwość płacenia stawki podatku od nieruchomości właściwej dla zwykłych mieszkańców. To powinno być na ich głowach, żeby ewentualnie wykazać, że ta obniżona stawka podatku im przysługuje, bo na przykład wynajmują te lokale mieszkańcom, którzy stosują je po prostu do mieszkania, jako swoje mieszkanie, jako swój dach nad głową. Tymczasem w tym momencie jest to trochę obrócone po prostu w drugą stronę, stoi trochę na głowie i tylko ze względu na to, w jakim miejscu w ewidencji znajdują się lokale te gigantyczne podmioty, ci inwestorzy, spekulanci i deweloperzy płacą nagle stawkę właściwą dla zwykłych mieszkańców. Tak nie może być i mam nadzieję, że jednym głosem staniemy tutaj za uczciwością dla mieszkańców i przeciwko spekulacji na mieszkaniach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Wystąpienia klubowe Pan Łukasz Maślona, zapraszam.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ta uchwała to jest tak naprawdę walka z patologiami. I oczywiście wiemy doskonale, że jedna uchwała i jego rozwiązanie wdrożono nie jest remedium na całe zło, ale jednak szereg działań, które należałoby podjąć może dać taki efekt, w którym jednak te patologie związane z rynkiem mieszkaniowym przynajmniej ograniczymy. Jak wiemy ze spisu powszechnego jest obecnie w Krakowie 70 tys. pustostanów, oczywiście te dane możemy podważać, możemy nie do końca z nimi się zgadzać. Jeśli nawet ta liczba jest przesadzona to proste działanie matematyczne da nam odpowiedź, że z każdego tysiąca pustostanów, od których naliczalibyśmy taki podatek adekwatny, nieobniżony jak dla funkcji typowo mieszkalnej tylko właśnie adekwatny do działalności gospodarczej i takie stawki stosowali byłoby to 1,5 mln wpływu do miasta. Więc bez względu na to czy będziemy tutaj słyszeć głosy, że tych pustostanów jest 70 tys., 20, 30 czy 10 to każdy tysiąc tych pustostanów i poboru takiej opłaty to jest realny wpływ środków do miasta. I oczywiście jest potrzeba, duża odwaga ze strony urzędników. Wiemy już, że mamy wyrok NSA, mamy przykład Katowic, które tego typu działanie podejmują i oczywiście to, co przekonuje mnie do tego, że należy iść w tym kierunku to ten rwetes i hałas, który podnoszą deweloperzy, którzy mówią, że to po prostu uderzenie w rynek i jeszcze spowoduje i wywinduje ceny mieszkań. Skoro oni tak mówią to ja Szanowni Państwo jestem pewny, że to działanie jest dobre. Natomiast to, co istotne to abyśmy, jako Rada Miasta dali jasny przykład temu, że możemy ponad jakimikolwiek podziałami wspólnie zadziałać w tej sprawie, zobaczyć za jakiś czas, jakie są efekty tych rozwiązań i później ocenić, co jeszcze ewentualnie innego możemy zrobić. Bo żeby też Państwu powiedzieć wprost o problemie. Nie tak dawno w Polsce została przeprowadzona taka transakcja gdzie jeden z niemieckich funduszy wykupił mieszkania, ponad 5 tys. mieszkań w kilku miastach w Polsce, w Krakowie również, nie wiemy dokładnie jaka to była liczba, za kwotę 2,4 mld zł. I właśnie przeciwko takim spekulacjom jest ten projekt uchwały, przeciwko temu, żeby fundusze inwestycyjne duże nabywały duże pakiety mieszkań i bardzo często nawet nie wynajmowały ich tylko właśnie przetrzymywały, dlatego, że w Krakowie mamy bardzo duży wzrost wartości nieruchomości. I to napędza kolejne wzrosty, a tak naprawdę ogranicza dostęp mieszkańcom do dostępnych cenowo mieszkań. I tworzy się coraz

większa luka czynszowa, o czym Państwo doskonale wiedzą. I tak jak wspomniałem na początku jedno rozwiązanie nie jest remedium na wszystko, ale musimy podjąć szereg różnych działań po to, żeby tym mieszkańcom, którzy chcą nabyć mieszkanie lub je wynająć mogli to zrobić w cenach, które nie są dla nich zaporowe, bo wiemy już, że jest problem, że do Krakowa przychodzi coraz mniej uczniów do szkół średnich albo studentów, ponieważ dla nich kosztem zaporowym jest wynajem nieruchomości. I wiele osób zdolnych również wybiera inne miasta i tam studiuje, chociażby w Katowicach, dlatego, że koszty są o wiele niższe życia, a między innymi największym kosztem jest koszt związany z ceną nieruchomości. Wiemy również, że dramatycznie mamy niską ilość mieszkań miejskich, komunalnych, to jest niewiele, ponad 14 tys. i jeśli nie przyspieszymy tutaj również działań to wiemy doskonale, że ten jeden ruch, który dziś podejmie nie pomoże. Ale to jest myślę bardzo jasny sygnał, że Rada Miasta myśli o tym problemie i przede wszystkim chcemy walczyć z tymi patologiami, o których wspominałem. Są też inwestorzy, deweloperzy, którzy mówiąc wprost oddają blok do użytkowania i zatrzymują sprzedaż, nie sprzedają, bo czekają, bo widzą, że galopują ceny i de facto nie muszą sprzedawać, jeśli nie mają kredytu i ja sam wiem, że tacy inwestorzy są. Oczywiście jest część takich, którzy się kredytują i wtedy rzeczywiście ta narracja, że deweloperowi zależy na szybkiej sprzedaży może i jest prawdziwa, ale to nie jest tak, że rynek jest jednorodny. I ostatnia rzecz, przychodzimy z tym projektem uchwały, bo bardzo często słyszymy od Państwa, że Klub Kraków dla Mieszkańców nie wprowadza uchwał, które mogą przynieść jakiekolwiek dochody do budżetu. To Szanowni Państwo jesteśmy, liczymy na to, że jednomyślnie nie będzie teraz pretekstów w stylu, że będzie ktoś bronił rzekomego Kowalskiego, w którego uderza ta uchwała, a de facto bronił lobby deweloperskiego i zagłosuje przeciw. Mam nadzieję, że tak jak na komisjach również tutaj w tym głosowaniu dzisiaj damy jasny sygnał. Cieszę się, bo wiem, że urzędnicy też w tym temacie już zaczęli działać, natomiast dobrze, żeby Rada jasny sygnał przekazała też wszystkim, że w Krakowie, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy to z tymi spekulacjami na pewno nie można sobie pozwalać na wszystko, albo, że w ogóle ich nie powinno być. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję i Pan Radny Michał Ciechowski proszę, otwieram dyskusję.

Radny – p. M. Ciechowski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja mam pytanie do wnioskodawców, bo mam oczywiście wątpliwości, bo inicjatywa oczywiście jest cenna, ale mam pytanie czy nie obawiają się Państwo, że koszty tego poniosą osoby, które później będą kupować te mieszkania, czyli, że ceny, które teraz są po prostu poniosą osoby, które te mieszkania kupią. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest, jaka to może być skala w Krakowie, bo tutaj widzę rozbieżności, w stanowisku Pana Prezydenta jest napisane, że chyba dwa takie przypadki są w Krakowie, więc też chciałbym zapytać ewentualnie stronę Pana Prezydenta czy ewentualnie były rozeznania, jaka to może być skala tych pustostanów w Krakowie, ewentualnie czy wnioskodawcy wiedzą, jaka to jest skala tych pustych mieszkań w Krakowie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy proszę bardzo.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Pomysł oczywiście jest godny poparcia, co do kierunków działania i co do idei. Faktycznie pochodzi z Katowic. Oni, jako, znaczy nie pochodzi z Katowic, oni, jako pierwsi zareagowali na wyrok sądu z października zeszłego roku, co też trochę dziwne, że żaden z samorządów na to nie wpadł wcześniej i faktycznie jest tak, że Prezydent Krakowa w przypadku dwóch budynków mieszkalnych prowadzi działanie w postaci weryfikacji czy budynki są mieszkalne czy są na działalność gospodarczą w postaci wynajmu systemowego prowadzone. Natomiast ja chciałbym poruszyć dwa wątki. Po pierwsze jest ekspertyza prawna Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, która trochę szerzej traktuje kwestie identyfikacji budynku czy on ma charakter mieszkaniowy czy usługowy, jaki podatek powinien od niego być, od niego powinien być płacony, profesorowie się tu głównie skupiają na wyroku również NSA z 9 lutego 23 roku, że jest mowa o tym, że stawka ta powiązana jest z kategorią budynku, a nie sposobem jego użytkowania. Więc to jest o tyle istotne, do tego, co mówił Pan Radny Maślona na przykład, które wiąże ich do transakcji, która się odbyła w Polsce w ramach 5 tys. mieszkań, zawarta w ewidencji, wskazano, że zawarta w ewidencji gruntów i budynków, zawarte dane można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich tworzą dane bezwzględne /…/, ich zmiana może mieć miejsce tylko w stosownym trybie administracyjnym, do kategorii tej można zaliczyć dane ewidencyjne dotyczące wyznaczenia funkcji, obszaru, granic działek gruntu, a także rodzaj zabudowy i powierzchni użytkowej położonych na tych gruntach budynków. Drugą kategorię stanowią dane o względnej mocy wiążącej, to jest zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Nie będę czytał całej ekspertyzy, to jest tylko jeden wątek. On ma znaczenie o tyle, że my mamy w Krakowie do czynienia z kilkoma sytuacjami. Transakcja, o której Pan Maślona wspomniał dotyczy prawie na pewno budynków o charakterze usługowym, w których są jednostki mieszkalne, czyli budynków wybudowanych na terenach usługowych do wynajmu dla ludzi. W Krakowie od wielu lat walczymy o to, żeby miasto nie wyrażało zgody na wydzielanie lokali do księgi wieczystej, żeby te quasi mieszkania nie były miejscem obrotu między mieszkańcami i osobami fizycznymi i faktycznie kupują je albo firmy deweloperskie, albo fundusze inwestycyjne, przy czym oni, jeżeli budują na usługach z automatu płacą 34 zł, bo to jest obiekty usługowe ala hotel czy hostel. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja nie znam sytuacji takiej jak Pani Radna Owca przytoczyła, że są fundusze, które kupują spekulacyjnie, trzymają mieszkania, a następnie je sprzedają. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce to faktycznie oni powinni płacić jak najwyższy podatek, bo to mieszkanie jest nabyte celem sprzedaży, czyli prowadzenie działalności gospodarczej, ono nie jest nabyte celem zamieszkania, nawet abstrahując od wyroku sądu, że można mieć kilka miejsc, w których się mieszka. To jednak ciężko mówić, że jeżeli ktoś kupił blok to będzie mieszkała we wszystkich tych mieszkaniach. Więc oczywiście to jest istotne, natomiast mnie się wydaje, że najistotniejszym odbiorcą, czyli podmiotem, rodzajem podmiotów, do których ta uchwała jest adresowana to są osoby prowadzące działalność w postaci najmu krótkoterminowego. Jest inny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie w trybie najmu krótkoterminowego, czyli przez platformy pośredniczące to powinien zarejestrować działalność gospodarczą, ponieważ jest inna forma wynajmu, czyli ktoś wynajmuje w terminie, na tzw. najem długoterminowy i wtedy to opodatkowuje, jako osoba fizyczna według stawek ustalonych przez Ministerstwo Finansów, tam jest ryczałt, albo jakieś inne stawki. Natomiast to jest jeden najem, a co innego jest najem krótkoterminowy za pośrednictwem platformy wynajmu. W związku z tym to jest główny odbiorca tego typu rzeczy i tutaj Urząd Miasta powinien skoncentrować się na tych, którzy prowadzą działalność niezarejestrowaną, bądź mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, a w mieszkaniach,

które wynajmują na najem krótkoterminowy płacą podatek jak od lokalu mieszkalnego, prowadząc działalność gospodarczą. I druga rzecz to są kwestie hosteli, które również często potrafią w ten sposób działać. Ja tylko na koniec chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo cieszę się z tego, co Pani/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Przewodniczący cztery minuty.

Radny – p. G. Stawowy
Już kończę, jedno zdanie. Bo Pan Radny Gibała zrobił wpis, że w Krakowie jest 70 tys. pustostanów, a jednocześnie wielu ludzi nie stać na mieszkania. Ja cieszę się z deklaracji Pani Radnej Owcy, że to nie chodzi o mieszkania zwykłych krakowian, bo wpis Łukasza Gibały o 70 tys. mieszkań dotyczy pustostanów, które pewnie w większości są własnością osób fizycznych, kupowane dla dzieci, przejęte w drodze spadku, albo, jako inwestycja kapitałowa, bo tak jak mieszkańcy zwracają się do Państwa tak do mnie kilka osób się zwróciło z zapytaniem czy to oznacza podwyżkę podatku od nieruchomości dla osób, które mają mieszkanie w spadku, a którego nie zamieszkują. I cieszę się z tej deklaracji, ponieważ przez dwa tygodnie w Krakowie była obawa, że Państwo chcecie podnieść podatki od mieszkań, które są niezamieszkałe, a są własnością osób fizycznych. Dziękuję za to wyjaśnienie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Maciej Michałowski proszę bardzo.

Radny – p. M. Michałowski
Pani Przewodnicząca!
Ja tutaj Radnemu Michałowi Ciechowskiemu powiedziałem, że odpowiem, chociaż trochę pytaniem, bo Pan Radny pytał o to czy mieszkania nie wzrosną i mieszkańcy na tym nie stracą, jakby troszkę odwrócić pytanie czy Pani Radna Owca zakłada to, że jeżeli będzie podwyższenie podatku od nieruchomości właśnie tych pustostanów deweloperskich czy deweloperzy nie będą się starali jednak szybciej sprzedawać takie mieszkania i będą te mieszkania tańsze, bo może być taka sytuacja. Więc może być efekt pozytywny dla mieszkańców. To takie pytanie ode mnie, więc dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Łukasz Maślona proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja odpowiem może w tej kwestii interpretacji, że faktycznie wyroki NSA mogą być różne, natomiast jedyną chyba, tak, chodzi też o to, że jedyną metodą żebyśmy ewentualnie poznali czy interpretacja właściwa tego wyroku ostatniego NSA z 2024 roku jest właściwa, tak jak zaczniemy naliczać te stawki według tej interpretacji i ewentualnie ktoś rozumiem, bo zazwyczaj jednak ludzie będą składać wnioski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, będą chcieli przejść całą ścieżkę, żeby udowodnić, że Urząd niewłaściwie tenże podatek pobiera, więc my wtedy dopiero rzeczywiście poznamy tę ostateczną odpowiedź. Natomiast uchwała właśnie ma wyjść naprzeciw temu żebyśmy to zaczęli robić na skalę trochę większą, bo też te fundusze inwestycyjne, o których mówimy to też są fundusze emerytalne, które wiemy, że te z zachodu już są zainteresowane rynkiem mieszkaniowym w Polsce, a szczególnie w dużych miastach, a Kraków z całą pewnością chyba jest najbardziej atrakcyjny,

bo dla nich, a niestety niezbyt atrakcyjny dla mieszkańców, bo ten przyrost wartości nieruchomości rok do roku wiemy, że jest przynajmniej kilkunastoprocentowy. W związku z tym jakby wychodząc, mam nadzieję, że to poniekąd jest częściowo odpowiedź, że jak nie sprawdzimy to nie dowiemy się czy to rzeczywiście działa. My oczywiście tak jak wspomniałem nie mówimy, że to jest remedium na całe zło, natomiast Katowice przypomnę wychodzą z prostego założenia, wydają nakaz takiego podatku podwyższonego i ewentualnie właściciel musi udowodnić, że wykorzystuje to mieszkanie na cele mieszkalne dla osoby fizycznej. Bo to jest jeszcze klucz, że tak naprawdę pytanie jest takie gdzie tu ta interpretacja pójdzie, czy to jest tak, że my możemy wyznaczyć tą kwotę 34 zł teraz i żądać od właściciela nieruchomości, że jeśli on nie zgadza się z tą decyzją to przychodzi i mówi, ale ja zamieszkuję i wtedy dojdzie do trochę takiej paranoi, że będą ludzie, którzy mają po 5, 6 mieszkań i okaże się, że w każdym mieszkają. Ale myślę, że w tej Radzie nie ma, co mówić o tym gdzie, kto mieszka, ważne jest to, że czuje gdzie funkcjonuje. Natomiast to, o czym też Pan mówi, że jeśli chodzi o osoby fizyczne to wydaje mi się, że dużo lepszym narzędziem do tego w przyszłości mógłby być tzw. podatek od nadmiernej ilości mieszkań. Czyli jak ktoś ma 4, 5 i powyżej trzeciego jest taki postulat, żeby tego typu opłaty były, natomiast nie, to nasze narzędzie raczej skłania się ku temu i na pewno skłania się ku temu, żeby nim uderzyć w przedsiębiorców tych, którzy prowadzą działalność w celach spekulacyjnych, nabywają, natomiast podatek od nadmiarowej ilości mieszkań, nie można go mylić z podatkiem katastralnym, bo podatek katastralny jest od każdej nieruchomości. Więc to od nadmiarowej ilości mieszkań. Myślę, że to jest też w miarę dobry kierunek i myślę też, że na poziomie klubu zastanowimy się nad tym czy tutaj Rada Miasta też nie mogłaby z jakąś inicjatywą wyjść, oczywiście już nie do Pana Prezydenta, tylko rezolucji, bo tych rozwiązań musimy szukać, żeby przynajmniej kilka różnych było opcji, które możemy zastosować i to realnie dopiero może jakkolwiek wpłynąć. Natomiast oczywiście nic tak dobrze nie wpłynie na obniżkę cen mieszkań, jeśli miasto stanie się w końcu graczem na rynku mieszkaniowym, o tym się mam nadzieję za niedługo przekonamy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo Radni!
Jeśli chodzi o moje obawy związane z tym, jakie mogą być skutki w cenach mieszkań zastosowania tej uchwały, zastosowania tych procedur pełna zgoda, moim zdaniem skutkiem będzie to, że po prostu jest szansa na to, że zwiększy się podaż mieszkań na rynku mieszkaniowym, dlatego, że są tak naprawdę dwie możliwości, albo spekulanci, deweloperzy zaczną płacić wyższy podatek od nieruchomości i wtedy zyskamy po prostu w czystym wpłynie z podatku od nieruchomości, albo stwierdzą, że jednak nie opłaca im się tych mieszkań przetrzymywać i po prostu wynajmą je na cele mieszkaniowe lub sprzedadzą. Obie te opcje są dla miasta cenne i pozytywne z prostej przyczyny, mamy za mało mieszkań. Mieszkania są drogie, dlatego, że są przetrzymywane, dlatego, że są wykorzystywane na najem krótkoterminowy i ukrócenie tych praktyk i używanie lokali mieszkalnych, jako mieszkań jest dla miasta i jego mieszkańców pozytywne. Jeśli chodzi o to, o czym mówił Przewodniczący Stawowy to znaczy to, że głównym adresatem są osoby prowadzące działalność polegającą na najmie krótkoterminowym, no nie, to znaczy ta uchwała NSA, o której mówię jest, odpowiada na to właśnie pytanie, to jest dokładnie również o tym, tak, oczywiście najem krótkoterminowy powinien być opodatkowany również w zakresie podatku od nieruchomości jak działalność gospodarcza. Tutaj pełna zgoda, natomiast mówimy o

pustostanach i nie możemy zapomnieć o tym, że to też jest tą uchwałą objęte. Nie możemy się zatrzymać na najmie krótkoterminowym, dlatego, że wówczas właśnie dopuszczamy sytuację taką jak ta, o której przed chwilą mówiliśmy, to znaczy przetrzymywanie w celach inwestycyjnych, w celach spekulacyjnych lokali mieszkalnych, które mogłyby służyć mieszkańcom na rynku mieszkaniowym. Jeżeli do Pana Przewodniczącego zgłaszali się mieszkańcy pytając o to czy ta stawka podatku obejmie ich mieszkania, które dostali w spadku i na stałe na przykład tam nie mieszkają, jestem przekonana, że Pan Przewodniczący odpowiedzialnie wyjaśnił mieszkańcom, że to nie jest wprowadzenie nowego przepisu, to jest interpretacja obowiązujących przepisów i nie ma najmniejszej możliwości, że ktokolwiek czy to uchwałą czy wpisem na Facebooku obciąży ich stawką podatku, która byłaby niezgodna z przepisami. Jeśli chodzi o to, o czym właśnie powiedział mój klubowy kolega Radny Maślona chciałabym powiedzieć, że oczywiście pełna zgoda, podatek antyspekulacyjny byłby świetnym rozwiązaniem, które pomogłoby ograniczać sytuację, w której mieszkania są traktowane jak towar spekulacyjny, w którym mieszkania, których podaż nie jest nieograniczona, bo wszyscy doskonale wiemy, że po prostu fizycznie nie zmieścimy tych mieszkań więcej na przykład do centrum Krakowa, nie powinny być przedmiotem spekulacji, że jeśli chcemy, żeby ci najbogatsi, którzy mają w coś inwestować inwestowali tak, żeby działać pozytywnie dla społeczeństwa, pozytywnie dla naszej gospodarki to to powinna być innowacja, to powinny być ewentualnie obligacje, droga otwarta, natomiast inwestowanie w mieszkania ma po prostu katastrofalne skutki społeczne, które w Krakowie widzimy jak na dłoni. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to będzie coraz bardziej aktualny temat, który będzie dotykał nas coraz bardziej, bo następne pokolenia nie będą w stanie wyprowadzić się od rodziców, nie będą w stanie przyjechać do Krakowa na studia, nie będą w stanie pozwolić sobie na to, żeby założyć w Krakowie rodzinę. I jeżeli my, jako politycy, samorządowcy, działacze nie podejmiemy rękawicy przeciwdziałania kryzysowi mieszkaniowemu czy to poprzez właściwe naliczania podatku od nieruchomości, ewentualnie wprowadzenie podatku antyspekulacyjnego, wprowadzanie takich rozwiązań, które służą mieszkańcom, a nie spekulantom i deweloperom to na nas będzie spoczywała odpowiedzialność pogłębiającego się kryzysu społecznego na skalę tak naprawdę europejską, który zobaczymy tutaj wcześniej niż w wielu innych miejscach w całej Europie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Michał Drewnicki proszę bardzo.

Radny – p. M. Drewnicki
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja w pełni popieram ten projekt uchwały, co więcej mam zastrzeżenia do siebie, że sam na taki projekt nie wpadłem, pomysł, hańba. Natomiast powiem jedno, koniec z tym, żeby deweloperów w każdej możliwej sytuacji klepać po plecach i mówić, że wszystko jest fajnie w czasie, gdy fajnie nie jest. Ja mam dla potwierdzenia jakby słuszności tej inicjatywy cytat krakowskiej przedstawicielki, szefowej Związku Firm Deweloperskich, która troszkę ponad pół roku temu, więc stosunkowo niedawno jasno potwierdziła, że te działania, ja bym je nazwał spekulacyjne, są realizowane, ona, tam była dyskusja na temat cen mieszkań, czy jeśli ceny spadają, będą spadać albo są zamrożone to czy deweloperzy będą sprzedawać i ona stwierdziła, że to nie sprawi, że będziemy sprzedawać lokale po niższych cenach czy oferować drastyczne obniżki. Po prostu mówi to przedstawicielka deweloperów, wolimy poczekać i tak niestety będzie. To jest nic innego jak manipulacja rynkiem, a przynajmniej zdanie, które może sugerować, że do tej manipulacji rynkiem dochodzi, co zasadniczo w polskim prawie, jeśli weźmiemy rynki kapitałowe, jest zakazane, jest nielegalne. Więc

dlaczego jeśli jedna spekulacja w branżach finansowych jest ściśle kontrolowana i przez wszystkie instytucje od UOKiK począwszy na innych aż do prokuratury dochodząc to jest ścigane, to jest zakazywane, o tyle, gdy dochodzi do deweloperów to jakoś zawsze wszyscy nabierają wody w usta i tej spekulacji nikt się nie doszukuje. Dlatego też ja uważam po pierwsze, że taki podatek należy wprowadzić, bo to jest nic innego jak taki quasi podatek rzeczywiście od możliwej spekulacji, po drugie przydałaby się rzeczywiście ustawa, która wreszcie tą samowolkę niszczącą wolny rynek, bo to nie jest żaden wolny rynek, co mamy dzisiaj, wolny rynek polega na przestrzeganiu zasad antymonopolowych, na braku spekulacji, tymczasem, jeśli takie rzeczy się dzieją to trzeba reagować. Co więcej, ja dla potwierdzenia, dla potwierdzenia słuszności tej idei mogę przytoczyć słowa, albo decyzje Minister obecnego rządu, która też troszeczkę ponad pół roku temu jasno wydała dyspozycje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta, aby zbadał właśnie temat wysokich marż, jednych z najwyższych na świecie marż deweloperów w Polsce. Sama Pani Minister obecnego rządu sugerowała i obawiała się, że właśnie do takich działań spekulacyjnych czy manipulacji rynkiem dochodzi, bo wstrzymywanie mieszkań jest manipulacją rynkiem, podaż się ogranicza, ceny rosną. Sama Pani Minister o tym mówiła, że od 2014 roku do tego roku marże deweloperów, zyski wzrosły 20 – 30 %, to jest niepokojące. Co więcej, były statystyki z poprzednich lat, które pokazywały, że polscy deweloperzy mają jedne z najwyższych na świecie zysków netto. Więc drodzy Państwo pora przestać klepać deweloperów po plecach, żeby nie powiedzieć po innych częściach ciała, wypowiedzieć wojnę tym nieuczciwym praktykom, spekulacjom, bo to jest zaprzeczenie wolnego rynku, co się dzisiaj dzieje, to jest sprzeczne z polskim porządkiem prawnym i to jest wreszcie sprzeczne z prawem mieszkańców, prawem ludzi do uczciwych cen i kupna mieszkania na uczciwych warunkach. Dlatego ja się cieszę i gratuluję projektodawcom, że taki projekt wymyślili i liczę na to, że on będzie przyjęty, a Prezydent potem zaproponuje taki projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, który będzie odpowiedni na nasze warunki.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy drugie wystąpienie.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca!
Ja tylko chciałem do Pani Owcy powiedzieć, że ja właśnie obiecałem tym mieszkańcom, że zapytam czy ten wpis z 3 września dotyczący 70 tys. mieszkań, które są pustostanami Pana Radnego Gibały dotyczy wszystkich czy nie. Zapytałem, uzyskałem odpowiedź, już wiemy, że Pan Radny trochę, znaczy ktoś, kto robił ten wpis, bo ja nie wierzę, żeby Łukasz osobiście taki wpis zrobił, przecież ma wiedzę na temat sytuacji mieszkaniowej Krakowa jednak trochę go poniosła fantazja. Więc sprawę mamy wyjaśnioną, możemy uznać za zamkniętą. Natomiast ja przekażę tym osobom, które pytały, że to był nieprecyzyjny wpis i nie dotyczy mieszkań osób fizycznych. Natomiast ja jestem zachwycony tym, co Michał zrobił Drewnicki, bo to jest fascynujące jak można wyrazić oburzenie i pastwić się na branży, której wszyscy nienawidzą pod vox populi i może to robić członek partii, który chciał być Posłem partii, które rządziła w Polsce, wprowadziła kredyt 2 %, który doprowadził w Krakowie do wzrostu cen mieszkań o 60 % w ciągu dwóch lat Michał, w ciągu dwóch lat obowiązywania kredytu 2 % ceny mieszkań w Krakowie wzrosły o 64 albo 66 % w związku z tym kredytem. Więc jeżeli my na tych doświadczeniach, następny rząd na szczęście wycofał się z podobnego kredytu, bo taki wzrost na rynku nieruchomości w sposób naturalny nie funkcjonują, są stymulowane jakimś sztucznym stymulatorem. Tym stymulatorem była dramatyczna propozycja kredytu 2 %, który wygenerował gigantyczny wzrost ceny mieszkań, dopiero za

tym pociągnął wzrost cen gruntów i stąd były te marże deweloperów. Publicznie na konferencjach mieszkaniowych, Łukasz Maślona pewnie potwierdzi, bo to też na tych konferencjach bywa, deweloperzy się chwalili, że nigdy tak mało nie budowali i nigdy tak dużo nie zarabiali dzięki rządowi PiS i dzięki kredytowi 2 %. W związku z tym twoje oburzenie jest absolutnie słuszne tylko pamiętaj o tym, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do wzrostu cen mieszkań w Krakowie o 60 % w ciągu dwóch lat, to jest rekord świata i najlepszy wynik w historii globu. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radna Agnieszka Paderewska proszę bardzo.

Radna – p. A. Paderewska
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ta uchwała nie przeszła dzisiaj jednogłośnie. Trzeba się jasno opowiedzieć, tak, tak, nie, nie wśród obecnych Panie Przewodniczący, ponieważ trzeba się jasno opowiedzieć czy jest się po stronie mieszkańców czy jest się po stronie wąskiej grupy beneficjentów, którzy są jądrem patologii i nieuczciwych praktyk. I myślę, że będzie ponad klubowy i ponad partyjny, ponad partyjna i ponad klubowa zgoda, co do tego. A co do wypowiedzi Pana Przewodniczącego a propos działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, być może nie wszystko wyszło tak jak powinno, być może rzeczywiście były pewne dziedziny, które nie sprawdziły się, ale liczą się intencje, a intencje były słuszne. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja szczerze mówiąc miałem nie wypowiadać się, ponieważ wydawałoby się, że ta uchwała powinna mieć 100 % poparcie, ona jest i zasadna i sensowna i ciężko podważyć. Widzę, że niektórzy, ja nie chcę wywołać zbędnie dyskusji, więc nie będę mówił po nazwisku, ale niektóre osoby mają problem z tą uchwałą chyba z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty, dobry pomysł wychodzi z klubu opozycyjnego Kraków dla Mieszkańców, więc trzeba go z definicji oczywiście poprzeć, ale pokazać, że on nie do końca jest dobry i Prezydent ten dobry pomysł poprawi i on wtedy dopiero będzie dobry, bo Prezydent poprawił coś, co klub opozycyjny źle zaplanował. Z drugiej strony, czyli z tą uchwałą niektórzy Radni mają problem, bo on jednak dotyka deweloperów, a z tej mównicy ciężko jest bronić wprost deweloperów, więc szuka się pewnych wymówek, aby jednak najlepiej zachować status quo dla tych deweloperów, którzy tak jak tutaj mówił Pan Przewodniczący Drewnicki jednak mają ponad ponadnadmiarowe zyski. Ja przyznam szczerze, bo rozmawialiśmy Panie Przewodniczący o tych 70 tys. pustostanów, ja jednak doradzam, bo wiem, że Pan nie ma Facebooka, ale sam Pan się chwali, że odpowiednie osoby Panu donoszą, co się tam dzieje na tym Facebooku, jednak samemu przeczytać te posty, bo wprowadza Pan w błąd. Jakby Pan przeczytał sam ten post, a ja wiem, że ma Pan umiejętność czytania ze zrozumieniem to wywnioskowałby Pan, że Pan Przewodniczący Gibała mówiąc o 70 tys. pustostanów powołuje się na spis powszechny, który odbył się w Krakowie i są to dane GUS, jest to dana potwierdzona. I jako jeden, jedno z narzędzi rozwiązania tego problemu, czyli uruchomienia tych pustostanów, aby w nich zamieszkali mieszkańcy Krakowa, którzy szukają takich mieszkań było chociażby Społeczna Agencja Najmu, ludzie, którzy boją się wynajmować

swoich mieszkań, ponieważ boją się, nie mają doświadczenia z wynajmowaniem, a może miasto byłoby takim gwarantem. Kolejnym narzędziem, chociażby ten podatek, który w tej chwili proponujemy i gdy Pan Panie Przewodniczący sam przeczytał ten post to by Pan wiedział, że to, co w tej chwili Klub Kraków dla Mieszkańców proponuje to jest jedno z narzędzi, aby uruchomić jak największą pulę z tych 70 tys. pustostanów. Więc Panie Przewodniczący prośba, aby Pan odnosił się do, najpierw przeczytał, a tak jak mi się wydaje, ja nie chciałbym żebyśmy uprawiali tu politykę. Pan mówi o kredycie 2 %, ktoś tam miał pomysł kredytu 0 %, nie odnośmy się już do tej krajowej polityki, nie wrzucajmy tego, jest dobry pomysł, przecież Klub Prawa i Sprawiedliwości to nie jest Klub Kraków dla Mieszkańców, potrafi Klub Prawa i Sprawiedliwości powiedzieć, że pewne nasze pomysły są złe, potrafi powiedzieć, że są dobre, to samo doradzam Państwu, jeżeli pomysł jest dobry to po prostu proszę wyjść na mównicę i powiedzieć, ten pomysł jest dobry. Szkoda tylko, tak jak powiedział Pan Radny Drewnicki, że sam Klub Koalicji Obywatelskiej nie wpadł na ten pomysł. Ba, ja głęboko żałuję, że nie wpadł na ten pomysł Prezydent Miszalski, bo my jesteśmy Radnymi i możemy coś podpowiadać tak jak uchwała kierunkowa, a Pan Prezydent jest odpowiedzialny za finanse miasta. I kończąc moją pierwszą wypowiedź, mam nadzieję ostatnią, Szanowni Państwo około 2 tys. pustostanów mogłoby dotyczyć właśnie ta uchwała i to jest, powołuje się na artykuł eksperta, który wypowiadał się dla mediów, biorąc pod uwagę na te 2 tys. pustostanów, ciężko podać dokładną kwotę, ponieważ nie wiemy dokładnie pod kątem metrażu, ale może to być około trzech, czterech milionów złotych dodatkowego wpływu, więc nie ma sensu tworzyć takiej atmosfery, że to dotyczy tylko dwóch spraw, to są dodatkowe miliony dla budżetu miasta Krakowa i gorąca prośba, abyśmy nie uprawiali polityki i przyjmijcie Państwo, że nasz klub potrafi, chce i będzie pracował do dobra miasta Krakowa.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Łukasz Maślona proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Szanowni Państwo!
Ja pokrótce się odniosę. Myślę, że to nie jest miejsce i czas żebyśmy rozmawiali o tej kwocie 70 tys. pustostanów, natomiast to jest też problem, ponieważ niestety, jako miasto my nie mamy zidentyfikowane tak de facto, co w tym spisie powszechnym wyszło, a mianowicie my nie wiemy, jaka ta pula pustostanów należy rzeczywiście do osób fizycznych, jaka do przedsiębiorców, którzy budują, jaka do przedsiębiorców, którzy spekulują, jaka do funduszy inwestycyjnych i w tym kierunku również idzie interpelacja, którą złożyliśmy z Radną Owcą o to, aby rzeczywiście w jakiś sposób pochylić się nad tym. Wiemy, że są narzędzia do tego też, żeby sprawdzać czy dane mieszkanie jest zamieszkane lub nie, ale to są też różne kwestie, więc mam nadzieję, że dziś to jest też początek takiej dyskusji, żebyśmy ewentualnie obalili ten mit tych danych, które wyszły ze spisu. Wiemy, że też tam wiele mieszkań zapewne jest takich, które niektóre osoby wynajmują, ale nawet nie zgłaszają tego wynajmu, wiemy, że miasto ma tym problem, bo nie ma też narzędzi żeby wychwycić tego typu jednak nadużycia, bo jak ktoś wynajmuje w celach zarobkowych to albo musi odprowadzać podatki, albo powinien rozpocząć działalność gospodarczą w tym kierunku. Natomiast też chciałbym bardzo, abyśmy nie przerzucali się też argumentami typu, która partia, co zrobiła, ja przez 12 lat byłem związany z rynkiem finansowym, od 2006 roku bardzo aktywnie obserwowałem to jak kolejne rządy nieudolnie sobie radziły z polityką mieszkaniową i każdy rząd ma bardzo dużo na sumieniu, bo owszem, kredyt 2 % przyczynił się do wzrostu, ale wcześniej mieliśmy mieszkanie dla młodych, czy rodzina na swoim, które rzekomo miały właśnie wspierać te

młode rodziny i osoby, ale wiemy, że były też ogromnym polem do nadużyć. W związku z tym tam też były dopłaty, tam też były różne inne formy. Mam nadzieję, że już żaden rząd ani żadna partia w przyszłości nigdy nie wymyśli takiego rozwiązania, że żeby problem mieszkaniowy i luki czynszowej rozwiązać to najważniejsze to dofinansować banki, jako ktoś, kto z tym rynkiem był związany powiem, że na pewno nie tędy droga, bo to zawsze prowadzi do tego, że ci, którzy mają sporo mieszkań mają ich coraz więcej, a ci, których nie stać nadal na te mieszkania nie stać. Więc chciałbym żebyśmy może spuścili tą energię trochę i ten balon i nie przerzucali się czy to Platforma czy PiS, bo wszystkie strony sporu politycznego mają dużo na sumieniu, jeśli chodzi o tą fatalną sytuację mieszkaniową, a szukajmy rozwiązań takich, które coś wnoszą. To dzisiejsze rozwiązanie wnosi, tak jak wspomniał już mój kolega Radny Michał Starobrat dla tych 2 tys. lokali gdyby to wyliczyć to rzeczywiście przy 50 m mieszkania to wychodzi ponad 3 mln zł podatku. W związku z tym są to spore środki, oczywiście nie załatają dziury finansowej, ale może pozyskane w ten sposób pieniądze mogą być bazą do tego, żebyśmy rozpoczęli w końcu program miejskiego budownictwa itd., itd., ale myślę, że można by długo, dziękuję i proszę oczywiście o poparcie projektu uchwały.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Przewodniczący Grzegorz Stawowy, trzecie wystąpienie.

Radny – p. G. Stawowy
Do trzech można występować. Ja bym chciał Panu Starobratowi powiedzieć, bo chyba go nie było na sali jak mówiłem po raz pierwszy, na pewno go nie było, bo przecież gdyby był to by słyszał, że powiedziałem, że pomysł jest dobry i jest wart poparcia. Ja od tego zacząłem w ogóle moje pierwsze wystąpienie, w związku z powyższym rozumiem, że cię Michale nie było na sali i nie słyszałeś tego, więc chciałem ci tylko powiedzieć, że nie ma tutaj propozycji czy pomysłu, żeby odrzucać. Rozmawialiśmy o pewnych szczegółach, które wynikały z zamieszania, które przy okazji się zrobiło, które zostało wygenerowane przez jednego z Radnych, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz ja myślę, że tutaj mieszanie Prezydenta Miszalskiego w kontekście tej uchwały jest nieuzasadnione, bo w przeciwieństwie do Katowic, które wysłały pisma i im niestety nie poszło jednak miasto Kraków już wezwało dwa podmioty do wyjaśnień. W związku z tym jest dwa kroki przed Katowicami. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Tomasz Leśniak proszę bardzo.

Radny – p. T. Leśniak
Ja poprę projekt, chociaż uważam, że nie będzie miał wcale takiego efektu antyspekulacyjnego, ponieważ ceny, wahania cen mieszkań są dużo wyższe niż ta stawka, którą potencjalny inwestor, nie potencjalny, inwestor będzie płacił przy wyższej stawce podatku od nieruchomości. Ale mówię, chciałem zapytać w sumie jak mamy Pana z Wydziału Podatków i Opłat czy w ogóle mamy jakąś wiedzę w tej chwili na temat działalności takich rzeczywiście dużych funduszy inwestycyjnych na terenie Krakowa, czy wiemy o tym, że były jakieś takie transakcje na więcej niż 100 mieszkań z rynku pierwotnego czy wtórnego w naszym mieście. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. I Radny Włodzimierz Pietrus proszę bardzo.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja chciałem tutaj się ustosunkować do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Grzegorza Stawowego, chyba się mu pomyliły te 60 %, bo kilkanaście procent to tak rok do roku, jeżeli chodzi o efekt tego kredytu, maksymalny i takie są dane oficjalne. Natomiast powyżej 60 % to wyście razem z Prezydentem Miszalskim podwyższyli śmieci dla przedsiębiorców w tym roku. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jacyś chętni Radni? Nie widzę. Pan Dyrektor chce się, jeszcze mam tutaj zgłoszonego mieszkańca, ale to za chwileczkę, Pan Dyrektor może się odniesie do tego. Pan Dyrektor Sławomir Klepacz.

Zastępca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat – p. S. Klepacz
Dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca! Panie Radne! Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Już dużo zostało powiedziane na ten temat. W skrócie chcę tyko zaznaczyć po pierwsze, że opinia Prezydenta w tej sprawie jest pozytywna, absolutnie się zgadza Prezydent tutaj z tą uchwałą, ale z uwagami. Te uwagi wydają się w tym kontekście, o którym tutaj było cały czas rozmawiane są cenne i dlatego je przedstawi. Pierwsza uwaga dotyczy samego przedmiotu opodatkowanie, jakim są te trwałe pustostany, o których mówi Naczelny Sąd Administracyjny. I proszę Państwa, co do zasady budynki mieszkalne lub ich części są opodatkowane stawką najniższą i to wynika z aksjologii społecznej, bo Państwo wspiera proces zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców, sprawa jest jasna. Dopiero z chwilą, kiedy następuje zmiana celu wykorzystania takiego mieszkania, kiedy mamy do czynienia z celem gospodarczym wówczas możemy zastosować stawkę najwyższą. I teraz sądy to jest stała linia orzecznicza, musi być takie mieszkanie, i to wynika też z ustawy, musi być takie mieszkanie zajęte na działalność gospodarczą. I takim klasycznym przykładem będzie na przykład gabinet stomatologiczny, punkt krawiecki, albo sklep w domu jednorodzinnym i wtedy absolutnie stosujemy stawkę najwyższą. Sąd Administracyjny w tej uchwale, i której rozmawiamy wskazał jeszcze jedną sytuację bardzo ważną i ta uchwała tej właśnie sytuacji dotyczy i to jest sytuacja, kiedy tak, po pierwsze budynek mieszkalny lub jego część, w tym lokal mieszkalny wyodrębniony, jest w posiadaniu przedsiębiorcy, pierwszy warunek. Drugi warunek, budynek ten jest wzniesiony lub kupiony jednak nie jest sprzedawany, ani nie jest wynajmowany na najem długoterminowy, to jest drugi warunek. I wreszcie trzeci warunek, bardzo subiektywny, wiąże się z intencją tego przedsiębiorcy, że on przetrzymuje ten budynek, ten lokal w celach inwestycyjnych, czyli nie podaje go na rynek tylko w celach spekulacyjnych przetrzymuje go żeby go sprzedać w przyszłości drożej. I to są te trzy warunki, które muszą być spełnione, abyśmy mogli opodatkować przedsiębiorcę, który posiada budynek mieszkalny lub jego część. To jest bardzo ważne, żeby była sprawa jasna, dlatego tutaj te kwestie związane z opodatkowaniem mieszkańców, osób fizycznych w ogóle nie wchodzą w grę, nie wchodzą w grę w zakresie tejże uchwały. Jednocześnie tutaj Państwa informuję, że w przypadku najmów krótkoterminowych bez względu na to, kto taki najem dokonuje to my podatkujemy takie mieszkania ze stawką najwyższą, z działalnością gospodarczą, to żeby była sprawa jasna. I proszę Państwa w tym kontekście, w kontekście tej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego to my tak działamy. Mamy te dwie sprawy, one stają się powoli takie słynne, nie możemy oczywiście podać szczegółów z uwagi na tajemnicę skarbową, ale te dwie sprawy dotyczą w przybliżeniu 6 tys. m2 powierzchni mieszkalnych. W podatkach nie posługujemy się liczbą mieszkań, dlatego, że u nas podstawą

opodatkowania jest metr kwadratowy, dlatego też nie możemy powiedzieć ile jest mieszkań w tej powierzchni, ale jeżeli tutaj padła informacja, że jest tego, że taki średnie mieszkanie to jest 50 m czy 60 m, no, kto możemy sobie wyobrazić, że te postępowania dotyczą około 100 mieszkań, ale to jest tak naprawdę bardzo oględnie powiedziane, jako przykład. I proszę Państwa w tym zakresie stosowanie tej uchwały w tej interpretacji, którą podał Naczelny Sąd Administracyjny to my już stosujemy, nie ma rozgłosu w tej sprawie, nie rozgłaszamy tego, ale rzeczywiście tak to się dzieje. Dlatego te dwa przypadki w najbliższym czasie będą finalizowane, zostaną wydane decyzje administracyjne i te decyzje administracyjne prawdopodobnie zostaną zaskarżone i przejdziemy prawdopodobnie też cały proces związany z procesem odwoławczym, skargowym, związany z takim rozstrzygnięciem i wtedy będziemy wiedzieli, czy ten kierunek, o którym tu rozmawiamy jest kierunkiem słusznym. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że ta sytuacja, o której rozmawiamy, o tym opodatkowaniu pustostanów trwałych w rozumieniu Naczelnych Sądów Administracyjnych jest bardzo wysublimowana, jest bardzo wąska. I teraz jeszcze dodam, bo tutaj jak gdyby pojawiały się wątpliwości. Jeżeli budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny jest w posiadaniu przedsiębiorcy i on jest wynajmowany na cele mieszkaniowe w sposób długotrwały to taki budynek mieszkalny bez względu na to, czy posiada go przysłowiowy Kowalski czy posiada go przedsiębiorca on zawsze będzie opodatkowany póki, co ze stawką mieszkalną, czyli ze stawką najniższą, ponieważ on nadal służy celom zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańca. I proszę Państwa w tym kontekście odnosząc się właśnie do projektu uchwały ona jest cenna, wartościowa, dlatego, że Rada Miasta Krakowa popiera ten kierunek, w którym już idziemy i mam nadzieję, że w przyszłości, jeżeli pojawią się właśnie spory Rada stanie tutaj za organem podatkowym, Prezydentem Miasta Krakowa i powie, że ten kierunek absolutnie popiera. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga proszę Państwa, którą chcę przedstawić to jest to oczekiwanie budżetowe. Tutaj pojawiają się wartości milionowe, z naszej analizy na razie nie możemy potwierdzić, żeby to były naprawdę wartości milionowe. Proszę zwróćcie uwagę Państwo, że w przypadku, tutaj sięgamy do danych typowo podatkowych, które mamy w naszym wydziale, mamy opodatkowanych 32 mln m2 powierzchni mieszkalnych. W tych 32 mln i to liczyliśmy, 90 tys. m2 jest w posiadaniu deweloperów, bo o nich tutaj była mowa, więc jakby tutaj pokazuję tę wartość. Gdybyśmy przyjęli, że takie mieszkanie średnio wraz z przynależnościami, mówię tutaj o piwnicach, miejscach postojowych, częściach wspólnych, komórkach lokatorskich niech wyniesie 60 m. To, jeżeli te 90 tys. podzielimy przez te 60 m to otrzymamy 1.500 mieszkań. I tyle, 1.500 mieszkań mniej więcej, oczywiście proszę wziąć pod uwagę, że to jest jakiś szacunek, jest jakiś tam procent, oczywiście błędu w tym wszystkim, którego nie potrafię nawet podać, ale zwróćcie Państwo uwagę, że mówimy o 1.500 mieszkaniach, mało tego, dokonaliśmy też analizy i badaliśmy informacje na stronach internetowych sprzedaży nieruchomości również w Krakowie. I na wczoraj znaleźliśmy, że jest do sprzedaży 775 lokali mieszkalnych, nowych lokali. Czyli nawet gdybyśmy wzięli te 1.500 odjęli te 775 to zostaje nam raptem 700 mieszkań. I proszę, to wracam do początku tej mojej wypowiedzi, zwracam uwagę, że nawet, jeżeli dokonuje wynajmu długoterminowego deweloper to to, co zostało wynajęte na najem długoterminowy i to będzie w tej puli tych pozostałych 700 będzie opodatkowane stawką najniższą. Więc tak naprawdę nie mamy do końca informacji, o jakiej liczbie mówimy, ale to będzie liczba raczej bliższa 300 lokali, które mogą być niewynajmowane, które mogą być w tym trwałym pustostanie, o którym mówi Naczelny Sąd Administracyjny niż wielkie powierzchnie. I dochód z tego opodatkowania przyjmijmy nawet tych 300 czy 200 czy nawet 400 to będzie się wahał pomiędzy pół miliona, a 700 tys. zł. I to na dzisiaj z tych naszych analiz wynika, że to jest realna kwota wpływów budżetowych. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. I zgłosił się Pan Rafał Magryś.

Pan Rafał Magryś
Proszę Państwa przerażająca informacja, im dłużej z wami siedzę, im bardziej się zagłębiam w te wszystkie przepisy to tym bardziej się okazuje, że chodzę po jednym wielkim polu minowym zrobionym z obornika. A co jest najlepsze, że jak przestanę widzieć wszędzie ten obornik i stanę w miejscu to się okaże, że zacznę się w tym topić, bo to ja będę winny. Mamy takie dziwne sytuacje, że po prostu aż szok w ogóle o tym mówić, na Komisji Promocji i Turystyki był przedstawiany raport odnośnie wynajmu mieszkań krótkoterminowych. Okazuje się, że nikt nie zgłosił się tam sam, może zacznę mówić ciszej żeby to była tajemnica biznesowa, nikt nie zgłosił się sam. Ja proponowałem, żeby obniżyć stawkę opodatkowania takich mieszkań, żeby ci, którzy się zgłoszą płacili na przykład 100 % mniej tej stawki, może sami by się zaczęli zgłaszać. Bo wiecie, co, ja wam powiem taką szokującą rzecz, jak pracuję w tych kamienicach, staram się nie wychodzić na piętra, ponieważ tam zabytkowe są takie wszędzie na każdych drzwiach jakieś takie dziwne numerki i jest to naprawdę w zatrważających ilościach, a jako, że właśnie, jeżeli coś widzę to powinienem to zgłosić to przez to nie chodzę nawet na I piętro w tych kamienicach, tylko chodzę na dół/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Rafale proszę na temat mówić.

Pan Rafał Magryś
Ja tak, mówię na temat proszę Pani, ja pokazuję Pani skalę w jakiej my się znajdujemy. I my mówimy tutaj o rzeczach, których nikt nie widzi, nie istnieją, nie ma innych możliwości, dlatego proponuję żebyśmy założyli wydział spraw obywatelskich, bo wtedy będziemy mogli tam o tym mówić jawnie, to nie będzie tajemnica biznesowa. Oczywiście, przerwa, bardzo proszę. I wtedy będziemy mogli na przykład mówić otwarcie edukując obywateli odnośnie tego, że jak się tworzy nowy zarząd to on na przykład może być ustawiony przez/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Rafale, proszę mówić o temacie podatku od nieruchomości, a nie o wątkach pobocznych.

Pan Rafał Magryś
Mówię o temacie nieruchomości i utrzymywaniu lokali za pomocą tworzenia sztucznego zarządu przez spółkę deweloperską. Tak samo jak równie dobrze tutaj było mówione o kapitale zewnętrznym, który jest ze strefy EOK i my powinniśmy tutaj być strukturą, która właśnie dba o nasze środowisko wewnętrznej, o ten patriotyzm regionalny gdzie Gmina Miejska Kraków powinna być szkieletem moralnym i zadaniowym odnośnie tego, żeby demokratycznej większości sprzyjać. Państwo sami są Platformą Obywatelską, w herbie macie Polskę, a nie Unię Europejską, tak, że/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ja dziękuję, w takim razie odbieram Panu głos. Proszę mówić naprawdę na temat, rozmawiamy o podatku od nieruchomości, a nie o/…/

Pan Rafał Magryś
Tak, rozmawiamy o podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo Panu dziękuję w takim razie.

Pan Rafał Magryś
W takim razie podatek od nieruchomości nie zmieni faktu/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Rafale bardzo dziękuję.

Pan Rafał Magryś
/…/ na wpływ na lokale krótkoterminowe.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przepraszam, ale zabieram Panu głos, dziękuję ślicznie.

Pan Rafał Magryś
Prosiłbym o wskazanie na jakiej podstawie? Jeszcze mam 20 sekund. Więc chciałbym się tu /…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Rafale ja, Panie Rafale ja Panu zabrałam już głos, nie mówi Pan na temat, nie, bardzo Panu dziękuję.

Pan Rafał Magryś
Pani Przewodnicząca proszę o formalny wpis, dlaczego Pani mi zabrała głos, uprzedzam.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę Straż Miejską, proszę Panów strażników, bo Panu zabrałam głos. Przepraszam, ale nie będziemy tutaj wątków pobocznych montować. Nie widzę żadnych zgłoszeń już, Państwo Radni już, proszę? Wątki poboczne, Pan Sekretarz jeszcze chciał coś dodać, Pan Dyrektor? Bardzo dziękuję Panie Sekretarzu, bardzo dziękuję. Wobec tego nie widzę innych zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy do druku 833, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 833 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących systematycznego tworzenia sieci rolkowisk na terenie Krakowa.

Referuje Pan Radny Rafał Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
Pani Przewodnicząca! Panie Sekretarzu! Szanowni Państwo Radni!
Prezentuję projekt uchwały kierunkowej do Pana Prezydenta o systematyczne rozwijanie sieci rolkowisk w Krakowie w oparciu o sprawdzony nasz krakowski przykład z Płaszowa czyli rolkowisko Freestyle Płaszów, macie Państwo w tle prezentację, która właśnie też będzie

pokazywać jak to rolkowisko wygląda, czym ono jest, bo wiele osób jakby może nie wiedzieć, czym się różni Skatepark od rolkowiska, a są to jakby bardzo ważne jakby różnice. Mianowicie rolkowisko to po prostu gładka, to miejsce o gładkiej nawierzchni zazwyczaj specjalnego zeszlifionego betonu, na którym można uprawiać wszelkie rodzaje, formy aktywności na rolkach, na wrotkach, na hulajnogach. Pomysł powstał w 2022 roku, kiedy pojechałem do Bytomia, kiedy otwierano ich rolkowisko, gdzie zobaczyłem jak to wygląda i jak dzieciaki i jak tam młodzież funkcjonuje na tego typu przestrzeni, tego typu infrastrukturze sportowej i wtedy zgłosiłem do budżetu obywatelskiego w 2022 roku taką, taki projekt, projekt był zwycięski, w 2024 roku powstało rolkowisko właśnie Freestyle Płaszów gdzie od ponad roku ludzie przyjeżdżają specjalnie w to miejsce z drugiego końca Krakowa, aby ćwiczyć, trenować, rozwijać swoją pasję jazdy na wrotkach czy na rolkach. Widać to też to zapotrzebowanie wśród osób, które korzystają z tego rolkowiska, tak, że w tej tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego gdzie było wiele zgłoszonych projektów, w tym między innymi czy to na Rybitwach czy Kurdwanowie, niestety z przyczyn formalnych te projekty nie zostały przyjęte pod głosowanie, natomiast to pokazuje, jaki jest potencjał, w ilu dzielnicach, w ilu miejscach osoby korzystające z tego, które jest jedynym w tym momencie rolkowiskiem w całym Krakowie jak korzystają z tej przestrzeni, chcieliby mieć tego typu obiekty sportowe także u siebie, w swojej okolicy, bo co jest ważne. To wpisuje się w program rozwoju sportu w Krakowie na lata 2026 – 30, bo ten program zakłada rozwój ogólnodostępnej infrastruktury parkowej, w tym właśnie skateparków, ścieżek biegowych, a rolkowiska są taką właśnie odpowiedzią na te zmieniające się trendy oraz budowanie sportu dla wszystkich. Tutaj jest ważne też to, że to jest przestrzeń dla wielu, dla wielu różnych pokoleń, bo od dzieci przez młodzież po seniorów mogą korzystać i korzystają z tego typu infrastruktury i co najważniejsze, ona jest blisko zamieszkania tych osób, że nie trzeba jeździć na drugi koniec w tym momencie Krakowa tak jak mamy jedno nasze rolkowisko na Płaszowie. Ważną też sprawą jest kwestia kosztów, bo z budżetu obywatelskiego powstało rolkowisko za niecałe 300 tys. zł. Jak na poziom dzisiejszych różnych obiektów, które są budowane za miliony to tego typu infrastruktura jest nisko kosztowa, a dająca naprawdę radość i możliwość treningu czy rekreacji dla wielu osób. I co też ważne, że tego typu miejsca zasysają lokalną społeczność czy osoby, które tu ćwiczą, jeżdżą na rolkach i one, te osoby można powiedzieć znikają z tych przestrzeni parkowych czy z przestrzeni ścieżek rowerowych, bo to też jest jakiś tam problem, bo tutaj jakby na tych przestrzeniach mieszają się wszelkie tutaj te aktywności, a na rolkowiskach będzie wtedy łatwiej, bo tam zostaną wydzielone miejsca pod rolki, wrotki czy hulajnogi. Kwestia uciążliwości dla otoczenia, bo często jest tak, że ze skateparkami, że okoliczni mieszkańcy gdzie powstają tego typu obiekty to zgłaszają, że są, że jest głośniej niż było, że to powoduje jakiś hałas. Z rolkowiskami tego typu nie ma problemu, ponieważ jest to gładka, równa nawierzchnia, na której jeżdżą osoby na rolkach i nie ma tam żadnych elementów, które powodowałyby właśnie tworzenie tego typu, generowanie tego typu hałasu, bo po prostu na rolkowisku nie ma tak jak na skateparku ramp, poręcz czy schodów czy jakichś murków, na których po prostu wykonywane są pewne triki. Tutaj jest równa, czysta nawierzchnia, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Co ważne też, jest kwestia zapotrzebowania, a to zapotrzebowanie widzimy poprzez na przykład organizowane nightskatingi w Krakowie gdzie, co miesiąc tysiące osób, tysiące krakowian uczestniczy w takich przejazdach nocnych, warto powiedzieć, że na ostatnim czyli we wrześniu w tym miesiącu było ponad 2,5 tys. osób, które brały udział w takim przejeździe, więc ten potencjał mieszkańców, którzy szukają tego typu aktywności gdzie mogą ją realizować jest wielki i jakby tutaj ta też, ta uchwała jakby wychodzi naprzeciw tym wszystkim osobom, które przez lata korzystają z rolek w Krakowie. Co jeszcze, możemy to podsumować, że działające rolkowisko w Płaszowie pokazuje, że jak jest miejscem pełnym

życia gdzie dzieciaki uczą się jeździć na rolkach, gdzie osoby, które ćwiczą jazdę figurową na rolkach także mają to miejsce, przestrzeń do odbywania treningów, gdzie wielokrotnie widzę uśmiechnięte całe rodziny, które uczą się, jeżdżą na tym terenie, odbywają się tutaj treningi, zawody, gry w hokeja na rolkach, więc jakby to jest wielopokoleniowa, wieloaspektowa tutaj przestrzeń, która zadowala po prostu okolicznych mieszkańców. Więc tego typu infrastrukturę możemy implementować w innych różnych miejscach Krakowa, w różnych dzielnicach tak, aby każdy mógł doświadczyć po prostu tego, tej frajdy z jazdy na tego typu nawierzchni. I co ważne, jesteśmy już po dwóch komisjach, czyli Komisja Infrastruktury wydała jednogłośnie opinię pozytywną dla tego projektu, dzisiaj Komisja Sportu także wydała jednogłośnie pozytywną opinię, dlatego projektu, więc bardzo bym prosił Państwa w takim razie o poparcie takiej inicjatywy, aby mieszkańcy Krakowa mieli możliwość realizowania swoich pasji, zaraz przy swoich domach, blokach, osiedlach. Dziękuję, do widzenia.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są stanowiska innych komisji? Tu pozytywna opinia Komisji Sportu. Stanowiska Prezydenta? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę. Do głosu zgłosił się Pan Rafał Magryś i mam gorącą prośbę, że proszę mówić na temat, bo to jest zabieranie głosu w temacie, a nie mówienie na czas.

Pan Rafał Magryś
Bardzo proszę. Bardzo była wyraźnie wskazana różnica pomiędzy skateparkiem, a rolkowiskiem, jaka to jest, jakie to jest ważne znaczenie, jakich my słów używamy w danej nomenklaturze. Również zgłaszałem sztukę /…/ jako ekwiwalent edukacyjny gdzie również właśnie osoby właśnie korzystające z desek zwracały uwagę na to, że nie ma w ogóle takiej infrastruktury tutaj w obrębie Starego Miasta. Dlatego zwróciłem uwagę też na teren pod nowym wiaduktem, który już jest zadaszony i tam można by było właśnie przewidzieć tego rodzaju aktywności, ponieważ możemy powiązać tak jakby przestrzeń, którą ciężko jest uprawiać, jeżeli chodzi o ogrodnictwo i o rośliny, bo brakuje tam światła i zasobu wody, ale jednocześnie właśnie to zadaszenie możemy wykorzystać właśnie do aktywności tego rodzaju dyscyplin sportów ulicznych gdzie tak naprawdę już nam się stworzyła infrastruktura taka, którą możemy wykorzystać, dzięki temu ograniczamy koszty i możemy również tą aktywność rozwinąć tak jakby dłużej w przeciągu roku odnośnie sezonowości, ponieważ też nie będzie takiego problemu z zaśnieżaniem czy z zamarzaniem takich obiektów. Tutaj poddawałem też propozycje, że skoro rozwijamy sieć MPEC to można by było wykorzystać ubytki ciepła, które staną się czymś pozytywnym w sensie właśnie ogrzewania takich infrastruktur, które tak naprawdę w zimie są ciężko dostępne do tego, żeby w ogóle cokolwiek robić. Natomiast, jeżeli one by były osuszone to równie dobrze można by było korzystać z tych infrastruktur w zimie. Tak, że mamy bardzo dużo takiej przestrzeni na właśnie rozwijanie różnego rodzaju sztuki ulicznej. Rolkowiska tutaj są bardzo dobrym przykładem do tego, że potrzebujemy takich, właśnie takiej infrastruktury jak również właśnie przydałoby się połączenie tej infrastruktury właśnie żeby, tak jak tutaj Radny mówił, nie zrzucać dużej ilości populacji na jedną ścieżkę rowerową w przemieszczaniu się do tych obiektów, bo to trzeba też wziąć pod uwagę, że jeżeli gdzieś zrobimy ten obiekt to równie dobrze musimy doprowadzić do tego obiektu w jakimś stopniu osoby. Bardzo często jest teraz tak, że ludzie starają się wyjechać gdzieś podróżując na rowerach i ten rower biorą na samochód, jadą gdzieś i dopiero przebierają się, przemianowuję się ze środka transportu samochodowego na środek transportu rowerowego. Więc jeżeli nie będziemy rozbudowywać infrastruktury strukturalnie, racjonalnie, wieloaspektowo z różnymi rodzajami gatunków sportów, które były i do

niedawna jeszcze sztuką uliczną, a teraz weszły w kanony mistrzostw olimpijskich, tak, że zmienił się w ogóle też, tak jakby powiedzieć, elektorat tych dyscyplin sportowych z właśnie ludzi, których uważaliśmy za element społeczny na ludzi, którzy są bardzo wykształceni i w tym momencie podążają właśnie tą sztuką ulicy i właśnie tego rodzaju sportów, rozwijaniu tej aktywności staje się to bardzo popularne choćby nawet na siłowniach zewnętrznych, czy innych dyscyplinach gdzie można by było połączyć infrastruktury tych właśnie rolkowisk z dodatkowymi właśnie innymi aspektami również sztuki ulicznej. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo Panu dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I przechodzimy do druku numer 834, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 834 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na utworzeniu Miejskiego Programu Promocji Placów Targowych.

Referuje Pan Radny Tomasz Daros. Nie widzę Pana Radnego, wobec tego zawieszam ten punkt i przechodzimy do druku 855, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 855 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa w 2025 roku.

Projekt Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, referuje Radna Magdalena Mazurkiewicz.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa w sprawie składu Komisji Nagród Miasta Krakowa w roku 2025. Do Komisji Nagród proponuje się 3 osoby, przedstawicieli krakowskiego środowiska nauki, kultury, sztuki i sportu Pana dr hab. Michała Spiesznego, profesora Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie, Prof. dr hab. Piotra Jedynaka, który reprezentuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Tadeusza Telejko, tury jest przedstawicielem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Szanowni Państwo te nagrody przyznawane są przede wszystkim w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, techniki, w dziedzinie sportu oraz za prace dyplomowe studentów. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie Pana Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Wobec tego otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Druk 837, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 837 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Rejon ulicy Goryczkowej.

Referuje Radna Agnieszka Pogoda – Tota.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o zintegrowany plan inwestycyjny obszaru rejon ulicy Goryczkowej jest zgodny z generalnymi wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Wobec czego po zapoznaniu się z treścią wniosku o ZPI Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała stosowny projekt uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienia do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru rejon ulicy Goryczkowej. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie Pana Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Również nie widzę, w związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Druk 839, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 839 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie.

Referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Uchwała w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie. My, jako Komisja Skarg, uznaliśmy tą skargę za bezzasadną i bardzo prosimy o poparcie tego naszego stanowiska. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Czy są prezentacje, opinia Pana Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę zgłoszeń. W związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przechodzimy do druku 840, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 840 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych nr 4 w Krakowie.

Referuje Radny Grzegorz Wojciech Stawowy.

Radny – p. G. W. Stawowy
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Druk 840 dotyczył skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie. Komisja uznała tą skargę za bezzasadną. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jest opinia Pana Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I wracamy do druku numer 834. Odwieszam ten punkt.

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na utworzeniu Miejskiego Programu Promocji Placów Targowych.

Referuje Pan Radny Tomasz Daros.

Radny – p. T. Daros
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Jest to projekt, który był omawiany ostatnio na Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Miejskie place targowe to nie jest tylko i wyłącznie produkt gospodarczy, nie patrzymy się na niego tylko i wyłącznie z perspektywy ekonomicznej. Place targowe jest to miejsce spotkań, jest to miejsce spotkań. Tak jak zobaczymy na inne duże miasta europejskie, szczególnie te turystyczne place targowe tam żyją, żyją przede wszystkim, dlatego, że chodzą na nich mieszkańcy, ale również i turyści. W naszym Krakowie możemy zobaczyć place targowe, które są rozsiane po całym mieście. Część z nich ma bardzo duży problem z tym, żeby zaistnieć na rynku. Jednakże ich oferta jest przede wszystkim kierowana dla mieszkańców. Dlatego jako Rada Miasta Krakowa, jako Urząd Miasta powinniśmy stworzyć program, który pozwoli im przede wszystkim wypromować się, wypromować się nie tylko mam na myśli ulotki, ale stworzyć wydarzenia na swoim terenie, wydarzenia, które otworzą na nowo tą przestrzeń. Kraków posiada również stowarzyszenie, Stowarzyszenie Turystyczne. Myślę, że mamy część placów targowych, które powinny być naszym takim miejsce, którym się chwalimy na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że właśnie między innymi Stary Kleparz, Nowy Kleparz, Plac Na Stawach, te miejsca, które mieszkańcy już od lat wybierają, jako miejsca swoich zakupów, które mają swój charakter lokalny charakter, będziemy mieć też, jako produkt eksportowy, bo jak przejdziemy się po Starym Kleparzu to zobaczymy, że nie tylko i wyłącznie są tam mieszkańcy, są tam również turyści, słyszymy różne języki i chcielibyśmy, żebyśmy mogli to widzieć na innych placach targowych. Więc zachęcam Państwa do głosowania za tą uchwałą, a program napiszmy wspólnie z prezesami wszystkich placów targowych. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jest prezentacja opinii komisji innej niż Infrastruktura? Nie widzę, opinia Prezydenta, stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Łukasz Maślona proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
No program, projekt jest jak najbardziej słuszny, natomiast trochę mnie niepokoi to, że Pan Radny użył przykładu niektórych aktywności, które są realizowane na Starym Kleparzu, dobrze, że Pan nie podał Placu Nowego, które tak naprawdę służą temu, że może rzeczywiście turyści na tym zyskują, ale cierpią na tym mieszkańcy. Więc tutaj też chciałbym żeby w jakiś sposób był zachowany balans, mówię, że chodzi mi o to żeby ta promocja nie szła w kierunku nadmierne turystyfikacji tych miejsc tylko, żeby to raczej służyło wypromowaniu jak rozumiem idei robienia zakupów na tego typu miejscach. Natomiast myślę, że promocji Plac na Stawach, Nowy, Stary Kleparz chyba już tak bardzo nie potrzebują, natomiast to, co ważne to to, żebyśmy nie zapominali o tych placach, które kiedyś gdzieś istniały, a nagle przestały istnieć i przykład tutaj taki jest chociażby przy Chełmońskiego był taki plac, który został już zrewitalizowany przez KEGW, stanął tam panel fotowoltaiczny, postawiono tam ławki, zlikwidowano budki, w których ktoś mógł sprzedawać swoje towary i w związku z tym to miejsce w ogóle zmieniło funkcję i w sumie to nie ma tam na nim nikogo. Więc też dobrze by było żeby jednak przemyśleć tę politykę pod kątem zlokalizowania tych różnych miejsc, tworzenia nowych, natomiast też chciałem zauważyć, że bardzo często Państwo mówią nam, że jakieś działania podejmujemy, a miasto już coś robi. Natomiast w tym temacie jak rozumiem jest zespół ds. rewitalizacji czy Wydział ds. Rewitalizacji, prowadzi już jakąś szeroką akcję związaną ze współpracą z targowiskami. Więc chciałem dopytać tylko na ile te działania mają być ze sobą kompatybilne, na ile to ma być jakaś współpraca, bo tworzenie kolejnego jakiegoś działania, które ma ten sam cel to mi tu za bardzo ze sobą gdzieś nie współgra. Więc to jakby tylko kwestia doprecyzowania, bo jak rozumiem chodzi o synergię pewnych działań, a nie o to żeby robić niezależnie jakieś inne działania, które spowodują, że będziemy mieć znowu jakieś dwa ośrodki, które mówią o tym samym i de facto dochodzi do jakichś napięć. Więc to jest dla mnie jakby słuszne, natomiast ja z głosem takim, że jeśli już te działania promocyjne to przede wszystkim nastawione na mieszkańców, na to żeby mieszkańców tych, o których też dzisiaj dużo było mowy, czyli nowych mieszkańców Krakowa, tych nowych blokowisk, które powstają żeby ich zachęcać do tego, żeby właśnie z takich targowisk korzystali, żebyśmy też wspierali tych lokalnych wytwórców i myślę, że jak rozumiem w tym kierunku to pójdzie. Pytanie jest tylko takie czy na etapie realizacji tego projektu przewidują Państwo włączenie też przedstawicieli Rady Miasta z wszystkich klubów, żeby w takim ewentualnie jakimś zespole być, czy to już jest raczej jakiś katalog zamknięty i na tym zakończę. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radna Agnieszka Łętocha proszę.

Radna – p. A. Łętocha
To jest fantastyczna inicjatywa i bardzo dziękuję Panu Radnemu za przygotowanie takiego narzędzia wsparcia dla targowisk, czyli dla miejsc, które skupiają rolników, uprawiających zdrową ekologiczną żywność w najbliższych okolicach Krakowa. To jest źródło także ograniczenia zanieczyszczenia transportem, bo mamy tzw. żywność zero kilometrów. Nie zgodzę się z przedmówcą, co do faktu, że nie potrzebujemy wsparcia. Na Placu Na Stawach po remoncie i po okresie pandemii obroty spadły o 70 %, tamtejszym osobom wystawiającym, kupcom. Tak, że ta potrzeba była, istniała i zgłaszaliśmy ją już wcześniej do Prezydenta, nie mieliśmy narzędzi prawnych żeby takiego wsparcia medialnego udzielić. Tak, że bardzo dziękuję Panu Radnemu Darosowi za podjęcie tego tematu i mam nadzieję, że w praktyce rzeczywiście uda się nam konkretnie zainwestować w te miejsca. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Tomasz Daros proszę bardzo.

Radny – p. T. Daros
Szanowny Panie Radny oczywiście rozwiewając wątpliwości program promocji placów targowych ma właśnie nie służyć, ma przeciwdziałać turystyfikacji i właśnie rozwijać ten lokalny rynek, żebyśmy zachowali te place targowe w formie w jakiej są, żeby właśnie służyły lokalnym przedsiębiorcom i mieszkańcom. Więc żeby tak było musimy jednak postarać się zarówno o pewne środki na promocję tych placów, ale zawsze się patrzy z perspektywy takiej gdzie są środki finansowe. Środki finansowe są również wśród turystów. Więc trudno, żeby od tego elementu się odwracać. Place targowe nie mogą się tak zmienić, przynajmniej w mojej opinii, jak Plac Nowy, który uważam, że jednak przeszedł złą drogę, dlatego jako przykłady pokazuję raczej Stary Kleparz, Nowy Kleparz, tak powinny działać place targowe i życzmy sobie, żeby tak właśnie było. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już zgłoszeń do tego punktu. Wobec czego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I wracamy tutaj do kolejnych punktów, druk 842, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 842 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.
Referuje Radny Marek Hohenauer.

Radny – p. M. Hohenauer
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Komisja po rozpatrzeniu tej skargi stwierdziła, iż jest ona bezzasadna, druk numer 842. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jest opinia Pana Prezydenta, prezentacja stanowisk klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, w związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 843, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 843 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Referuje Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Uchwała w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Uznaje się skargę za bezzasadną, jednakże z tego, co zdołaliśmy ustalić na komisji podczas spotkania dzień przed tym jak rozpatrywaliśmy tą sprawę Zarząd Dróg Miasta Krakowa był pod wskazanym adresem i te naprawy, o które tutaj wnioskowali mieszkańcy zostały poczynione, ponieważ skarga ta dotyczy ulicy Chełmońskiego. W stanowisku przygotowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg wskazano następujące wyjaśnienia: nawierzchnia przedmiotowego odcinka ulicy z uwagi na brak systemu odwodnienia wykonana jest z kruszywa kamiennego Taki rodzaj nawierzchni ulega uszkodzeniom dużo szybciej niż nawierzchnia ulepszona to jest na przykład asfalt lub kostka betonowa i wymaga wykonania stosownych napraw, nawet kilka razy do roku w zależności od intensywności ruchu pojazdów i warunków atmosferycznych. W związku z tym mieszkańcy jeszcze będą się do nas zwracali z petycją, a nie ze skargą po aby Zarząd Dróg też miał taką podkładkę w momencie planowania budżetu na przyszły rok, więc żeby z tyłu głowy Państwo mieli, że będzie taka sprawa, jest to sprawa priorytetowa dla okolicznych mieszkańców i bardzo im zależy na takim gruntowym remoncie ulicy Chełmońskiego. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jest opinia Pana Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca!
Ja chciałem zapytać Panią Radną, bo ja rozumiem, że nie chodzi o ulicę Chełmońskiego, jako taką tylko o Chełmońskiego Boczną, tak? Chełmońskiego nie ma odcinka żwirowego, Chełmońskiego od początku do końca jest całkowicie zbudowana częściowo bez chodników, dlatego, bo ja słuchałem, o co chodzi i nie do końca zrozumiałem, bo Chełmońskiego się kończy na Bronowicach Wielkich i od początku do końca jest w całości drogą zrobioną, nie ma chodników na odcinku od mniej więcej Castoramy do Jasnogórskiej, natomiast rozumiem, że bardziej chodzi o Chełmońskiego Boczną gdzie faktycznie 1 września była firma, która tam jakieś dziury łatała, natomiast tam jest takie ustalenie z tymi mieszkańcami, że przy pierwszej okazji będzie zrobiona nawierzchnia tylko problem polega na tym, że Państwo zabudowali drogę dookoła i nie ma gdzie wód opadowych odprowadzić. I tak de facto dzisiaj już nie jest problemem możliwość wykonania nakładki asfaltowej, bo to jest do zrobienia, nawet by były na to pieniądze, tylko problem polega na tym, że nie ma gdzie zrobić odwodnienia z tej drogi, znaczy jak się pojawi asfalt to wtedy woda nie będzie miała gdzie spływać, więc będzie spływała na działki zalewając działki tych ludzi. I de facto dzisiaj takim problemem jest potrzeba wymyślenia jak to odwodnić, bo dopóki tam jest kamień, a tam jest kamień i żwir to on jednak trochę przepuszcza tą wodę. Zmiana nawierzchni spowoduje, że będziemy chcąc nie chcąc zalewać te nieruchomości. Natomiast ta sprawa jest znana i myślę, że to chodzi o Chełmońskiego Boczną, bo Chełmońskiego jako taka ma wszędzie na całej powierzchni nawierzchnię. Jeżeli to jest ta sprawa, w której tutaj chcieli przyjść mieszkańcy no to jest jakby tylko kwestia ustalenia z dzielnicą w jaki sposób wymyślić odwodnienie tego kawałka bocznej ulicy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Michał Ciechowski proszę.

Radny – p. M. Ciechowski
Ja wykorzystam tą okazję, bo problem ulicy Chełmońskiego jest szerszy i co chwilę mieszkańcy zwracają uwagę, że ta ulica jest troszkę zaniedbana. Nie ma już na sali Przewodniczącego Koska, myślę, że byłby zainteresowany zwłaszcza, że to chyba jego okręg wyborczy. Ja też, tak, problem ulicy Chełmońskiego jest, ponieważ ja też pisałem w tej sprawie interpelację, nie było ławek na przystankach autobusowych, to się dopiero pojawiło po interwencji, wiemy, że jest zaplanowana przebudowa chodników na ulicy Chełmońskiego, ale prosiłbym o uwzględnienie Panie Przewodniczący, o zapewnienie, o interwencję, o takie też lobbowanie za tym, żeby pieniądze, które są przeznaczone i będzie opracowana dokumentacja w III kwartale tego roku na budowę chodnika, ale wiemy z odpowiedzi na moją interpelację nie ma przewidzianych środków na realizację tego projektu. Więc bardzo bym prosił o uwzględnienie w projekcie przyszłorocznego budżetu, by te pieniądze na budowę tego chodnika się znalazły. I tak samo niestety na ulicy Chełmońskiego dochodzi często do niebezpiecznych sytuacji, zwłaszcza gdzie jest przedszkole, tam jest przejście na drugą stronę do supermarketu, nie chcę tutaj reklamować i tam mieszkańcy wnioskowali również poprzez radę dzielnicy o budowę przejścia dla pieszych i tego do tej pory nie ma. Więc bardzo bym prosił o rozważenie służb miejskich by w przyszłości, w przyszłym roku budżetowym to zadanie znalazło się w budżecie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radny Łukasz Maślona proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Panie Przewodniczący!
Ja odnosząc się, bo mam tę przyjemność prowadzić obrady tej komisji to faktycznie tu jest raczej błąd, że nie mamy dopisane, że to jest Chełmońskiego Boczna, bo też kojarzę, że to raczej był taki wąski kawałek uliczki, natomiast tam jest problem rzeczywiście związany z tym, że tego asfaltu tam nie można fizycznie zrealizować, bo pozalewalibyśmy te posesje, jest rozwiązanie inne, alternatywne, na które mieszkańcy przystali, czyli jest taka metoda jakiejś hydrofugi, czy coś takie, kostki, która przepuszcza częściowo wodę i wtedy nie ma tego problemu, który pojawia się przy pełnym takim zagospodarowaniu asfaltem, bo wtedy faktycznie nie ma ani możliwości zrobienia rowów, odpływu, więc to rozwiązanie dla mieszkańców jest w porządku, dlatego, że narzekali cały czas, że po prostu za każdym razem, kiedy służby przyjechały i te dziury były załatane to za chwilę one były po prostu wypłukiwane. Więc myślę, że tutaj jest pewna wątpliwość, chociaż nie wiem, wiemy wszyscy czego skarga dotyczyła, więc jak w uzasadnieniu jest błąd to ja chyba nawet nie będę składał autopoprawki żadnej, natomiast oczywiście przedmiot skargi jest właściwy i jest ona rozpatrzona. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca!
Ja zabrałem głos chcąc doprecyzować, o co chodzi, bo, że tak powiem Chełmońskiego jest bardzo długa i ona, jako taka nie ma potrzeby naprawy z wyjątkiem tych miejsc gdzie w tej chwili są rozkopane w związku z realizacją ulicy Chełmońskiego, Piaskowej i Stelmachów. Natomiast już ustaliliśmy, że to jest prawdopodobnie Chełmońskiego Boczna, tam faktycznie to, co powiedział prowadzący obrady komisji Radny jest postulat, hydrofuga to jest dokładnie

kostka brukowa, która nie styka się tylko jest szerzej rozłożona. Czy to wystarczy, nie wiem, ryzyko jest zalewania posesji ludzi, którzy sami chcą, żeby tą drogę im tam zrobić. Natomiast w kwestii chodników chciałem Pana Radnego Ciechowskiego uspokoić, że faktycznie to jest inicjatywa Jakuba Koska, ona się toczy w postaci ZRID i jest problem z jego zrobieniem, on między innymi się opóźnia, dlatego, że w pewnym momencie ulica Chełmońskiego styka się z ulicą Piaskową i z nową zaplanowaną pętlą autobusową na styku Piaskowej i Chełmońskiego, to jest w tej części Nowych Azorów i nie dało się zrobić ZRID do ZRID, znaczy musiał być wydany jeden zakończony, później do niego kolejny, a z racji na to, że ten poprzedni ZRID miał błędy formalne trzeba było zrobić drugi. W związku z tym te opóźnienia blisko dwuletnie wynikają z kwestii administracyjnych. Kwestie przedszkola to rozumiem, że to już jest w innej części tej ulicy, więc to jest jeszcze inny temat. Natomiast Chełmońskiego Boczna jest temat znany i pytanie tylko czy ta kostka tych ludzi, po prostu nie spowoduje, że im pozalewamy posesje, bo to jest taka obawa w tym temacie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Dzień dobry, witamy Pana Posła Dominika Jaśkowca. Czy są zgłoszenia w temacie? Nie widzę, wobec tego proszę o opinię Prezydenta, jeżeli jest? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych również nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku 838, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 838 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Brak wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Agatowa.

Referuje Radny Tomasz Leśniak. Czy jest Pan Radny na sali? Szanowni Państwo, bo ja mam teraz punkt, przy którym muszę zrobić przerwę, tak, tylko przeskoczymy, tylko chciałabym tutaj, nie wiem, Pan Radny gdzieś jest w pobliżu? Nie widzę, wobec tego zawieszam ten punkt. Kolejny druk 841, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 841 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.

Referuje Radna Anna Bałdyga.

Radna – p. A. Bałdyga
Szanowni Państwo!
Po zapoznaniu się z dokumentacją wyjaśniono, iż skarga, powód skargi został zakończony i rozwiązany zgodnie z oczekiwaniami skarżącego, wobec tego komisja przychyliła się do wniosku, aby uznać tą skargę za bezzasadną.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jest opinia Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Również nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Mieszkańcy, którzy zwrócili się do nas w tej sprawie, to jest Pani Katarzyna Niemiec i Pan Zbigniew Pączkowski Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy Al. Daszyńskiego 13 niestety nie mogą do nas dotrzeć, jednak poprosili mnie, abym odczytała list skierowany do Państwa i pozwolę sobie to zrobić. Szanowni Państwo Radni. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby zagłosowali Państwo przeciwko projektowi uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Skarga nie dotyczy braku pozytywnej decyzji Wydziału Skarbu o wydzierżawieniu części działki na altany śmietnikowe dla 4-ch wspólnot mieszkaniowych, dotyczy braku jakiejkolwiek decyzji w sprawie będącej przedmiotem skargi. I nie dotyczy to opóźnienia liczonego w miesiącach, ale w latach. Od 2018 roku Wydział Skarbu nie wydał żadnej decyzji, a nie podjął żadnych konkretnych działań, aby taką decyzję podjąć. Od roku 2024 Wydział Skarbu przekraczając swoje kompetencje zaczął forsować rozwiązanie, które zakłada wspólną dzierżawę terenu o powierzchni 60 m2 z przeznaczeniem docelowo na wspólną altanę śmietnikową dla 6 wspólnot na stosunkowo małym podwórku zabudowanym z trzech stron. Propozycja nie jest w żaden sposób ani prawnie ani logicznie uzasadniona. Można powiedzieć, że jest sprzeczna z podstawowymi zasadami współżycia społecznego. Sprzeczna z zasadami kształtowania ładu przestrzennego. Poza tym w tak wielkiej wspólnej wiacie śmietnikowej dopilnowanie segregacji odpadów jest praktycznie niemożliwe. Altana śmietnikowa, jako uciążliwy element infrastruktury powinna być, co do zasady usytuowana w pobliżu tej nieruchomości, której mieszkańcy generują śmieci, a nie na podwórku u sąsiadów. Dwie wspólnoty mieszkaniowe przy ulicy Siedleckiego 1 oraz Metalowców 1, które mają możliwość wydzierżawienia terenów w otoczeniu swoich nieruchomości w celu postawienia wiat śmietnikowych podrzucają i dalej koniecznie chcą podrzucać swoje śmieci na podwórko do sąsiadów, co jest oczywiście sprzeczne z przytoczonym wyżej przepisem, ponieważ w prognozowanej wiacie dla wspólnot przy ulicy Siedleckiego oraz Metalowców 1 miejsce przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów nie jest usytuowane ani w samym budynku ani w jego otoczeniu. Odległość od najdalszego wejścia w wyżej wymienionej nieruchomości do prognozowanej wiaty wynosi około 80 m. Nie został mi włączony czas, więc nie wiem czy się mieszczę, ale dobrze, to w takim razie przeczytam w końca. Zawarcie umowy dzierżawy w dniu 12 maja 2025 roku ze wspólnotą mieszkaniową Daszyńskiego 13 nie rozwiązuje problemu całego śmietnika. Przegłosowanie uchwały za niezasadną doprowadzi do powstania blaszanego śmietnika molocha o powierzchni 60 m2 w poprzek podwórka zabudowanego z trzech stron, który to obiekt w tym miejscu w XXI wieku w Królewskim Mieście Krakowie z wielu powodów absolutnie nie powinien powstać i który jeżeli powstanie przez kolejne dziesiątki lat będzie prowokował obywateli do szukania odpowiedzi na pytanie, to na to pozwolił. Z wyrazami szacunku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy al. Daszyńskiego 13. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń, tak, proszę bardzo Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca, bo ja rozumiem, że Pani Radna jest referentem, nie jest referentem, bo mam pytanie, bo rozumiem, że komisja uznała skargę za niezasadną. Nie mamy dzisiaj Wydziału Skarbu już na tej części sesji, żeby zapytać o to, co było czytane, natomiast mam pytanie do Państwa Radnych z tej komisji, dlaczego została uznana za niezasadną, czy Wydział Skarbu nie zrobił, nie dopełnił formalności czy jeszcze coś innego, bo może trzeba się sprawie przyjrzeć bliżej, stąd postawione takie pytanie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Łukasz Maślona proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Panie Przewodniczący!
Trochę mamy problem z tą skargą, to już jest skarga, która trwa długo, prosiliśmy o mediacje ze strony Urzędu pomiędzy różnymi wspólnotami i jak dobrze pamiętam skargę uznaliśmy za niezasadną, dlatego, że ze strony Urzędu padła informacja na komisji, że wypracowano kompromis. I trochę nas to dziwi, że nadal jest jakaś, jakieś stanowisko jednej ze wspólnot, bo jak słyszymy, że ten kompromis, o który prosiliśmy udało się wypracować i umowy zostały podpisane, bo to chodzi de facto w skrócie o sytuację, w tej na terenie jednej jest miejsce i faktycznie to jest problem, bo to jest spory obszar, który zajmuje i miejsce pod oknami i jak to nie jest zabezpieczone to wygląda to nie najlepiej. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jak wygląda takie miejsce gdzie tam kilka wspólnot składuje swoje odpady. I trochę jest to dla mnie zdziwienie duże, więc może faktycznie zaczekajmy z rozstrzyganiem, bo de facto wygląda na to, że chyba Radni trochę nie do końca zostali poinformowani w sposób właściwy, bo na moje pytanie wyraźne wtedy, czy rozumiem, że ten temat został wyczerpany i wszystkie strony są w miarę zadowolone, albo inaczej, tak samo są niezadowolone było tak, że podpisaliśmy umowę, a teraz słyszymy, że jednak jedna ze wspólnot nadal podnosi, że czuje się w tym jakoś pokrzywdzona. No, więc może zaczekajmy rzeczywiście z tym, jest to dla nas nowość, bo na komisji tak jak Pani Radna była i wszyscy Radni na komisji to wyglądało, że udało się sprawę, jak kilka innych załatwić polubownie i mamy kompromis. Dlatego może rzeczywiście wniosek o dwa czytania jest zasadny, bo to jest dla mnie nowość, bo ci mieszkańcy też nie pisali, napisali do Pani Radnej, więc śmiem twierdzić, tak, jeśli to są te osoby podpisane to są te, które chyba skargę właśnie składały. Więc prośba chyba o taką refleksję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, Pan Przewodniczący Stawowy i Pan Radny, w kwestii formalnej, w kwestii formalnej, może być przydatna informacja.

Radny – p. G. Stawowy
To proszę Panie Radny, jak Pan się ma z tym źle czuć, nie będzie Pan mógł spać w nocy to proszę pierwszy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Dziękuję Pani Przewodnicząca. To znaczy ja potwierdzam, bo akurat nie jestem członkiem komisji, ale też szczerze mówiąc zdziwiłem się, ponieważ słyszałem o tym jak przedstawicieli Urzędu mówił o tym, że doszło do kompromisu i do ugody i dlatego Radni w ogóle nie zastanawiali się czy sprawa jest zasadna czy nie, bo uznali, że temat już jest niezasadny, bo temat został rozwiązany. Tylko ja mam prośbę Pani Przewodnicząca, że może bardziej wniosek o odesłanie do komisji, która jest w tej sprawie, tak jak mówił Pan Przewodniczący Maślona od dawna, może nie II czytanie tylko na przykład odesłanie do komisji żeby komisja stwierdziła czy ta skarga jest zasadna czy nie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Ja chciałem właśnie złożyć wniosek formalny o odesłanie do projektodawcy z racji na to, że II czytanie wymagałoby reakcji za mniej więcej trzy tygodnie, a tu nie wiadomo za ile dojdzie do ustaleń, więc na piśmie przygotuję wniosek formalny. Michał Starobrat na pewno się pod nim chętnie podpisze. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, odesłanie do komisji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze, bardzo dziękuję. To wobec tego zawieszę też, zawieszę ten punkt do momentu złożenia. W takim razie zawieszam ten punkt do momentu złożenia wniosku formalnego o odesłanie. Tutaj mamy wniosek po przerwie i zostaje nam projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 856-R minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Rezolucja w sprawie ogólnodostępnego parku przy ul. Kluczborskiej na działce nr 222 obręb K–44.

Projekt Klubu Radnych Koalicja Obywatelska, referuje Pan Radny Grzegorz Stawowy. Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy. To tamten punkt jest zawieszony.

Radny – p. G. Stawowy
Tak, dziękuję. Proszę Państwa tą rezolucję i sprawy powinni pamiętać Radni z zeszłej kadencji. W 23 roku Rada przyjęła uchwałę na wniosek, rezolucję skierowaną do Marszałka Województwa i Dyrektora Szpitala im. Jana Pawła II. Chodzi o działkę w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Fieldorfa Nila i Kluczborskiej przy pętli Krowodrza Górka, jest tam teren, który Urząd Marszałkowski przekazał do Szpitala Jana Pawła II w użytkowanie wieczyste, miał być jakimś elementem infrastruktury szpitalnej, natomiast nie jest ani bezpośrednio przy szpitalu, jest oddzielony osiedlem i jeszcze ulicą, drogą publiczną i teren leży niezagospodarowany i w planie miejscowym jest wyznaczony jako teren zieleni pod publicznie dostępny park, stąd ta rezolucja. Ona jest napisana, dlatego i powtórzona z tego powodu, że obecnie toczą się negocjacje między Urzędem Miasta, a Urzędem Marszałkowskim dotyczące wymian w zakresie kilku nieruchomości, można by tą nieruchomość tam włączyć, natomiast w międzyczasie po zarejestrowaniu rezolucji okazało się, że jeszcze jest jedna droga, otóż Wydział Skarbu może wykupić użytkowanie wieczyste i wtedy będziemy my użytkownikiem wieczystym tego terenu i możemy ten park urządzić.

Więc ja proszę o poparcie, to nie jest duży teren, bo to jest 20 parę arów, ale tam w okolicy nie ma terenów zielonych, więc to jest w zasadzie jedna z niewielu rezerw, która pozostała. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa? Nie widzę. Stanowiska komisji, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I Szanowni Państwo Radni wyczerpaliśmy porządek obrad, dwa punkty są zawieszone i druk 787 będzie procedowany również po przerwie. Tak, że do godziny 16.10 ogłaszam przerwę. Ale nie wiem, mam informację, że do 16.10. Mam na druki budżetowe, bo tam 17.30 mam zgłoszone. Szanowni Państwo Radni przerwa do 16.15. Szanowni Państwo Radni przerwa będzie do godziny 17.oo jednak, po konsultacjach z Przewodniczącym do godziny 17.oo, bo potem byśmy musieli ogłosić drugą przerwę, tak, że przerwa do godziny 17.oo.

Przerwa w obradach sesji do godziny 17.oo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo wznawiamy posiedzenie, bardzo proszę o sprawdzenie kworum. Czy jest Pan Tomasz Leśniak? Jest, dobrze. W takim razie wznawiam procedowanie druku, przepraszam, kworum było, dobrze, dziękuję. Optycznie widzę, że jest, dlatego się trochę pospieszyłem, ale dziękuję. W takim razie wznawiamy **druk 838**, tryb jednego czytania, referuje Pan Radny Tomasz Leśniak. Nie wiem czy Pani Przewodnicząca zdążyła przeczytać, więc tylko nadmienię, że termin autopoprawek minął, a termin poprawek określam do zakończenia czytania druku i proszę zgłaszać poprawki do prowadzącego, do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Proszę.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo!
W imieniu Komisji Głównej przedstawiam projekt uchwały o braku wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego obszaru Agatowa, to jest druk 838, projekt Komisji Głównej i zgodnie z uzasadnieniem projektu brak wyrażenia zgody wynika z tego, że na obszarze, który jest objęty ZPI jest przygotowywany masterplan, masterplan dla całego obszaru Rybitw. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję. Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Następnie wznawiam procedowanie druku **841,** przy czym tutaj mamy, to się pospieszyłem, bo tutaj zawieszenie miało mieć miejsce do czasu bloku głosowań z racji na wniosek, który został złożony, dobrze. Szanowni Państwo czy wszystkie kluby są gotowe, będziemy teraz głosować zasadniczo już powoli, przynajmniej część, więc tu prośba, Prawo i Sprawiedliwość potrzebujecie czas? Dwie minuty. Kraków dla Mieszkańców gotowy. Lewica? Koalicja Obywatelska gotowa na działanie w sesji, mamy teraz procedowanie drugich czytań druków budżetowych, blok głosowań i potem 17.oo druk obywatelski. A ile czasu potrzeba? To, mam tutaj wniosek z sali, żeby interpelacje otworzyć, to dobrze, otwieram punkt Interpelacje, bardzo proszę.

Interpelacje Radnych.

Nie widzę zgłoszeń. Są, bardzo proszę Pan Edward Porębski zapraszam.

Radny – p. E. Porębski

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja mam kilka interpelacji, ale kilka przedstawię, a pozostałe złożę do protokołu. W związku z tym bardzo proszę o uwagę. Dotyczy pierwsza interpelacja wykonania dojazdu, dojścia wraz z oznakowaniem do Kopca Wandy od strony ulicy Igołomskiej i ulicy Bardosa. Szanowny Panie Prezydencie w imieniu mieszkańców i swoim zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o wykonanie dojazdu/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek

Szanowni Państwo, ale bardzo proszę o ciszę, bo Pan Edward teraz wygłasza interpelacje, w związku z tym proszę to uszanować.

Radny – p. E. Porębski

/…/ oraz dojścia wraz z oznakowaniem do Kopca Wandy. Mniejszy pomnik wymaga dużych nakładów finansowych, aby mogły być prowadzone prace naprawcze i renowacyjne, ale w pierwszej kolejności należy zadbać o możliwość bezpiecznego i legalnego dostępu, który będzie czytelny zarówno dla pieszych jak i osób dojeżdżających samochodami. Należy nadmienić, że na spotkaniu badawczym ArcelorMittal Poland zostało ustalone, w dużej części należy to do ArcelorMittal Poland, ale przedstawiciele firmy, którzy byli na spotkaniu określili, że są otwarci na dyskusję w tym temacie, w związku z tym myślę, że mówiąc językiem sportowym, piłeczka leży po stronie miasta Krakowa, konkretnie mówiąc po stronie Pana Prezydenta. Kopiec Wandy jest odwiedzany przez mieszkańców, ale też przez turystów, więc to ważne dla wizerunku miasta. Panie Prezydencie bardzo proszę o załatwienie tej sprawy i za co z góry pięknie dziękuję.
Następna interpelacja drodzy Państwo również w imieniu mieszkańców. Zwracam się z prośbą o spowodowanie dokończenia budowy parkingu w osiedlu Kościelniki przy ulicy Pysocice. Należy również mieć na uwadze, aby możliwe było bezpieczne dojście i dojazd do parkingu oraz aby w pobliżu była pętla autobusowa, a także zadaszenie miejsca na rowery. Drodzy Państwo to wszystko jest w projekcie, wszystko jest zaplanowane. Parking, że tak powiem, został wybudowany, niedokończony, brak dojazdu, brak dojścia do parkingu, na tym parkingu ma powstać pętla autobusowa autobusu, który by wyjeżdżał. Parking mieści około 140 samochodów, w tej chwili nie ma możliwości na ten parking dojechania, w związku z tym widać, że nie dbamy za bardzo o strefę czystego transportu, bo te samochody, które jadą od strony granic miasta, mówię od strony Niepołomic, Nowego Brzeska czy tych miejscowości dalszych mogłyby się tam zatrzymać, przesiąść na linię 95 i jechać w kierunku miasta Krakowa. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta, aby to było zrealizowane zgodnie z planem, jaki był przedstawiony wcześniej. I bardzo proszę Panie Prezydencie o realizację tego zadania w miarę szybko, ponieważ zbliża się jesień, wiadomo, że tam ludzie chcący wsiąść w pociąg, dojechać do miasta Krakowa to najpierw zakładają cholewy, zostawiają cholewy po drodze i oczywiście wsiadają w pociąg w półbucikach eleganckich.
Następna interpelacja dotyczy przebudowy ulicy Jeziorko. Również sprawa ciągnie się przebudowy ulicy Jeziorko od 2010 roku, miała być zrealizowana, ponieważ na tej ulicy jest bardzo duże natężenie ruchu ze względu na to, że samochody jadące od strony Niepołomic, Bochni omijają, że tak powiem, Nową Hutę, centrum Nowej Huty i skręcają przez ulicę Jeziorko w kierunku Kocmyrzowa, tędy uciekają bocznymi drogami, tak, że ruch na tej ulicy

jest bardzo duży, brak chodników, brak oświetlenia, rowy po jednej i po drugiej stronie, brak dojścia do przystanku, są problemy po prostu bardzo duże i niebezpieczne, w związku z tym mam nadzieję, że oczywiście ja to ujmuję zawsze w poprawkach do budżetu miasta Krakowa, ale jako tako na dzień dzisiejszy mi to nie przechodzi, dlatego się zwracam z prośbą do Pana Prezydenta o realizację tego zadania.
I ostatnia Panie Szanowny Przewodniczący interpelacja.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę króciutko, bo już się czas skończył.

Radny – p. E. Porębski
Na spotkaniu z mieszkańcami zapytano, w jakim etapie jest realizacja zadań zapisanych w umowie społecznej, która miała być wykonana w zamian za wyrażenie zgody przez mieszkańców na budowę ZTPO przy ulicy Giedroycia. Proszę o informację, kiedy niniejsze zostanie zadanie zrealizowane oraz na jakim etapie jesteśmy w chwili obecnej. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Pani Edyta Nowak bardzo proszę.

Radna – p. E. Nowak
Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
Mam interpelację dotyczącą przejazdu przez tory tramwajowe na rondzie im. Generała Maczka w kierunku od ulicy Dąbrowskiej w kierunku do ulicy Władysława Broniewskiego.
Druga interpelacja dotyczy stanu nawierzchni na zjeździe z wiaduktu nad i w kierunku ulicy Armii Krajowej, styku ulicy Balickiej i Bronowickiej w stronę skrzyżowania z ulicą Stańczyka przy al. Wiśniowej. To są dwie.
I teraz drodzy Państwo chciałam przeczytać interpelację, która powstała w wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem Kolektyw Krakowski. Grupa młodych ludzi ma inicjatywę edukacji w sprawie naszego wspólnego problemu, jakim są dzieci w Krakowie. Chciałam odczytać treść tej interpelacji. Szanowny Panie Prezydencie! W związku z nasilającym się problemem obecności dzików w przestrzeni miejskiej Krakowa oraz rosnącą liczbą zgłoszeń od mieszkańców dotyczącą zagrożeń i uciążliwości z tym związanych zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie inicjatywy edukacyjnej przygotowanej przez Stowarzyszenie Kolektyw Krakowski. Stowarzyszenie opracowało szczegółowy program warsztatów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia te mają na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań wobec dzikich zwierząt, kształtowanie odpowiedzialnych postaw i przeciwdziałanie zjawisku dokarmiania dzików, zapoznanie uczniów z procedurami właściwego reagowania w sytuacji spotkania z dzikiem, propagowania troski o czystość miasta, jako elementu ograniczającego obecność dzikich zwierząt. Warsztaty zostały zaprojektowane w formie atrakcyjnych interaktywnych zajęć, ćwiczenia ruchowe, quizy, scenki, prace plastyczne, debaty przy aktywnym udziale przedstawicieli Straży Miejskiej i leśników. Takie podejście zwiększa ich walor edukacyjny i praktyczny. Z perspektywy miasta kluczowe wydaje się możliwość współpracy ze szkołami. Dlatego zwracam się z pytaniem czy Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych mógłby włączyć się w koordynację oraz rekomendacje warsztatów dla krakowskich placówek oświatowych. Ułatwiłoby to dotarcie z inicjatywą do szerokiego grona uczniów i nauczycieli. Biorąc pod uwagę znaczenie problemu oraz potencjał edukacyjny projektu proszę również o rozważenie możliwości objęcia inicjatywy patronatem Prezydenta

Miasta Krakowa. Byłby to ważny sygnał wsparcia i uznania ze strony władz miasta. W przyszłości w zależności od dostępnych środków warto również zastanowić się nad możliwością zapewnienia podstawowego wsparcia organizacyjnego i finansowego tak, aby działania te mogły być prowadzone w sposób systematyczny i długofalowy. W związku z powyższym zwracam się z pytaniami czy miasto Kraków wesprze realizację proponowanych warsztatów w szkołach w ramach współpracy z Wydziałem Edukacji i Projektów Edukacyjnych, czy istnieje możliwość objęcia inicjatywy patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, czy miasto przewiduje w przyszłości rozwój podobnych programów edukacyjnych dotyczących koegzystencji ludzi i zwierząt w przestrzeni miejskiej. Jestem przekonana, że wdrożenie proponowanych działań nie tylko poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ale także przyczyni się do budowania świadomości ekologicznej najmłodszych krakowian. Proszę o możliwie pilną analizę i rozważenie uruchomienia programu, ponieważ wraz z nadejściem zimy coraz bardziej będą zacierać się granice między światem ludzi, a światem dzikich zwierząt w naszym mieście.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Radna – p. E. Nowak
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pani Renata Kucharska złożyła do protokołu, Pan Radny Michał Drewnicki.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja króciutko, mailowo wysłałem interpelację, tylko taką chcą tutaj w Urzędzie. Temat dotyczy eksmisji, jedna z osób dostała, wyszczególniona w interpelacji, dostała przedsądowy wniosek o eksmisję, to jest znany dość w Polsce i nie tylko artysta, on miał mieszkanie socjalne, prośba po prostu by przyjrzeć się temu tematowi, by zobaczyć, że tak powiem, tą osobę, bo ona również w tym mieszkaniu działała i ewentualnie zaproponować jakieś inne warianty, rozwiązania tak, by wziąć pod uwagę dorobek artystyczny i kulturalny tej osoby. Oczywiście ja tutaj nie wzywam do tego, by prawo było różne dla różnych ludzi, broń Boże, tu chodzi o to by sprawdzić i przekazać możliwe rozwiązania sytuacji, a szczegóły, o których nie mogę tutaj powiedzieć są w treści, a chciałem powiedzieć o tym, by zwrócić na to szczególną uwagę. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Więcej zgłoszeń nie mamy, w takim razie przechodzimy do punktu

Odpowiedzi na interpelacje.

A nie, jeszcze Pani, nie, dobrze, proszę bardzo Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
W okresie od ostatniej sesji do dnia wczorajszego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa dwa zapytania i 86 interpelacji Radnych Miasta Krakowa. Odpowiedzi udzielono na 46 z nich. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe przypada na okres pomiędzy 17, a 30 września bieżącego roku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w odpowiedziach na interpelacje chciał zabrać głos? Nie widzę. Proszę, tak, bardzo proszę.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący, bo ja wiem, że jesteśmy w Interpelacjach, ale w kwestii formalnej.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Już jesteśmy po, tak, że spokojnie.

Radny – p. G. Stawowy
To nawet dobrze, bo są przygotowane cztery projekty uchwał dotyczące zmian kadrowych w komisjach. Ja zgłaszałem wcześniej szefom pozostałych klubów, że taka sytuacja ma miejsce, może byśmy teraz spróbowali to wprowadzić i omówić, bo jest akurat chwila czasu. Pan Minister się zgadza, więc jakby wszystko jest okej. To, jeśli byłaby taka akceptacja to wykorzystajmy tą chwilę do czasu, do wpół do. Więc prośba jest taka o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Komisji Mienia i Mieszkalnictwa, to jest druk 858. W sprawie zmian w Komisji Dialogu to jest druk 859, w Komisji Edukacji 860 i w Komisji Infrastruktury 857. Te druki były już parę godzin temu rozesłane.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przegłosujemy wprowadzenia, pozwolę sobie głosować je w kolejności zgodnej z numeracją druków. Szanowni Państwo kto jest z głosem za lub przeciw zmianom w Komisji Infrastruktury, druk 857? Nie widzę, w związku z tym poddaję wprowadzenie pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Pani Iwonie nie działa urządzenie. Druk został wprowadzony do porządku obrad. Czy tam mamy wszystko okej już z urządzeniem? Dobrze.

To wpierw głos za lub przeciw drukowi 858, zmiany w Komisji Mienia i Mieszkalnictwa. Czy ktoś z Państwa z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym otwieram głosowanie, ale z takim obserwowaniem, cos się tam dzieje u Pani Iwony. Wszystko okej? Dobrze. To dziękuję w takim razie.

34 osoby za. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 859. Zmiany w Komisji Dialogu. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję.

36 osób za. Druk został wprowadzony do porządku obrad.

Oraz ostatni druk 860, zmiany w składzie Komisji Edukacji. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

36 osób za. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Tym samym przejdziemy do omówienia druków. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 857. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 857 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składnie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiany w składzie Komisji Infrastruktury.

Referuje Radny Piotr Moskała.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk numer 857 w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. W skład Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa powołanej uchwałą numer I/16/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2024 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa wprowadza się następującą zmianę: Powołuje się do składu komisji Radną Magdalenę Mazurkiewicz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. W związku z tym otwieram dyskusję. Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I może przegłosujemy od razu taką uchwałę, skoro nie budzi jakichś kontrowersji, dyskusji. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 858, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 858 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składnie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. **Druk 858** referuje Pan Radny Piotr Moskała.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk numer 858 w sprawie zmian w składzie Komisji Mienia i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa. I następujące zmiany się wprowadza. Odwołuje się ze składu komisji Panią Radną Edytę Sikorę i powołuje się do składu komisji Radnych Grzegorza Garbolińskiego oraz Bartłomieja Kocurka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję. Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

35 osób za. Stwierdzam, że druk został przyjęty. Rozpoczynam procedowanie projektu uchwały według druku 859. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 859 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu

zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składnie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Druk 859 referuje Piotr Moskała.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk numer 859 w sprawie zmiany w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa. I wprowadza się następującą zmianę, powołuje się do składu komisji Radną Edytę Sikorę. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Szanowni Państwo poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 osoby za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały według druku 860, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 860 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składnie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. **Druk 860** referuje Piotr Moskała.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk numer 860 w sprawie zmian w Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Wprowadza się następujące zmiany. Odwołuje się ze składu komisji Radną Magdalenę Mazurkiewicz oraz Radnego Grzegorza Garbolińskiego. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję, bardzo proszę Pan Tomasz Daros rezygnuje, Pani Agnieszka Łętocha rezygnuje, dobrze, dziękuję. W takim razie zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Otwieram głosowanie, kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że druk został przyjęty. Dziękuję. Szanowni Państwo rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 787, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 787 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składnie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. **Druk 787** referuje Jan Hoffman, zapraszam.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Chciałem też powiedzieć Szanowny Panie Prezydencie, ale Pan Prezydent widocznie ma inne obowiązki niż zajmować się pierwszą inicjatywą obywatelską. Więc na wstępie wskażę, że jest dwóch referentów tej uchwały, czyli jestem ja i Pan Wojciech Jakubowski, jest to inicjatywa obywatelska. Przypomnę dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji, albo nie pamiętaj, bo ja już tutaj tą sprawę poruszałem z tej mównicy, pokrótce faktografię, która

doprowadziła do sformułowania finalnie tej inicjatywy. Otóż Prezydent Aleksander Miszalski w latach 2014 – 2019 jak Państwo pewnie pamiętacie był Radnym Miasta Krakowa, do 2018 roku pełnił też zaszczytną funkcję Przewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa. W tym czasie był też wspólnikiem spółki UTC Tour Operator spółka z o.o. która prowadzi swoją działalność pod brendem SI Krakow, jest strona SI Kraków pl, do dzisiaj działa i aż do 2023 był tam wspólnikiem, kiedy przekazał udziały, zbył udziały na rzecz osoby o tym samym nazwisku, ale innym imieniu. 16 lipca 2018 roku spółka zawarła z Krakowskim Biurem Festiwalowym, czyli z jednostką miejską umowę agencyjną, spółka miała sprzedawać bilety z cyklu ICE Classic Kent Nagano i przysługiwała jej prowizja z tytułu sprzedaży biletów 7 % brutto. 12 września 2018 roku strony zawarły kolejną umowę, tym razem na pośrednictwo, które dotyczyło sprzedaży biletów na przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez KBF. 31 stycznia 2019 roku te same strony zawarły kolejną umowę, tym razem to KBF miało pośredniczyć w sprzedaży wycieczek turystycznych UTC Tour Operator sp. z o.o. trwających krócej niż 24 godziny, a UTC Tour Operator wynajęła część nieruchomości w Pawilonie Wyspiańskiego, co było następstwem faktu, że UTC wygrała przetarg na świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży. W 2019 roku kolejna umowa, tym razem KBF zobowiązał się do sprzedaży usług przewozu pasażerów realizowanych przez UTC Tour Operator, a sprzedaż ta odbywała się za pośrednictwem znanym nam wszystkim punktów informacji miejskiej, tzw. Info Kraków przy ulicy św. Jana, Szpitalnej, Józefa, Powiśle, a także tutaj nieopodal w Pawilonie Wyspiańskiego, również w Sukiennicach, w ICE Kraków oraz przy osiedlu Zgody. Następnie w dniu 27 listopada 2019 roku Aleksander Miszalski nie był już wtedy Radnym Miasta Krakowa, został bowiem wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej te same strony zawarły porozumienie o współpracy w ramach akcji promującej Bożonarodzeniowe Szopki Krakowskie. Umowę z dnia 31 stycznia anektowano w dniu 10 listopada 2020 roku w związku z epidemią COVID-19, natomiast 23 lutego 2021 roku strony zawarły porozumienie dotyczące tej umowy. Na mocy pierwszego z nich rozłożono spółce należności w kwocie 55.585,57 zł na raty, na mocy drugiego umorzono spółce należności wobec KBF na kwotę 45.574,51 zł. Współpracę z KBF zakończyło powstanie spółki Kraków5020 i przejęciem przez nią niektórych zadań realizowanych dotychczas przez KBF. UTC Tour Operator sp. z o.o. przynajmniej jednej raz wystartowała w przetargu organizowanym przez tę spółkę, ale niestety spółka przetarg ten wówczas przegrała. Z kronikarskiego obowiązku dodam jeszcze o innych umowach. W latach 2012, 13, 14, ale wtedy Pan Prezydent nie był Radnym Miasta Krakowa, był radnym dzielnicy, więc tutaj nie ma kwestii wątpliwości, co do styku biznesu i polityki. I o tym jest ten projekt uchwały, żeby zbadać styk biznesu i polityki. Proszę Państwa jest taki przepis, który Państwo, jako Radni znacie, pewnie Państwo mieszkańcy gorzej, 28f ustawa o samorządzie gminnym i to jest taki przepis, który mówi, że jeżeli się jest radnym to nie można prowadzić działalności gospodarczej z miastem. Ja podam taki przykład, i to są przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa sądów administracyjnych, dwa przykłady. Pan X, bo tutaj imiona, zresztą w tych wyrokach imiona są zanonimizowane, Pan X sprzedaje komputery gminie, 3 komputery, 9 tys. zł i jest radnym, on mówi, ja mam sklep komputerowy, sprzedałem 3 komputery, jak to się kończy. Wygaśnięciem mandatu. Drugi przykład też z życia wzięty. Pani ma sklep papierniczy, sprzedaje od lat gminie, została radną i dalej sprzedała trochę papieru do gminy, kilka ryz, albo kilkadziesiąt ryz papieru do jakiejś niewielkiej gminy, kwota transakcji, wartość handlowa żadna, jaki skutek, wygaszenie mandatu. Dlaczego tutaj nie doszło do wygaszenia mandatu. Otóż proszę Państwa nie doszło do wygaszenia mandatu tylko i wyłącznie przez dziurawe prawo, przez prawo pisane przez polityków, dla polityków. I to jest ukłon, albo takie niezadowolenie wyrażone do wszystkich przedstawicieli partii politycznych w tym kraju, dlatego, że jeżeli tworzy się takie prawo, że

pani, która sprzedaje papier traci mandat radnego za sprzedanie kilku ryz tylko, dlatego, że robi to w ramach własnej działalności gospodarczej, a jednocześnie dopuszcza się sytuacje, które są daleko, dalekie od uznania za transparentne, kiedy radny może być wspólnikiem w spółce tylko, dlatego, że bycie wspólnikiem w spółce nie podpada pod definicję z art. 28f ustawy o samorządzie gminnym, no to coś jest, sami Państwo przyznacie, nie w porządku. Z tych przepisów, które sprawiły, że Aleksandrowi Miszalskiemu nikt nie wygasił wówczas mandatu na podstawie tego samego przepisu czy tej luki w przepisach mogłoby się zdarzyć, że ktoś z Państwa obsługiwałby wielomilionowe inwestycje nie sam, ale byłby wspólnikiem spółki, która na przykład robiłaby, budowałaby metro w Krakowie. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że takie coś na pewno nie byłoby transparentne i na pewno nie mieściłoby się w zakresie tego, co możemy nazwać pewnego rodzaju dobrym obyczajem. Ja o tej sprawie pierwszy raz mówiłem w lutym, Pan Prezydent Miszalski nigdy szczegółowo do tego się publicznie przynajmniej nie odniósł, mamy wrzesień, w międzyczasie mieszkańcy podpisali się pod inicjatywą uchwałodawczą, mieszkańcy, których mam zaszczyt reprezentować, ponad 600 osób, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za ten akt obywatelskiej odwagi. Rozmawiałem z wieloma osobami i wiem jak trudno jest podać swoje imię, nazwisko i PESEL gdy podpisujemy się pod projektem gdzie po drugiej stronie jest potężny przeciwnik. Dziękuję każdemu z was, każdemu z Państwa za odwagę, za determinację, za taką odpowiedzialność za sprawy publiczne. Ale dlaczego chcieliśmy żeby powołano tą komisję proszę Państwa. Otóż chcieliśmy tej komisji, dlatego, żeby tą kwestię nie transparentną, do której po części doprowadził ustawodawca nie wprowadzając prawidłowych regulacji, ażebyśmy tą kwestię mogli szczegółowo wyjaśnić. Przypominam, że w sytuacji, w której nie było takiego styku polityki i biznesu w poprzedniej kadencji funkcjonowała komisja doraźna do wyjaśnienia zasad pracy spółki 5020, Kraków 5020 i ta komisja umożliwiła Radnym i opinii publicznej zapoznanie się z funkcją działania tej spółki. I o nic innego, jako obywatele Państwa nie prosimy jak o to, żeby móc zapoznać się, żeby opinia publiczna, żeby mieszkańcy mogli zapoznać się z kuchnią tej relacji, nic więcej. Jeżeli Pan Aleksander Miszalski nie ma sobie nic do zarzucenia to powinien siedzieć tutaj na tym krześle i powiedzieć, a potem wyjść na tą mównicę i powiedzieć, kochani Radni poprzyjcie ten wniosek, albowiem to jest szansa na obronę mojego dobrego imienia, nie mam nic do ukrycia. Jeżeli natomiast ta komisja nie zostanie przegłosowana to będzie to jednoznaczny sygnał dla opinii publicznej, że jest jakaś sytuacja bardzo niepokojąca, to znaczy z jakichś względów odrzucany jest wniosek, pierwsza, podkreślam, pierwsza inicjatywa uchwałodawcza, to też Państwo weźcie pod uwagę, że przez, mamy kadencję, która wcale już nie jest młodą kadencją, mamy 1,5 roku od dnia wyborów, za chwilę upłynie, a my tutaj po raz pierwszy mieszkańcy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą. Wiecie Państwo, ci, którzy w samorządzie są dłużej, że bardzo łatwo jest złożyć wniosek od strony formalnej, bardzo łatwo jest rozpocząć procedurę, to, co myśmy zrobili, to nie wymaga jakiejś nadzwyczajnej wiedzy i umiejętności, ale namówić ludzi, żeby głosowali, przekonać ludzi, kilkaset ludzi żeby poparło taki wniosek, żeby podali swoje prywatne dane, swój PESEL, swoje imię i nazwisko i opatrzyli to wszystko swoim własnoręcznym podpisem to już naprawdę musi być sprawa, która jakieś emocje publiczne wywołuje. I w związku z tym apeluję tutaj do każdego z Państwa, bez względu na podziały klubowe, aby ten szacunek mieszkańcom, którzy podpisali się pod wnioskiem, pod inicjatywą okazać, aby opinia publiczna mogła dowiedzieć się, bo przecież Państwo z wszystkich klubów jak rozumiem, jeżeli ten wniosek zostanie, ta uchwała zostanie podjęta będą mieli prawo i możliwość zapoznania się szczegółowo z dokumentacją i będzie tutaj opinia publiczna informowana na ten temat. Nie za pomocą jakiejś komisji, w której jeden klub, na przykład pro prezydencki ma większość tylko takiej komisji wyciągniętej poza nawias bieżącej pracy i rozpatrywania spraw bieżących, żeby się nie

okazało tak jak w sprawie jednego Radnego, co to, do którego okazały się wątpliwości czy mieszka w Krakowie czy nie, że Rada nie miała czasu i komisja zająć się tym przez dwa miesiące. To jest temat, który wymaga ogromu pracy, przejrzenie setek dokumentów, zapoznania się szczegółowo z argumentacją, z dokumentami, a potem też z argumentacją i wyjaśnieniami, pogłębionymi wyjaśnieniami Pana Prezydenta. Ja liczę też, że jeżeli taka komisja będzie powołana to będzie zapraszać też osoby do składania wyjaśnień, które na bieżąco brały udział w tym, w tych procedurach, które prowadziły do zawarcia stosownych umów. Ja nie twierdzę i nigdy nie twierdziłem, że doszło do złamania prawa w samym zakresie art. 28f ustawy o samorządzie gminnym, uważam, że ten przepis jest po prostu dziurawy i sytuacja związana z Prezydentem Miszalskim i jego spółką to ewidentnie pokazuje, że ten przepis jest po prostu dziurawy, natomiast jest też drugie zagadnienia równie istotne to znaczy mamy, jako opinia publiczna prawo poznać kulisy tej współpracy. Innymi słowy, po to został wprowadzony art. 28f do ustawy o samorządzie gminnym, żeby przecinać nie transparentne relacje. W sytuacji, gdy nie transparentna relacja ma miejsce, bo też nikt przecież nie twierdzi, że coś złego ta pani zrobiła, która sprzedawała papier do gminy czy pan, który sprzedał 3 komputery gminie, ale po to to było przerywane, żebyśmy za każdym razem się nie musieli zastanawiać, po to został ten przepis uchwalony. I teraz w sytuacji, gdy ten przepis ze względu na swoją wadliwość, ze względu na swoją, że się tak wyrażę kolokwialnie, dziurawość, nie zadziałał to my mamy konieczność, a my, jako mieszkańcy mamy prawo, a Państwo powinniście nam w tym pomóc, oświetlić to, co zaciemnione. Jeżeli jest gdzieś jakaś taka sfera niejasności, sfera połączenia styku biznesu i polityki to my, jako mieszkańcy mamy prawo ten styk poznać. I być może, być może okaże się, że wszystko było w porządku tylko proszę Państwa powiedzcie mi, dlatego my mieszkańcy mamy w sytuacji takich niejasności zaufać Panu Prezydentowi, dlaczego ma wystarczyć, że wyjdzie Pan Prezydent i powie, nie, wszystko było w porządku, a okej, to skoro było w porządku nie ma tematu. Nie, jeżeli już taki styk nastąpił to mamy prawo poznać szczegóły. I teraz każdy z Państwa podejmując decyzję o głosowaniu bierze na siebie pewnego rodzaju ciężar i to też wymaga odwagi tak jak wymagało odwagi od tych 600 osób, które się podpisały, żeby twardo stanąć i powiedzieć, Panie Prezydencie sprawdzamy, osoby z klubu prezydenckiego mogą powiedzieć Panie Prezydencie chcemy bronić Pańskiego dobrego imienia, powołajmy tą komisję, żeby obronić Pańskie dobre imię. Dlatego zakładając, że tutaj część osób mogą w takim pierwszym odruchu z klubów popierających Pana Prezydenta mogą mieć wątpliwości, mogę Państwa z tej mównicy zapewnić, jeśli Prezydent Miszalski, w co chcę wierzyć, nie ma tutaj nic do ukrycia to nie macie lepszego sposobu, nie macie lepszego sposobu do obrony jego dobrego imienia niż poprzeć ten projekt uchwały. A na koniec chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię, bo inicjatyw uchwałodawczych zakładam, że jeszcze w tej kadencji kilka będzie żebyście Państwo mieli na uwadze przepis, który mówi wyraźnie, że po złożeniu takiej inicjatywy rozpatruje się ją na najbliższej sesji, nie dłużej niż w terminie 3-ch miesięcy. Ja wiem, że tutaj były opinie prawne całe na ten temat zamawiane, ale na litość boską, ten przepis jest prosty. Czyli jeżeli jest w kodeksie karnym napisane, kto zabija, podlega, to będziemy robili wykładnie i opinie prawne na to czy można zabijać czy nie można zabijać, Clara non sunt interpretanda, w sprawach jasnych nie potrzebujemy wykładni. Jest oczywiste, że na najbliższej sesji po wpłynięciu, ja nie mówię, bo akurat myśmy złożyli ten wniosek pod koniec czerwca z podpisami, ja rozumiem i tutaj trzeba też przyjąć taką wykładnię powiedzmy uwzględniającą rzeczywistość, że musi, że musi być jakiś czas i tutaj Państwo musicie mieć jakiś czas na policzenie tych głosów, ja nie mówię, że to musi być, że jeżeli złożymy we wtorek wieczorem to w środę rano ma to być procedowane. Ale jeżeli złożymy to pod koniec czerwca to do końca sierpnia było dużo czasu żeby to zbadać, żeby nie było takiej sytuacji, i tu mówię znowu w imieniu tych osób, które podpisały się pod projektem,

z których od części z nich miałem sygnały, że chciałyby wziąć udział w sesji i przedstawić Państwu także własną argumentację, nie tylko ufając w tym zakresie mi, ale też dorzucić te swoje, tak kolokwialnie znowu rzecz ujmując, swoje trzy grosze i oni byli tego pozbawieni, dlatego, że ja o tym, jako, oczywiście formalnie ja mam obowiązek być zawiadamiany, czy nie ja mam obowiązek tylko istnieje obowiązek powiadomienia mnie, jako przedstawiciela, pełnomocnika inicjatora tej uchwały, ale przepisy nie określają, kiedy. Natomiast też jakiś dobry obyczaj, jeżeli ja jestem zawiadamiany pół godziny przed sesją, tutaj dziękuję też Panu Przewodniczącemu za to, że finalnie udało się godzinę taką ustalić posiedzenia, która umożliwiła mi udział, niemniej jednak na przyszłość też bym prosił, żeby troszkę wcześniej o takich kwestiach nas powiadamiać, bo nie chodzi o mnie, ja byłem w stanie sobie tak to zorganizować żeby tą ważną sprawę na tej mównicy poruszyć. Natomiast nie wszyscy mieli taką możliwość i w związku z tym bardzo proszę i też mamy, wiem, że są dwie inne inicjatywy uchwałodawcze, można powiedzieć już procedowane, już były zbierane podpisy, więc żeby tym osobom, ja tam akurat nie jestem w żadnym z tych komitetów, w tej piątce zgłaszającej, ale żeby tym osobom umożliwić zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przeprocedowanie ich druków z zachowaniem ustawowych terminów, bo jeżeli nie będziemy mieli względem siebie takiej sprawiedliwości proceduralnej, nie będziemy stosować takiego, ale też szacunku elementarnego no to to jest bez sensu, to mieliśmy już takie przykłady negatywnej w skali ogólnopolskiej i dotychczas to tak w lokalnej nie było, że po prostu, kto ma większość ten po prostu głosuje, co chce, raz dzisiaj ma jeden większość, procedura procedurą, innym razem drugi i zawsze jest tak, że ten, co ma większość po prostu robi, co chce. Wydaje mi się, że samorząd jest tym miejscem gdzie pewien taki elementarny szacunek do procedury paradoksalnie łatwiej jest zachować niż w Warszawie. W związku z tym bardzo serdecznie raz jeszcze o to proszę, żeby też tą proceduralną sprawiedliwość zachować, ale proszę raz jeszcze, zachowajcie Państwo, mówię tutaj do klubów popierających Pana Prezydenta, jeżeli wszystko jest absolutnie transparentne, Państwo znacie też Pana Prezydenta lepiej, nie tylko na gruncie takim zawodowym, to być może jego przekonania gdzieś tam czy przekonywanie czy jego wyjaśnienia, które były przekazywane poza tą salą Państwu są na tyle dla Państwa przekonywujące, że uważacie, że absolutnie tutaj wszystko jest klarowne. Ale ta sytuacja publicznie naprawdę nie wygląda na klarowną, więc macie Państwo, jeżeli jesteście przekonani, że wszystko jest klarowne, ja na przykład nie wiem, może jest, może nie jest, chciałbym to wiedzieć, na pewno to nie jest przejrzyste, więc chciałbym to zobaczyć i dopiero wtedy ocenić czy Pan Prezydent, jak od kuchni wyglądała współpraca Radnego Miasta, który był wspólnikiem w spółce, która robiła interesy z miastem i tak się jeszcze składa, że ta spółka była z branży turystycznej, a Radny Miszalski był Przewodniczącym Komisji Promocji i Turystyki. Bardzo Państwu dziękuję i jeszcze raz proszę o poparcie projektu uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Rozumiem, że nie ma stanowisk klubowych, w związku z tym otwieram dyskusję. Referent jest zawsze jeden i ekspert, to dzisiaj przerabialiśmy, znaczy mam zapisanego do głosu mieszkańców, mam, tak. Dobrze, żeby nie dawać wam jakichś takich powodów, że coś sztucznie zaogniamy to zapraszam, ale dzisiaj to samo mówiłem w stosunku do Radnych, więc jakby to nie jest nic, proszę bardzo.

Pan Wojciech Jakubowski
Panie Przewodniczący Pana wątpliwości są rozwiane w uchwale Rady Miasta, nad którą Pan głosował w 2018 roku i kilkakrotnie później.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę referować do mikrofonu.

Pan Wojciech Jakubowski
I tam Pan ma, dzień dobry Macieju Żmudo, miałeś zadzwonić i nie zadzwoniłeś. Jak już tak ad personam Pani mi jedzie, więcej odwagi. Pan Grzegorz Stawowy taki odważny się zrobił, ale ja mówię teraz, a Pan mi przeszkadza.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Wojciechu bardzo proszę, przepraszam bardzo, teraz ja zabieram głos.

Pan Wojciech Jakubowski
Panie Przewodniczący czy mogę prosić o to, proszę żeby Pan uspokoił Pana Grzegorza Stawowego.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę Pana bardzo proszę rozpocząć referowanie na temat, jak będzie Pan mówił na temat zapewne wszyscy będą z zainteresowaniem słuchali, jak będzie ktoś przeszkadzał, będę interweniował, ale na razie nie widzę takiej potrzeby, proszę mówić na temat.

Pan Wojciech Jakubowski
Czyli prywatne wycieczki Pana Grzegorza Stawowego Panu nie przeszkadzają.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę Pana nie wiem, co Pan Grzegorz mówi, bo w tym czasie Pan też mówił i to jeszcze na inny temat.

Pan Wojciech Jakubowski
Acha, nie słyszał Pan, dobra, odtworzymy, odtworzymy, odtworzymy, prawda? Cieszę się, to jest wszystko okej Panie Przewodniczący.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam bardzo, proszę Pana wydaje mi się, że przyszedł Pan tutaj referować uchwałę. Jeśli się mylę to być może przyszedł Pan zrobić jakiś happening, ale to nie jest najlepsza/…/

Pan Wojciech Jakubowski
Teraz Pan mnie obraża, proszę nie robić wycieczek personalnych.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
I w związku z tym, teraz ja mówię proszę Pana. W związku z tym bardzo proszę żeby Pan zaczął referować druk, a Radnych wszystkich klubów proszę o zachowanie ciszy i wstrzemięźliwości niezależnie od emocji. Proszę bardzo.

Pan Wojciech Jakubowski
Cieszę się, że Pan się zorientował, po co Pan tu jest. Ale nie, nawiążę do Pana Panie Przewodniczący, bo tak się składa, że słuchałem tego, co Pan rano mówił, nie wiem czy Pan jest psychiatrą, jednemu z Radnych zarzucił Pan schizofrenię, nie wiem czy to z autopsji czy z innych pobudek, ale mam do Pana pytanie, mam nadzieję, że Pan na nie odpowie, bo mówił

Pan Panie Przewodniczący o opinii prawnej, chciałbym wiedzieć, kto ją zamówił, kto napisał, ile kosztowała, bo zacznę od tego, co mówił Jan Hoffman, literalnie jest napisane i w ustawie o samorządzie publicznym w paragrafie 41a pkt 3: na najbliższej sesji po złożeniu projektu. Nie będę wchodził w to wszystko, o czym mówił Jan Hoffman, projekt wpłynął do Pana 15 lipca, najbliższa sesja po 15 lipca była 27 sierpnia. Chciałbym wiedzieć, dlaczego Pan złamał procedurę Panie Przewodniczący i dlaczego Pan nie dopełnił obowiązków Przewodniczącego, może Pan będzie łaskaw odpowiedzieć, jeżeli nie to będziemy to robić w innym trybie. Pośmiał się Pan, Daros się pośmiał, Pan Tomasz Daros się pośmiał z poważnych spraw.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Rozumiem, że Pan, to jest związek z uchwałą, tak?

Pan Wojciech Jakubowski
Tak, oczywiście. Tak jak zachowanie Pana Radnego z Baranówki, to też ma związek z uchwałą. Znieważył Pan Panie Przewodniczący tym trybem postępowania 466 plus 179, 645 osób, które się podpisało pod projektem uchwały, z czego jak się okazuje 522 podpisy zostały zakwalifikowane jako te prawidłowe. I te osoby dzisiaj się nie mogą wypowiedzieć. Jest to bardzo zgodne z demokracją, gratuluję. 15 lipca i chcę to od Pana usłyszeć, co się działo między 15 lipca, data wpływu, projekt doręczony również 15 lipca, co się działo, że to nie wpłynęło na XXXV sesję 27 sierpnia tylko przytrzymał Pan to w zamrażarce, a dzisiaj Pan to wyciąga jak królika z kapelusza i chce żeby mieszkańcy się o tym dowiedzieli. Pan oczywiście pewnie nie odpowie chyba, że mnie Pan zaskoczy, będę przeszczęśliwy. To na tym, kończąc ten kawałek tematu. UTC, marka, która należy, do której należy Brend SI Kraków. Między innymi sprawdziłem, mówiłem o tym kiedyś na sesji do Państwa, ale sprawdziłem dzisiaj, dalej oferuje Muzeum Fabryki Wódek w Krakowie z przewodnikiem, jego degustacją, czas trwania 3 godziny. Tak jest promowany przez brata Pana Prezydenta również, jeżeli dalej ma udziały, Kraków. Być może dla Państwa nie ma to znaczenia, że spółka, która należała do, współnależała, bo miał udziały, do Pana Aleksandra Miszalskiego robiła interesy z miastem Kraków. Miałaby może mniejsze znaczenie gdyby to robiła nie wiem, a na przykład w gminie Kocmyrzów – Luborzyca to wtedy by nie miało znaczenia, bo byłoby to na pewno niepodważalne, albo w innej gminie, jest ich wiele dookoła Krakowa, możemy sobie o tym kiedyś porozmawiać, jeżeli będzie do tego pora. Ja nie mam wątpliwości, że tego nie przegłosujecie, bo wy udajecie, że nie ma problemu, nie ma problemu to, że ktoś w sposób niejasny, o czym było wspomniane, jako szef między innymi Komisji merytorycznej miał umowę, lepiej się pośmiać, lepiej poudawać, pokiwać głową, przysnąć, to jest najlepiej, to jest najlepiej tak się zachowywać. Kamaryla jedzie dalej, bo trzeba chronić króla, król jest nagi, na razie dziękuję, potem będziemy się jako referenci odnosić Panie Przewodniczący.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy są stanowiska klubów? Nie widzę, w związku z tym pierwszy do głosu zapisał się Pan Radny Maciej Michałowski, zapraszam.

Radny – p. M. Michałowski
Panie Przewodniczący!
Najpierw podziękowania, bo nie byłoby mnie tutaj gdyby nie Pan Przewodniczący Grzegorz Wojciech Stawowy, Mariusz Kękuś i Michał Ciechowski, bo i Pani Dorota oczywiście tutaj z kancelarii i Panowie z działu technicznego, bo uratowali mnie przed zamknięciem w ciasnym pomieszczeniu zwanym toaletą. Więc bardzo Państwu dziękuję, ale zastanawia mnie, dlaczego Kraków dla Mieszkańców mnie nie ratował, ale to jest inna kwestia. Więc Państwu bardzo dziękuję. Co do tutaj wystąpienia Pana Przewodniczącego, Pan Przewodniczący zaczął od tego, od mówienia o wszystkich partiach, że nie zmieniły przepisów, zgodzę się z tym, ale tutaj warto Pana Przewodniczącego też historię polityczną przytoczyć, Pan Przewodniczący też powinien trochę na pierś wziąć, bo był w Unii Wolności jak dobrze pamiętam, w 2002 roku. Ale tak już odnosząc się ad rem do tej uchwały chciałem podpytać, jakie Pan Przewodniczący Hoffman widzi dalsze kroki gdyby rzeczywiście ta komisja stwierdziła wiele nieprawidłowości, wiele problemów, wygaśnięcia mandatu chyba nie może być w takiej sytuacji Radnego, który już nie jest Radnym, ale to, jaką przyszłość Pan widzi, gdyby rzeczywiście doszło do tych nieprawidłowości, o których Pan mówił w wystąpieniu. Ja wiem, że w uzasadnieniu jest napisane i też Pan o tym mówił, że to chodzi o to, żeby mieszkańcy dostali pełną informację na temat tych nieprawidłowości, ale takie pytanie dalsze, co dalej by było, jak Pan to widzi gdyby rzeczywiście do takich nieprawidłowości doszło i czy jakieś konsekwencje Pan dalsze widzi. To tak chciałbym się tylko dowiedzieć, po prostu też myślę, że sobie zadajemy takie pytanie, co dalej, bo sytuacja rzeczywiście bezprecedensowa, bo nie wiem czy można na przykład wygasić mandat byłego Radnego, nie wiem czy taka może być sytuacja, tu też z prawnikami w Urzędzie rozmawiałem i nie jest to prosta sytuacja, czy jest zwrot diet, gdyby było coś oczywiście nie tak, bo nie chcę nikomu nic złego zarzucać dopóki nie jest to udowodnione, ale od tego miałaby być ta komisja, jeżeli kilkuset mieszkańców się podpisało warto też posłuchać tego głosu mieszkańców. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał Starobrat zapraszam.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Ja niestety popieram tą opinię Pana Przewodniczącego Hoffmana mówiącą o tym, że ten sposób i tryb prowadzenia tej uchwały obywatelskiej jest niewłaściwy i myślę, że nawet Państwo gdzieś podskórnie czujecie, że może politycznie opłaca się szybko temat dla Państwa bardzo niekorzystny zgasić, przegłosować na nie i o nim zapomnieć, ale bardzo źle, że w takim trybie, dlaczego, dlatego, że to, co powiedział Przewodniczący Hoffman pod tym projektem jednak podpisali się mieszkańcy, to jest kilkuset mieszkańców i odbieranie im prawa wypowiedzenia się im nawet w temacie, który jest dla Państwa niekorzystny nie jest potwierdzeniem tej transparentności, o której Państwo często mówicie, o której mówi Pan Prezydent i na pewno nie jest to z korzyścią dla naszego miasta i Rady Miasta Krakowa. I tutaj podzielam tą opinię referenta, że w tej sytuacji bardzo dobrze, żeby nie pozostało nawet grama wątpliwości, żeby Pan Prezydent mógł i miał płaszczyznę do tego, aby wyjaśnić tą sprawę do samego końca. Jeżeliby się tak jednak nie stało, jeżeli Państwa głosami, czyli głosami Platformy Obywatelskiej odrzucicie Państwo uchwalenie i powołanie takiej komisji no to będzie jednoznaczny dowód na to, że bronicie Państwo nawet nie tyle Prezydenta Miasta Krakowa, nie tyle byłego Radnego Miasta Krakowa tylko szefa Państwa struktur, bo Pan Prezydent Aleksander Miszalski jest nadal szefem Małopolskiej Platformy

Obywatelskiej. Nie wiem czy to było nieomawiane na Państwa spotkaniach w partii, ale na pewno byłoby to bardzo niekorzystne, zarówno dla Państwa partii tak jak i dla Rady całej Miasta Krakowa i dla całego naszego miasta. Ja chciałem, chcąc wyjść jakby Państwu naprzeciw, głównie Panie Przewodniczący tutaj tą procedurę, bo ja sam podpisałem się pod wnioskiem o to, aby dzisiaj ten druk procedować właśnie z tego powodu, że ten druk powinien być procedowany na najbliższej sesji, ale grupa Radnych, w tym moja również osoba, podpisała się pod wnioskiem o odbycie tego druku w dwóch czytaniach. Dzięki temu mamy możliwość wprowadzenia tego w trybie nagłym, aby nie przedłużać tego terminu przetrzymywania uchwały obywatelskiej, ale z drugiej strony będzie możliwość i Państwo będziecie mieli, dacie mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się czasami w tematach, na których Państwo nie chcieliby słuchać, może macie Państwo inne zdanie, ale przynajmniej dajemy możliwość mieszkańcom wypowiadania się. Więc ja składam taki wniosek w imieniu grupy Radnych o to, aby ten druk odbył się w dwóch czytaniach, Panie Przewodniczący od razu składam.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
A w temacie uchwały powiem Państwu tak, śmiano się nas, z Radnych poprzedniej kadencji, kiedy staliśmy przed podobną sprawą mianowicie zbadania nieprawidłowości podczas powoływanie spółki Kraków5020, mówiono, że to będzie hucpa polityczna, że to jest tylko happening i to jest tylko i wyłącznie temat stworzony po to żeby zbijać kapitał polityczny. Okazało się, że Radni, którzy zapisali się do tej komisji ciężką pracą i merytorycznym raportem, który wyszedł na sam koniec udowodnili, że tam żadnej hucpy politycznej nie było, że był bardzo merytoryczny raport, z którego, którego nie można było podważyć, bo nikt, nawet strona Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego nie mogła podważyć nawet jednego zapisu, który w tym raporcie się znalazł. Podobnie jest teraz, nie jest to hucpa polityczna, bo ja Państwu powiem szczerze, że w Komisja Rewizyjna poprosiła o materiały w tym temacie, część z Radnych/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
Jeżeli mogę, przedłużał Pan, skończę zdanie tylko. Część Radnych może zapoznała się, część nie, ja zapoznałem się z pierwszymi materiałami, już mogę Państwu powiedzieć, że mam pewne wątpliwości, co do informacji, które się pojawiły/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny to zdanie chyba już jest następne.

Radny – p. M. Starobrat
/…/ zawarły. Stąd uważam, że jest podstawa, analizując materiały, które do nas wpłynęły w Komisji Rewizyjnej, aby tą sprawę rzeczywiście zbadać.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny Michał Drewnicki proszę.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja chciałem złożyć poprawkę do tego projektu uchwały, poprawkę, która jest bardzo prosta, piątka Radnych, ja, Radna Renata Kucharska, Radny Rafał Nowak, Radna Agnieszka Paderewska i Radny Michał Starobrat wyraziliśmy wolę i chęć pracy w tej komisji, ponieważ uważamy, że tę sprawę trzeba dogłębnie zbadać, wyjaśnić wszystkie wątpliwości, wszystkie trudne sprawy i prosimy o to, by przychylić się do tego i umożliwić nam pracę. Radny jest od tego by kontrolować, by pracować, my chcemy to zrobić, dlatego też o to wnioskujemy. A równocześnie ja pomijam już kwestie prawne w tej chwili, tu niech prawnicy się kłócą, debatują, przekrzykują, dyskutują czy to było legalne czy nielegalne, czy to było skutkujące uchyleniem czy nieuchyleniem mandatu, natomiast ja mogę to ocenić moralnie i politycznie i oceniam, że sytuacja, w której Radny jest współwłaścicielem firmy, która ta firma później zarabia na kontraktach z miejską instytucją kultury, że to jest głęboka patologia i takich sytuacji nie powinno mieć miejsca. To jest patologia, jeśli nie nawet prawna to z pewnością moralna. Dlatego też ja uważam, że ta sprawa powinna być wyjaśniona w kontekście prawnym, bo my tutaj, jako Radni sądzę moralnych spraw rozstrzygać nie będziemy, natomiast prawnie wszystkie wątpliwości, wszystkie aspekty tej sprawy powinniśmy zbadać, zważywszy na to, że Pan Radny Miszalski wtedy, później dzięki właśnie swojej pracy Radnego został Posłem, a później dzięki temu, że był Posłem został i jest dzisiaj obecnie Prezydentem Krakowa, a sądzę, że nikt z mieszkańców nie chce Prezydenta, który w przeszłości miał jakieś niejasne relacje z firmami, które podpisywały, miały umowę z miejskimi instytucjami kultury. Wyjaśnijmy to drodzy Państwo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To może do pracowników biura proszę, trzeba zarejestrować poprawkę żeby wszystkim rozesłać. Szanowni Państwo, ponieważ nie widzę dalszych głosów, bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela KBF.

Przedstawiciel Krakowskiego Biura Festiwalowego, radca prawny – p. A. Ninczarowska
Dzień dobry Państwu, Aleksandra Ninczarowska, jestem radcą prawnym w KBF od 2010 roku, stąd też osobiście znane mi są umowy, o których jest tutaj mowa, bo w części z nich, co najmniej w części z nich uczestniczyłam od strony prawnej. Szanowni Państwo mam odnotowanie 6 umów biznesowych pomiędzy spółką UTC Tour Operator spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie i KBF za lata 2012 – 2022, a ściśle do 31 października 2022. Przypominam, że wtedy Krakowskie Biuro Festiwalowe pozbyło się ze swoich zasobów punktów Info Kraków, stąd ta data jest dla mnie graniczna, w tym dwie umowy zawarte w trybie przetargowym, przy czym zaznaczam, że przetargi odbyły się w trybie kodeksu cywilnego, bo nie mamy tutaj do czynienia z prawem zamówień publicznych, przetargi były ogłaszane dwukrotnie, w 2023 roku i w 2028 roku. Przetargi dotyczyły świadczenia usług pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych na wyłączność i najem części nieruchomości Pawilonu Wyspiańskiego około 10 m2 od ulicy Grodzkiej. Każdorazowo przetargi były jawne, pisemne, nieograniczone, ogłoszenie o przetargu wisiało, zostało umieszczone w siedzibie KBF oraz na stronie internetowej KBF. W pierwszym przetargu w 2013 roku mieliśmy tylko jedną ofertę właśnie złożoną przez spółkę UTC Tour Operator, spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, więc nie było konkurencji pomimo tego, że każdy mógł stanąć do przetargu, natomiast w drugim przetargu mieliśmy dwie oferty, pierwsza właśnie złożona przez tą samą spółkę i druga przez spółkę Discover Cracow Wordine spółka z o.o., spółka komandytowa. Oferta spółki UTC Tour Operator była najkorzystniejsza pomimo tego, że merytorycznie oferty były porównywalne, jeśli chodzi o doświadczenie i referencje od

podmiotów współpracujących to spółka UTC zaoferowała KBF nieporównywalnie wyższe wynagrodzenie dodatkowe za ilość sprzedanych wycieczek. W związku z tym oferta ta została uznana za najkorzystniejszą. Chciałam podkreślić jeszcze raz, że co do umów przetargowych właśnie tych dwóch z 13 i z 18 roku zostały one zawarte zgodnie z przepisami prawa i tak jak powiedział tutaj Pan Hoffman, mój przedmówca, zgadzam się z tym w pełni, umowa była po prostu zgodna z prawem i nie ma tutaj mowy o naruszeniu art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, bo przepis mówi jasno, że nie dotyczy to wspólników spółki z o.o., natomiast Pan Radny dzisiaj Prezydent naszego miasta nie pełnił wtedy funkcji w zarządzie spółki ani też nie był prokurentem. Pozostałe cztery umowy Szanowni Państwo to są umowy od 2012 roku do 2019 roku, są to umowy agencyjne gdzie czasem KBF był agentem, czasem spółka UTC, były to umowy zawierane jak setki innych umów zawierane przez KBF rocznie w związku z działalnością punktów Info Kraków. Podkreślam, że nie były to umowy zawierane w trybie prawo zamówień publicznych, bo nie było ku temu żadnych podstaw prawnych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. I jeszcze ze strony Urzędu mam tutaj zgłoszenie, Pan mecenas Łanoszka bardzo proszę.

Radca prawny Pan Piotr Łanoszka
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja w zasadzie tylko powtórzę to, co zostało już powiedziane, to znaczy również zgadzam się z Panem pełnomocnikiem Panem mecenasem Janem Hoffmanem, że tutaj nie mamy do czynienia z naruszeniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, który, przypomnę, bo to będzie dobrze w tym momencie przypomnieć, że Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której Radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeżeli chodzi o kwestie posiadania udziałów to zgodnie z obowiązującym orzecznictwem i praktycznie wszystkimi dostępnymi komentarzami nie ma żadnych wątpliwości, że posiadanie udział przez Radnego Gminy w spółce, która nie ma charakteru komunalnego to znaczy udziałów nie posiada w niej żadna osoba prawna gminna, komunalna, nie narusza tego artykułu. Dlaczego, dlatego, że udziałowiec jak również akcjonariusz, to dotyczy również akcjonariuszy, tych oczywiście spółek, w których nie ma akcji gminy, chociażby nawet jednej, czyli są to tzw. podmioty nie komunalne, tak możemy je nazwać, czyli to posiadanie udziału lub akcji nie uprawnia do zarządzania. Zarządzaniem zajmuje się zarząd lub, a jeżeli chodzi o nadzór no to generalnie jest to rada nadzorcza. I rzeczywiście w tym momencie przy zarządzie mógłby być problem czy ten artykuł ma zastosowanie. Tutaj natomiast samo posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jednoosobowej nie jest naruszeniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Podobnie posiadanie akcji, ale mało tego, w związku z tym ja bym się tu nie zgodził, że tutaj mamy do czynienia z jakąś luką czy brakiem, jeżeli chodzi o regulacje, dlatego, że zgodnie z kodeksem cywilnym taka sytuacja dotyczy również komandytariuszy spółek komandytowych ani też nie podlegają temu 24f akcjonariusze spółek komandytowo – akcyjnych, czyli takich mieszanych de facto. W związku z tym tak jak powiedziałem sam udział nie uprawnia do tego, aby taką spółką zarządzać. W związku z tym reasumując Radny może posiadać w takiej spółce, w takiej sytuacji udziały. W związku z tym to założenie, które jest w paragrafie 1 projektu uchwały jest, trafia w pustkę, zatem powstaje pytanie czy wobec tego, kiedy to już wiemy, bo to już wiemy, czy w związku z tym również jest celowość podejmowania tego rodzaju uchwały,

oczywiście oprócz istotnych i poważnych wątpliwości prawnych, przepraszam, na chwilę przerwę, mamy tak, mamy ćwiczenia, albo nie, i orzeczeniem, które w tej, znaczy w tego rodzaju sprawie podjął Krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie gdzie stwierdził, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej to biorąc pod uwagę systematykę przepisów ustawy o samorządzie gminnym taka inicjatywa może dotyczyć generalnie aktów prawa miejscowego, a uchwała kierunkowa nie jest aktem prawa miejscowego, ewentualnie, jeżeli chodzi o kwestie to jest odrębnie wprost uregulowana inicjatywa dotycząca projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego czy też planu ogólnego, ale to wynika wprost z przepisu, który to mówi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tam chyba zmieniony został, o samorządzie gminnym. Natomiast, i koniec, i koniec. Taką mamy na dzisiaj wykładnię sądu, który swoją kognicją obejmuje miasto Kraków. Zatem należałoby moim zdaniem brać go, co najmniej pod uwagę. W tym okresie, o którym mówimy, czyli, o którym mówi paragraf 1 projektu uchwały gdzie sugeruje się, że doszło być do jakiegoś naruszenia, nie doszło po prostu, Pan Prezydent Aleksander Miszalski czyli Pan Aleksander Miszalski w tym okresie nie był, tak jak tu pani mecenas powiedziała, ani w organie zarządczym, ani w radzie nadzorczej. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, reasumując, nie można tu stwierdzić absolutnie ponad wszelką, i wszyscy się tu zgadzamy, naruszenia art. 24f, ja również twierdzę, że nie ma tutaj żadnej luki prawnej, którą należałoby uzupełniać, bo tak jak powiedziałem dotyczy to nie tylko udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale akcjonariuszy i o tych spółkach mieszanych to już powiedziałem. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście jestem do dyspozycji, gdyby jakieś wątpliwości były.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Tomasz Daros.

Radny – p. T. Daros
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Przysłuchuję się dyskusji i wszyscy mówią, że chcielibyśmy wyjaśnić zaistniałą sytuację, wyjaśnić ten temat. A jaka jest naprawdę prawda. Tym tematem zajmowała się Komisja Rewizyjna, tak jest Panie Radny, zajmowała się Komisja Rewizyjna. Nie wiem Panie Przewodniczący czy to jest standard, że Radny Starobrat przeszkadza na każdej sesji, nie wiem.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Trochę jest, ale będziemy próbować, żeby tak się nie działo, proszę mówić.

Radny – p. T. Daros
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. I Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa w dniu 24 marca 2025 roku jeden z punktów porządku obrad miała właśnie dotyczący tego, omówienie, zgłoszenie i przesłanych do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa informacji w sprawie powiązań Prezydenta Miasta Krakowa z firmą, która przyjmuje, przyjmowała zamówienia od miasta, sprawa zgłaszana przez Przewodniczącego Dzielnicy I. I rzeczywiście ten punkt mówiliśmy zgodnie z protokołem, który został przyjęty. W dyskusji udział wzięli Michał Ciechowski czyli Przewodniczący tej komisji, rozumiem, że Pan Przewodniczący prowadził obrady wtedy, Alicja Szczepańska, Michał Starobrat, Łukasz Gibała oraz Jan Hoffman. Wynikiem dyskusji był wniosek, wniosek o przekazanie komisji pełnej dokumentacji dotyczącej umów zawartych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe ze spółką UTC Tour Operator spółka z o.o., w tym dokumentacji dotyczącej przetargów oraz

korespondencji związanej z nawiązywaniem tych umów, również mailowej, tutaj wniosek, sygnatura. I taki wniosek został przegłosowany 9 za przy 0 przeciw i jednym głosie wstrzymującym się, został podpisany z dniem 24 marca, właśnie 25 roku wniosek numer 3/2025. Materiały zostały udostępnione komisji. Jakie było moje zdziwienie, gdy na ostatniej Komisji Rewizyjnej w ubiegły poniedziałek w dniu 15 września ponownie się nad nim pochyliliśmy. Mieliśmy punkt porządku obrad, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Krakowa ds. zbadania współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego ze spółką UTC Tour Operator, spółka z o.o., której jednym ze wspólników był Aleksander Miszalski w okresie sprawowania przez niego mandatu Radnego Miasta Krakowa, druk 787. I tutaj możemy przeczytać w protokole. Przewodniczący Michał Ciechowski poinformował, że temat przeprowadzenia kontroli był już omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 24 marca 2025 roku w związku z pismem Pana Jana Hoffmana, Przewodniczącego Rady Dzielnicy I. Pismo w tej sprawie wraz z wszystkimi materiałami przekazano Radnym w dniu 14 marca 2025 roku. Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2025 roku Pan Jan Hoffman zabierał głos w przedmiotowej sprawie i był również zaproszony do udziału w dzisiejszym posiedzeniu. Nie wstawił się jednak na dzisiejsze posiedzenie. W wyniku dyskusji w dniu 24 marca 2025 roku Komisja Rewizyjna podjęła wniosek numer, tutaj sygnatura, do Prezydenta Miasta Krakowa o przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej umów zawartych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe ze spółką UTC Tour Operator, spółka z o.o i taką szczegółową odpowiedź komisja otrzymała pod koniec kwietnia. W dyskusji udział wzięli: Michał Ciechowski czyli Przewodniczący, prowadził Pan posiedzenie oraz Michał Starobrat, Tomasz Daros, Bartłomiej Kocurek, to wszyscy Radni, wszystkie osoby/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę kończyć.

Radny – p. T. Daros
/…/ zaproszone, już Panie Przewodniczący, które były wtedy na posiedzeniu. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zadałem trzy proste pytania. Przewodniczący wyjaśnił, Radny Tomasz Daros pytał czy/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Przewodniczący mogę Panu przedłużyć o drugie dwie minuty, proszę bardzo.

Radny – p. T. Daros
Tak. Radny Tomasz Daros pytał czy wpłynęły jakieś pytania od Radnych w tej sprawie oraz czy ktoś zarzucał niekompletność tych materiałów lub wniosek o dodatkowe omówienie tematu na posiedzeniu. Przewodniczący Michał Ciechowski wyjaśnił, że nie było takich zgłoszeń. Czyli proszę Państwa mamy trzy, cztery miesiące, kiedy nikt nie zarzucił niekompletności dokumentów, nikt tym tematem się nie zainteresował i nikt z referentów nawet nie raczył przyjść na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która jest do tego statutowo powołana, żeby tego typu informacjami i zadaniami się zajmować. Nikt, dosłownie nikt. To jest bardzo przykre, bo Radni, jeżeli widzą, stwierdzają, że dokumenty są niekompletne mają do nich jakieś zarzuty to od tego są członkowie Komisji Rewizyjnej żeby te swoje wątpliwości wyrazić. Członkiem Komisji Rewizyjnej jest Pan Łukasz Gibała, Przewodniczący, to niech przestanie czytać/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny ma za chwilę wystąpienie, będzie okazja się wypowiedzieć, proszę nie przeszkadzać, proszę kontynuować.

Radny – p. T. Daros
Bardzo dziękuję. Członkiem Komisji jest też Pan Michał Starobrat, który zabierał już dzisiaj głos, nikt z nich nie zarzucił niekompletności tych dokumentów, ma jakiekolwiek zarzuty i nie poprosił o zwołanie dodatkowej Komisji Rewizyjnej w tym temacie. Na tym polega dochodzenie do prawdy, a ja tylko przypomnę i zacytuję referenta tej uchwały, który powiedział, że wie, że nie doszło do złamania prawa. To, o czym my tutaj rozmawiamy, tak niestety wygląda nasza polityka, bardzo to jest przykre.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Michał Starobrat drugie wystąpienie, zapraszam.

Radny – p. M. Starobrat
Tomku powiem ci, że jestem naprawdę zawiedziony tym, że nie doczytałeś tego protokołu do samego końca, ponieważ w momencie, kiedy złożyłeś wniosek o to, aby opinia była negatywna ja powiedziałem, że przeczytałem te materiały, które spłynęły, mam pewne wątpliwości, ale ponieważ w czerwcu wpłynął druk obywatelski, chcąc zachować bezstronność aż do powołania tej komisji wstrzymałem się od zadawania konkretnych pytań, aby nie być uznany za osobę stronniczą. Nie fair postępujesz nie czytając protokołu do końca, chyba, że Panie Przewodniczący tego nie ma w protokole, a tak było. Więc dobrze pamiętasz o tym, że zgłosiłem swój głos sprzeciwu i na Komisji Rewizyjnej powiedziałem, że mam pewne wątpliwości, kolejne dodatkowe pytania, ale ponieważ ma być powołana komisja nie zadaję ich na Komisji Rewizyjnej i głosowałem przeciwko negatywnej opinii, o czym już nie wskazałeś. Szanowni Państwo, więc to jest jasna manipulacja. Pani mecenas ja mam mało czasu i panie mecenasie, w aspekcie, który Państwo poruszacie prawnym jest pełna zgoda. Ale podczas badań ostatniej komisji doraźnej wyszło, że KBF w ostatnich latach, czyli jeszcze przed 2022 łamał prawo Szanowni Państwo, ponieważ KBF jako miejska instytucja kultury nie ma prawa prowadzić działalności zarobkowej, a czym jest sprzedawanie produktów obcych, jest działalnością zarobkową, jest działalnością, która polega tylko i wyłącznie na generowaniu zysków, miejska instytucja kultury tego nie może, to przyznała Prezes, Pani KBF, później Pani Prezes spółki Kraków5020, to był koronny argument, żeby powołać tą spółkę, KBF łamał statut i prawo sprzedając usługi obce, czym była sprzedaż usług spółki prywatnej gdzie współwłaścicielem był Pan Prezydent Aleksander Miszalski przez KBF, działalności czy to zarobkową. Szanowni Państwo ja nie chciałem mówić o tych wątkach, ponieważ one budzą wątpliwości, ba, one zostały potwierdzone jako niezgodne z prawem/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Radny – p. M. Starobrat
/…/ podczas poprzedniej komisji. Pan Przewodniczący zabierze mi głos żebym tego nie dokończył.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam, nie dlatego tylko dlatego, że Pan źle gospodaruje czasem, jakby to nie jest moja wina.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący, ale wydaje mi się, że tak jak Pan Przewodniczący Stawowy miał trzy wystąpienia, chociaż statut mówi o dwóch/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
A kiedy?

Radny – p. M. Starobrat
/…/ mógłby Pan, chociaż dać mi dokończyć zdanie. Więc Szanowni Państwo i panie mecenasie pełna zgoda, my nie tworzymy tutaj innego, innych regulacji prawnych, ale sprzedaż i działalność zarobkowa KBF była podważona podczas poprzedniej komisji, ba, została potwierdzona przez KBF i władze spółki.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan już to powiedział.

Radny – p. M. Starobrat
Więc są sprawy do zbadania.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ja mam Panu przedłużyć głos po to, żeby Pan powtórzył to samo, to chyba się mija z celem. Dziękuję. Mamy głos mieszkańców, Rafał Magryś zapraszam.

Pan Rafał Magryś
Zgadzam się z Panem Przewodniczącym Hoffmanem i to w dużej mierze, zastanawia mnie, ponieważ sam na komisję nieraz zgłaszam druki i sporadycznie wręcz musiało być to wymuszone, żebym dostał informację na przykład o potwierdzeniu, kiedy się odbywa, a taka komisja, która właśnie dotyczy takiej sytuacji jak jest tutaj wydaje mi się, że powinna szerzej rozwinięta, to już proponowałem też, że takie nagrania mogłyby być na YouTube gdzie mieszkańcy by mieli wgląd do tygodnia czasu i dopisywali swoje jakby uwagi, które można kumulować i potem rozpatrywać w jednym punktu, a nie potem się rozwodzić. Mnie bardzo interesuje kwota umorzenia na jakiej podstawie, kto ją podpisał, jak do tego doszło, że zostało umorzone. Mówiliśmy dużo o nieobyczajności tutaj w tym wszystkim, powróciłbym do środowiska obornika, ponieważ jak widzimy mamy takie środowisko biznesowe, w którym właśnie nieobyczajność jest bardzo często obyczajna, jeżeli odpowiedni to robimy, dlatego edukacja młodzieży wymagałaby odnośnie przedsiębiorczości, kiedy my możemy postawić się w innej sytuacji mimo to, że spełniamy pewne warunki do popełniania przestępstw, a wcale tego nie robimy, bo to jest edukacja prawna, która jak najbardziej jest nam potrzebna. I do tego, żeby młodzież już wiedziała, w jaki sposób może się kształcić, co może zyska i w jaki sposób się ustawić tak, żeby w tym środowisku obornika nie ubrudzić się za bardzo, a używać go, jako nawozu. Z takich sytuacji na przykład właśnie też zastanawia mnie użycie stanowisk do tego, że łatwiej jest nam uzyskać przekonanie kontrahentów, na przykład mnie interesuje sytuacja Pana Grzegorza Stawowego, kiedy doradza, bo jakby nie było informacja jak widzimy jest kluczową rzeczą, ja na przykład próbuję ludziom doradzać teraz odnośnie tego, że jeżeliby inwentaryzowali już ogród i inwentaryzowali nasadzenia, które się pojawiają

teraz to w przyszłości przy wycięciu jakiegoś drzewa może by nie mieli rekompensaty, ale niestety nie jestem tak wpływowy o znamienity, żeby moje sugestie były uznane. Więc tutaj bym bardziej też zastanowił się nad właśnie funkcją i jakością tego. Uważam, że sprawę by należało zbadać i tak jak już wielokrotnie mówię i jest to napisane w druku do komisji potrzebny nam jest wydział obywatelski, bo wtedy możemy takie sprawy właśnie rozpatrywać w sensie takim, żeby blokować w przyszłości takie sytuacje, ponieważ całe środowisko biznesowo – polityczne polega na tym, że otwieramy furtki, które są otwarte przez pewien okres i albo zrobimy z nich bramę stosując, jako przepis, albo zamykamy to, jeżeli już jest za dużo niekompetencji. Jeżeli chodzi o nieobyczajność i choćby nawet możliwości uczestniczenia w wizytacji w Fabryce Wódki i Degustacji to przeczytam artykuł, który się pojawił teraz, bo do tej nieobyczajności już się odnoszę wcześniej, że powinniśmy nieco zmienić troszkę nasze poglądy, lepiej powiedzieć dziecku, że narkotyki, narkotyk może być rozluźniający i wesoły niż straszyć. Tak, że a propos nieobyczajności to nam się całkowicie zmienia i dlatego mówię, że mówmy normalnie o tym środowisku obornika i uczmy dzieciaki/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo, czas minął.

Pan Rafał Magryś
/…/ jak się zachować, a nie jak jego unikać. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny Michał Ciechowski, zapraszam.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja chciałem oczywiście potwierdzić słowa zarówno Pana Radnego Tomasza Darosa jak i również słowa Pana Radnego Michała Starobrata. Panowie mówili obaj prawdę, więc to tylko warto odnotować. Natomiast ja w tym temacie chciałem jeszcze też powiedzieć, że, nie będę powtarza się, bo tutaj protokół był przytaczany, natomiast z racji tego, że jest to projekt, jednak projekt obywatelski i zostało zweryfikowane ponad 500 pozytywnie podpisów prosiłbym o rozważenie największy klub w tym momencie w Radzie Miasta o by jednak ten wniosek, który się pojawił tutaj, czyli dwóch czytań był pozytywnie rozpatrzony niezależnie od tego czy się zgadzamy, co do powołania tego, tej komisji czy też nie. Uważam, że szacunek dla mieszkańców, niezależnie, jaka to jest inicjatywy wymaga tego, by mieszkańcy mieli prawo przyjść na sesję z wyprzedzeniem i znać termin sesji gdzie będzie rozpatrywany ich wniosek. Więc niezależnie od tego czy powołamy tą komisję czy też nie bardzo prosiłbym o rozważenie głosowania za drugim czytaniem. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę o podsumowanie Pan Jan Hoffman.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, aczkolwiek to nie ja będę podsumowywał tą debatę, podsumowywać ją będą Państwo głosując w ten, a nie inny sposób i mieszkańcy zapoznając się z wynikami tego głosowania. Ja mogę jedynie Państwa jeszcze raz prosić o poparcie i odniosę się do kilku kwestii, które padły tutaj w dyskusji. Po pierwsze z kilku wypowiedzi Pana Radnego Michała, zacznę od wypowiedzi Pana Radnego Michałowskiego, który pytał

się jakie skutki, jeżeli komisja stwierdzi nieprawidłowości. Proszę Państwa spekulowanie na ten temat oznaczałoby, mam naprawdę spekulować, co może wyjść z tych dokumentów. Domyślamy się, że są dwa rodzaje, powiem ogólnie, dwa rodzaje możliwych do stwierdzenia nieprawidłowości. Jedne naruszają normy prawa karnego, drugie nie naruszają norm prawa karnego, a co najwyżej jakieś procedury lub dobre obyczaje. Jeżeli są naruszone procedury lub dobre obyczaje wtedy wynikiem prac komisji powinny być zalecenia, być może Państwo, jako Rada możecie kontrolować jednostkę, czy poprzez Prezydenta itd., jeżeli dochodzi do jakichś dalej idących naruszeń to już wtedy też wiadomo, co Państwo, członkowie tej komisji, bo przypominam, że Radni są funkcjonariuszami publicznymi z wszystkimi z tego wynikającymi obowiązkami, jakie Państwo macie wówczas obowiązki, czyli obowiązki po prostu zadbania o to, że w każdym drugim przypadku też sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona. Ale ja nie wiem, co tam było, podkreślam i proszę bardzo tutaj przechodząc do dalszych wypowiedzi, też panów mecenasów, tak, 24f nie został złamany, w związku, z czym ja mówiłem i tu się wszyscy zgadzamy, że nie doszło do złamania prawa w tym zakresie. Ja nie jestem wróżką, żeby powiedzieć czy doszło do złamania prawa w innym zakresie lub nie. Jeśli powiem, że może doszło to będę insynuował, a tego nie chcę robić. Po to ma być komisja, jest sytuacja tak jak mówiłem, nietransparentna, niejasna, jest styk polityki i biznesu oczywisty i w związku z tym jest prośba o wyjaśnienie. Dlaczego, czy ten styk wygenerował coś złego czy po prostu zaistniał styk niefortunnie i tyle. Ale to tylko odpowiadając na to pytanie, nie w Komisji Rewizyjnej gdzie klub Pana Darosa ma większość i wszystko może przegłosować i raport z tej komisji Panie Radny jest jasny, Pan Radny Daros przypomniał mi swoje najlepsze wystąpienia w czasach sesji rady dzielnicy gdzie zawsze potrafił kota ogonem tak odwrócić, że już nie wiadomo było, o co chodzi i teraz mówi, że ja mówiłem, że nie doszło do złamania prawa. Ja mówiłem, że nie doszło do złamania art. 24f, bo nie doszło, i to źle świadczy o tym przepisie moim zdaniem, tutaj z panem mecenasem zachowam odrębne stanowisko wobec pana mecenasa czy to jest dziura czy nie jest dziura ustawowa. Ja bym ten przepis poprawił. I akurat o ile oczywiście możemy przy spółkach akcyjnych mówić o czymś innym to tutaj mówimy o spółce z o.o., dość prostej konstrukcji, którą naprawdę, to nie chodzi o to, że jeżeli ktoś ma jedną akcję Orlenu to potem traci mandat, dlatego, że gmina kupiła 10 hog-dogów na stacji tylko chodzi o sytuację wspólników w spółce, można to też by określić na poziomie pewnego poziomu udziałów i w ten sposób wyjaśnić. Ja też wskazuję, przechodząc do umów, że wskazane po pierwsze były, pani mecenas, która bardzo tutaj rzeczowo i dziękuję za to, wyjaśniła nam, opisała historię współpracy, też już Państwo wiecie, że sobie tego nie wymyśliłem, współpracy KBF ze spółką UTC Tour Operator powiedziała Państwu też, co tak naprawdę należy zbadać na tej komisji. A więc należy zbadać kilka umów, dwa przetargi, część bezprzetargową, sprawdzić czy rzeczywiście stanowisko KBF, że oferta była najlepsza, spółka, oferta spółki UTC była najlepsza czy rzeczywiście tak było, czy rzeczywiście była najlepsza. Czasami te kryteria oceny są dość miękkie, więc Państwo się zapoznacie, jako komisja, jeżeli zostanie taka powołana, a za Państwa pośrednictwem zapozna się z tym opinia publiczna, jeżeli Państwo zdecydujecie się tutaj działać. Można też wyjaśnić, jeżeli było postępowanie ogłoszone, jeżeli się zgłosiła tylko jedna spółka czy należyta była informacja. Ja wiem, że tutaj nie mamy prawa zamówień publicznych, ale mimo wszystko, jeżeli decydujemy się na przetarg i zgłasza się tylko jeden podmiot to to może być tak, że przetarg jest nieatrakcyjny, ale jednak się ktoś zgłosił, czyli jednak nie był taki straszny, a więc może jest też tak, że informacja o tym przetargu nie była należycie rozpropagowana, czy tak było, nie wiem i Państwo też tego nie wiecie, chcecie Państwo to wiedzieć, poprzyjcie wniosek o powołanie spółki i wtedy wszyscy się tego dowiemy. Podkreślam, to jest bardzo poważna sprawa, to nie są jakieś tam żarty, to nie jest jakiś happening, mamy do czynienia z sytuacją, w której Radny był wspólnikiem w spółce, która

robiła interesy z miastem. Być może moglibyśmy to uznać, historia sprzed 5 lat, ale historia mówi nam zawsze dużo o teraźniejszości i tak się składa, że ten Radny jest dzisiaj Prezydentem Miasta Krakowa. Nie wiedzieliśmy o tym, jako opinia publiczna i ja o tym nie wiedziałem w dniu wyborów, kiedy decydowano ani w pierwszej turze, ani w drugiej turze, kiedy wszyscy, jako obywatele Krakowa podejmowaliśmy decyzję, na kogo zagłosować. Czy miałoby to wpływ, czy nie. Ale teraz zastanówcie się Państwo, że jeżeli przyjdzie taki moment np. wyborów kolejnych czy to będzie działało i także do Pana, Panie Radny Daros się zwracam, czy to będzie działało na korzyść Prezydenta Miszalskiego, że sprawa będzie zostawiona w takim cieniu, że wiemy, że są jakieś umowy, ale nie znamy ich tła, czy to będzie działało na korzyść Pana Prezydenta Miszalskiego. Może Pan tak uważać, ja śmiem uważać, że będzie to działało bardzo na niekorzyść Pana Prezydenta. Dlatego zróbcie, apeluję do Klubu, klubów popierających Pana Prezydenta, zróbcie Państwo przysługę Panu Prezydentowi, jeśli jesteście przekonani, że wszystko jest okej i poprzyjcie ten projekt uchwały, który pozwoli tutaj w pełni transparentnie wyjaśnić kwestie i jeżeli jest wszystko tak, że jest okej, komisja sprawdzi te umowy, zobaczy, że po prostu rzeczywiście tak się złożyło akurat, mała branża, nie dużo, przecież nie aż tak dużo działa firm w zakresie w tej branży turystycznej, na pewno nie takich dużych podmiotów jak UTC Tour Operator no to okej, to nie ma wtedy, wtedy to po prostu 24f nie działa tutaj, więc, o co się czepiacie, można powiedzieć. Ale też zwracam uwagę jeszcze raz także w nawiązaniu do wypowiedzi pana mecenasa Łanoszki, absolutnie my tutaj nie twierdzimy, że doszło do złamania art. 24f i nie to jest założeniem, nie to jest przyczyną uchwały. My chcemy poznać to całe tło zawierania umów, my chcemy poznać jak do tego doszło, jak wyglądały procedury właśnie z uwagi na ten styk zwłaszcza z uwagi na ten styk. W związku, z czym raz jeszcze Państwa proszę żeby ten projekt uchwały poprzeć, ale też chciałem, jako przedstawiciel, pełnomocnik wnioskodawcy prosić Państwa żeby poprzeć i bardzo dziękuję Panu Radnemu, wniosek Pana Michała Starobrata, bo rzeczywiście zdarzyło się tak, że wyobraźcie sobie Państwo, że jest godzina 10.30 i dzwoni telefon z sądu, sekretarz sądowy informuje Państwa, że w dniu dzisiejszym odbędzie się na przykład Państwa rozprawa rozwodowa, już o 14.oo, ale sąd jest wyrozumiały, więc do 16.oo poczeka. Czy tak byście chcieli być traktowani. Ja przyszedłem, drugi referent przyszedł, ile osób nie przyszło, nie wiem ile osób nie przyszło, dlatego, że nie wiem ile by przyszło gdybym miał okazję ich poinformować. Cały dzień musiałem przeorganizować, biegać, gonić, nie miałem nawet czasu i kanału, żeby poinformować kilkaset osób, żeby skutecznie poinformować kilkaset osób o tym, że dzisiaj się odbędą te obrady. Tak jak Państwu mówiłem przynajmniej kilka osób zgłaszało mi, oczywiście nie mogę za nich ręczyć, ale zgłaszało mi chęć udziału i wypowiadania się w tej sprawie tu na tej sali. I to zostało uniemożliwione i to nie jest, nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością proceduralną. I okej, uchwała Rady Miasta nie określa tutaj, która doprecyzowuje zasady inicjatywy uchwałodawczej nie określa czy ja mam być poinformowany trzy minuty wcześniej, siedem minut wcześniej, trzy dni, ale tak jak mówię, to jest element taki cywilizacyjny, mamy postępowanie administracyjne, o rozprawie 7 dni wcześniej, kodeks postępowania karnego, kpc, wszędzie jesteśmy wcześniej zawiadamiani, nikt by, żaden wyrok by się nie ostał gdyby został wydany w ten sposób, że ktoś jest informowany w dniu rozprawy o rozprawie, a to jest swoista rozprawa, zbadanie sprawy. No, więc bardzo proszę żeby z tego względu, ja rozumiem wszystko, zdarzyło się, ale i dziękuję Panu Przewodniczącemu, że zgodził się na tą godzinę 17.30, ale dzisiaj to nie chodzi tak jak mówię tylko o mnie, o Pana Jakubowskiego, chodzi o to, żeby dzisiaj naprawić skutki jednak tego, tej nieprawidłowości, że dano, że w dniu wydarzenia poinformowano nas o wydarzeniu i w związku z tym bardzo proszę, bardzo do Państwa z całego serca apeluję, aby ten wniosek uwzględnić i aby to się odbyło w dwóch czytaniach tak, żeby tutaj inne osoby, które są, chciałyby się wypowiedzieć,

inni mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos i apelować do Państwa umysłów i do Państwa serce mieli ku temu możliwość, bo bez tego cała procedura jawi mi się, jako przynajmniej częściowo fikcyjna. Przyszli, przegłosowali, pyk, do widzenia. Dlatego bardzo Państwa proszę żeby, jeszcze raz, o uwzględnienie tego wniosku, a jeżeli to się nie stanie to o uwzględnienie wniosku 500 kilkudziesięciu, a podpisało się 600, ale część, część podpisów zweryfikowano negatywnie, więc ponad 500 osób, które proszą Państwa i apelują o podjęcie stosownej uchwały. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto – p. J. Hoffman
I jeszcze dokończy moją wypowiedź drugi Pan referent.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To proszę Pani Agnieszka Łętocha, potem dokończy Pan referent.

Radna – p. A. Łętocha
Proszę Państwa ja będę głosowała przeciw, przeciw drugiemu czytaniu i dlaczego, żeby nie było potem jakichś niedomówień. Ja chciałam wyjaśnić moje stanowisko. Wypowiedziało się przede mną 3-ch prawników, w tym jeden prawnik wnioskujący. Wielokrotnie walczyłam o różne prawa obywatelskie, zawsze w pierwszym rzędzie kierowałam te sprawy, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury i często umarzano. To sobie zbierałam taką kupkę umorzeń. Tutaj sprawa nie została skierowana. Pan mecenas Hoffman powiedział, że jest wielu mieszkańców, którzy by się chcieli wypowiedzieć, ale, w jakiej materii proszę Państwa, bo jeżeli mają wiedzę o zdarzeniach, o faktach to powinni być świadkami w prokuraturze. Ja, jako Radna i filolog nie mam takich kompetencji jak ma adwokat, prokurator, sędzia czy biegły. Dlaczego jest powoływana komisja tutaj. Przecież my nie jesteśmy posłami, nie dysponujemy immunitetem. Jeżeli, rozumiem, że sejmowe komisje są powoływane również do celów propagandowych i politycznych. Tutaj w Radzie Miasta jak bym wolała unikać, natomiast apeluję do Państwa gorąco zarówno do wnioskodawcy jak i do wszystkich mieszkańców mających informacje o zdarzeniach, które stanowią naruszenie prawa o informowanie organów. Ja, jako Radna będę współpracować proszę Państwa, w pełni, deklaruję gotowość współpracy, ale nie róbmy tutaj tego zamieszania. Będę też głosowała przeciwko drugiemu czytaniu, bo jeżeli nie ma osób mieszkańców, którzy oferują współpracę prokuraturze i swoją osobę, jako świadka to, o czym my tu będziemy rozmawiać drugi raz, będziemy komentować komentarze, będziemy komentować emocje. Ja wiem, że to jest bardzo modne, ale myślę, że dosyć jałowe i zbyteczne, zbyt dużo czasu tutaj spędzamy, tak jak mówię, trzech prawników. Jeżeli żaden z nich nie potrafił podnieść argumentu, że tak, istnieje rzeczywiście, intuicyjnie dostrzegam, że prawo jest złamane, jeżeli tak jest zawiadomienie do prokuratury proszę Państwa. I druga rzecz, drugi aspekt, proszę Państwa wielokrotnie, ale naprawdę tyle razy opozycja i ja się częściowo zgadzam, podnosiła taki argument, że Rada jest upolityczniona. No jest proszę Państwa, naprawdę jest tutaj niewiele osób, które do żadnej partii nie należą, na przykład ja. I teraz zwracacie się Państwo, na przykład wnioskodawca, do upolitycznionego organu, jakim jest Rada Miasta, której liderem jest Prezydent i mówicie, żądamy od was sprawiedliwości. No przecież to się sami skazujecie na porażkę drodzy Państwo, zgadza się, Pan się uśmiecha Panie Radny, tak jest, upolityczniona Rada nie może wydać osądu, który byłby ponad polityczny. Dlatego też będę głosowała przeciwko temu wnioskowi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę drugiego referenta o zakończenie podsumowania.

Pan Wojciech Jakubowski
Panie Przewodniczący!
Zwrócę się na początek do Pani Radnej. Jeżeli Pani mówi, że chce Pani współpracować z organami ścigania, bo ma Pani wiedzę to może Pani wyjdzie i powie, jaką ma Pani wiedzę, bo dokładnie to Pani przed chwilą powiedziała, to jest bardzo ważna informacja. To, co Pani powiedziała już świadczy o tym, że powinna ta komisja powstać na podstawie tego, co Pani powiedziała. Gratuluję odwagi cywilnej, że miała Pani odwagę powiedzieć z tej mównicy, Pani Radna, że coś jest nie tak. To jest Pani powiem duża odwaga, gratuluję, wielka sprawa, szok pozytywny, zaskoczyła mnie Pani tylko trzeba teraz powiedzieć, o co Pani chodzi i co Pani miała na myśli, bo to jest ważne. Ale jestem zszokowany, że Pani miała tą odwagę. Panie mecenasie, jest pan mecenas, cóż, mówi Pan, że nie ma luk w prawie, otóż są te luki w prawie i to widać gołym okiem, bo nie może Radny sprzedać pralki, jeżeli ma jednoosobową działalność do Rady, bo traci mandat i w Małopolsce były takie przypadki, ale może mieć udział w spółce, może być beneficjentem rzeczywistym i może prowadzić interesy z tą gminą. I to jest luka pewnego rodzaju, pytanie czy prawna, jest coś na pograniczu paremii, nie wszystko to, co dozwolone jest uczciwe. Możemy się kłócić, kto powiedział, nie powiedział, ale na pewno nie będziemy się kłócić, co do tego, co powiedział Władysław Bartoszewski śp., warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. To tak a propos tego, co pan mówił i tego czy są luki czy nie ma. W Stanach Zjednoczonych, co roku wydaje się zgodnie z prawem wiele wyroków, w tym kary śmierci, które są zgodne z prawem, a potem się okazuje, że nie powinno się ich było wydać. Tak się zdarza. Ja się tylko chciałem odnosić do słów jednego z mieszkańców Grzegórzek na temat obecności. Tomku jesteś ostatnią osobą, która może mówić o nieobecnościach kogokolwiek, gdziekolwiek i w jakimkolwiek trybie. Dobrze o tym wiesz. Janek nawiązał, Hoffman do sytuacji z rady dzielnicy, kiedy byłeś ostatnio na sesji rady dzielnicy, nie mówimy o obecnościach ludzi, którzy są zawiadomieni za pięć dwunasta, a nie tydzień wcześniej o danym wydarzeniu legalnie zwołanym, bo wrócimy do poprzedniej kadencji gdzie okaże się, że wszystkie albo prawie wszystkie posiedzenia Rady Dzielnicy I Kraków Stare Miasto zwołałeś niezgodnie z prawem, łamiąc procedurę, nie publikując w terminach tego gdzie to ma być opublikowane. Jesteś ostatnią osobą, która może mówić o procedurach i o tym, kto gdzie przychodzi. I nie będę już się znęcał nad złamaniem procedury przez Pana Przewodniczącego, szkoda, że Pan mecenas się nie odniósł do tego, że to powinno było być 27 sierpnia, ponieważ Pan to opiniował po 17 lipca Panie mecenasie, Pan Przewodniczący powinien to był skierować 27 sierpnia najpóźniej przy założeniu, o którym mówił Jan Hoffman, tego liczenia, które nastąpiło w międzyczasie. To było policzone najpóźniej 17 lipca, to powinno być na sesji 27 sierpnia. Doszło do złamania ustawy wprost, nie ma tutaj potrzeby robienia opinii prawnych, za które, powtarzam, że się chciałbym dowiedzieć, kto zapłacił, kto zlecił i dlaczego zapłacił. Prawo tu mówi wprost, nie ma tu miejsca na interpretację, to jest to, co też mówił Jan Hoffman a propos prawa karnego, nie ma tu miejsca na interpretację. Dura lex, sed lex, twarde prawo, ale prawo i to prawo mówi na wprost, 41a ustęp nie pamiętam teraz, który mówi, na wprost i nie ma tu czego interpretować. Jeżeli została zamówiona taka opinia prawna i zostało za nią zapłacone to mogło dojść do złamania dyscypliny finansów publicznych, bo nie powinno się zamawiać opinii, które nic nowego nie powiedzą i nie mogą powiedzieć, cieszę się, że się pan uśmiecha, drugi panie mecenasie, bo Pan doskonale wie, że tak jest. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tym razem udało się niektórym Radnym zachować kulturę, nie musiał Pan zwracać uwagi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Szanowni Państwo mamy tutaj wniosek o rozpatrzenie uchwały w trybie dwóch czytań, w związku z tym czy ktoś jest z głosem za lub przeciw temu wnioskowi? Bardzo proszę.

Radny – p. M. Starobrat
Tak, ja jestem z głosem za Panie Przewodniczący, te argumenty, które już padły, wydaje mi się, że wszyscy słuchali, więc nie będę ich powtarzał, chcę tylko wspomnieć o jednym dodatkowym argumencie i tutaj do Pani Radnej, tak, celowo i Pan Przewodniczący Hoffman i ja i pan mecenas i pani mecenas mówiliśmy, że tego prawa w myśl art. 24 rzeczywiście do złamania prawa nie doszło, ale z tej mównicy mówiłem, i myślę, że słyszała Pani, że KBF prowadził działalność zarobkową, sprzedając usługi obce spółki, w której współwłaścicielem był Pan Aleksander Miszalski. KBF nie ma prawa wykonywać działalności zarobkowej. Nie budzi to Pani wątpliwości? Więc dlatego chcemy sprawdzić w ramach tej spółki czy doszło do złamania prawa przez KBF i czy były jakiekolwiek wpływy, aby KBF sprzedawał te produkty obce. To jest bardzo proste.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dobrze, ponieważ nie widzę głosu za przechodzimy do głosowania wniosku o rozpatrzenie w trybie dwóch czytań. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

19 za, 23 przeciw. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. Proszę o wydruk. Dziękuję.

Przechodzimy w takim razie do rozpatrzenia poprawki Radnego poprzez głosowanie. Mamy jedną poprawkę Pana Michała Drewnickiego, dobrze pamiętam, bo jakby tu jest dużo osób podpisane, okej, ale jakby referował w każdym razie Pan Michał Drewnicki, żeby wszyscy wiedzieli, o którą poprawkę chodzi, jest jedyna. Poddaję poprawkę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

19 za, 23 przeciw. Poprawka nie została przyjęta.

I w zaistniałej sytuacji poddaję pod głosowanie druk 787 bez poprawki gdyż została odrzucona. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

19 za, 23 przeciw. Uchwała nie została podjęta. W sprawie? Proszę bardzo.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! To pierwszy raz w historii tej kadencji, ale chyba nawet całego Klubu Kraków dla Mieszkańców/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ale proszę do rzeczy.

Radny – p. M. Starobrat
/…/ chciałem złożyć votum separatum do tego głosowania.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Szanowni Państwo przechodzimy do druku 848, tutaj mamy wniosek o wprowadzenie do II czytania. Kto z Państwa za lub przeciw wnioskowi? Nie widzę, w związku z tym poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

25 za, 4 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. W związku z tym odbywamy II czytanie, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały złożone poprawki Państwa Radnych jak również nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

23 za, 13 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 849, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że druk 849 został przyjęty.

Przechodzimy do druku 850. Tutaj mamy wniosek o wprowadzenie do II czytania. Kto z Państwa za lub przeciw wnioskowi? Nie widzę, w związku z tym poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

37 osób za. Stwierdzam, że przystępujemy do II czytania, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania i poddaję druk 850 pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

37 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 851, wniosek o wprowadzenie do II czytania. Kto z Państwa jest za lub przeciw wnioskowi? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

Przechodzimy do II czytania, wniosek został przyjęty, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

Stwierdzam, że druk został przyjęty 42 głosy za.

Przechodzimy do druku 852. Mamy wniosek o wprowadzenie do II czytania. Ktoś z Państwa z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

23 za, 14 osób się wstrzymało. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do II czytania, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – Zastępca Skarbnika Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

23 za, 16 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 794. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

23 osoby za, 8 wstrzymało się, pozostałe osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 811. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał w przypadku tego druku? Dziękuję.

25 osób za, jedna przeciw, 13 osób się wstrzymało, prosimy o wydruk. Dziękuję. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do uchwały 826. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

29 osób za, 0 przeciw, 10 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 827. Nadanie imienia szkole. Kto z Państwa jest, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

42 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 830. Nadanie imienia przedszkolu. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

40 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 844. Zwiększenie dotacji podmiotowej. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do uchwały 845. Dotacje celowe. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 osoby za, 8 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 853. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

40 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do uchwały 786. Wyrażenie zgody na sprzedaż. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

31 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do uchwały 791. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 802. Wyrażenie zgody na sprzedaż. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

31 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 772. Wyrażenie zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? 772, przepraszam, ale nadal jest to przystąpienie do zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego, tak jest, mamy poprawkę, dziękuję za czujność, umknęła w gąszczu kartek. Mamy Szanowni Państwo poprawkę Pana Włodzimierza Pietrusa i w związku z tym ją będziemy głosować w tym momencie. Kto z Państwa jest za poprawką, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

15 za, 23 przeciw. Poprawka nie została przyjęta. Przechodzimy do głosowania druku. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

Przechodzimy do druku 829, uchwała została odrzucona oczywiście poprzednia. Przechodzimy do druku 829. Ustalenie kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

36 głosów za. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do uchwały, proszę wydruk do poprzedniego głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do druku 833. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

41 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 834. Również ustalenie kierunków dla Prezydenta. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 za, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o wydruk. Dziękuję.

Przechodzimy do druku 855. Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

40 osób za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do uchwały 837. Wyrażenie zgody na ZPT rejon ulicy Goryczkowej. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

23 za, 15 przeciw. Proszę o wydruk. Stwierdzam, że Radni nieobecni z wyjątkiem Pani Szczepańskiej są obecni na sali, znaczy nieobecni w czasie głosowania, byli w czasie głosowania. Tak, że proszę o odnotowanie w protokole. Dziękuję. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do uchwały 839. Skarga na działanie dyrektor. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za. Stwierdzam, że druk został podjęty.

Przechodzimy do druku 840. Kolejna skarga. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

34 za, 6 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 842. Kolejna skarga. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 głosy za, 4 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 843. Kolejna skarga. Mamy teraz druk 843, skarga na działanie Dyrektora Zarządu Dróg. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

35 za, 6 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 838, brak wyrażenia zgody na przystąpienie do ZPI. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

34 za, 2 osoby przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o wydruk. Tu również mamy sytuację, w której Radni niebiorący udziału w głosowaniu, jako nieobecni, są obecni na sali, z wyjątkiem Pani Alicji Szczepańskiej. Proszę o odnotowanie w protokole.

I przechodzimy do druku 841. Tutaj mamy wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały według druku 841 do wnioskodawcy. W związku z tym odwieszam ten punkt, bo on był zawieszony i przegłosujemy ten wniosek formalny. Czy ktoś z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

41 osób za. W związku z tym projekt został odesłany i nie będzie dzisiaj głosowany.

Przechodzimy teraz do projektu uchwały 856-R. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

29 osób za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Proszę o wydruk. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

W międzyczasie zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektów druków według druków 849, 850, 851, 852 o przygotowanie do 19 września 2025 roku i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętych uchwał zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Przechodzimy do punktu

Oświadczenia i komunikaty.

Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Pan Sekretarz bardzo proszę.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!

W związku z tym, że tak dość powszechnie obserwuje się duży z jednej strony głód wiedzy, ale z drugiej strony też brak tej wiedzy zarówno od strony społeczeństwa, ale też i funkcjonariuszy publicznych w zakresie sytuacji związanych ze zdarzeniami takimi krytycznymi związanymi z zagrożeniami też wojennymi, chodzi mi tutaj o zagadnienia związane z umiejętnością rozróżniania sygnałów alarmowych, znajomością takich zasad jak się zachowywać w sytuacjach krytycznych pozwoliliśmy sobie dzisiaj przed sesją Państwu przed miejscami gdzie siedzicie na ławkach rozłożyć, na stolikach rozłożyć taki materiał informacyjny, który dość skrótowo pokazuje jak rozróżniać sygnały alarmowe, jakie są komunikaty, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i dużo szersze na temat tego jak się zachowywać w sytuacjach nie bezpiecznych, są podane linki, myślę, że rzecz jest ważna, zatem proszę o chwilę jeszcze skupienia, rozumiem, że godzina późna, zachęcam również, bo tego linku akurat nie ma, ale jak Państwo wejdziecie sobie na BIP Miasta Krakowa w zakładkę dotyczącą bezpieczeństwa i procedur reagowania tam znajdziecie Państwo taki poradnik szczegółowy, tam znajdziecie informacje, co powinien zawierać taki plecak w sytuacji, kiedy chcielibyście się Państwo czy zaszłaby konieczność ewakuowania. W związku z tym mam prośbę. Z jednej strony warto, Panie Przewodniczący, z jednej strony warto samemu się zapoznać, z jednej strony zachęcam, z drugiej strony ostrzegam, że teraz taka

moda, żeby dziennikarze wypytywali funkcjonariuszy publicznych czy umieją rozróżniać te sygnały, zachęcam do tego żeby się z tym zapoznać, ale z drugiej strony zachęcam, żeby zapoznawać z tym mieszkańców, żeby tą wiedzą rozpropagować, my oczywiście, jako Urząd będziemy w tym zakresie, i podejmujemy działania i będziemy podejmować, będziemy prowadzić szkolenia, natomiast prosimy o wsparcie w tych działaniach. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Znaczy oświadczenie, komunikat to jest, tak? Bardzo proszę.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Panie Sekretarzu! Szanowni Państwo!
Bardzo dobra inicjatywa, ja się cieszę z tego, bo jest to w istocie nic innego jak realizacja uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa z 2016 roku, którą Radny już dzisiaj będąc w Afryce, Łukasz Słoniowski oraz ja przygotowaliśmy w zakresie podniesienia poziomu znajomości zasad zachowania się w czasie zdarzeń o charakterze między innymi terrorystycznym. Tam wnioskowaliśmy o przygotowanie właśnie czegoś takiego, takiej karty, którą można by było mieć przy sobie, schować ją gdzieś, teraz również Internet wchodzi w grę, więc to jest bardzo dobra decyzja. Szkoda tylko, że realizacja tej uchwały trwała 9 lat. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Musiał się zmienić Prezydent. Myślę, że nie ma sensu, to proszę, proszę.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Chciałem mimo wszystko zaprotestować, bo mówienie o 9 latach jest nieprawdą, te procedury były, natomiast teraz je pokazujemy tutaj Państwu na papierze, ale one na stronach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego były. Troszkę mi przykro, że te strony nie były chyba odwiedzane w takim razie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Myślę, że nie widzę, po prostu nie widzę, a jednak widzę komunikat lub oświadczenie.

Radna – p. M. Potocka
Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja się zwrócę tylko do członków Komisji Budżetowej i Finansów, pragnę Państwu przypomnieć, poniedziałek 22 września, ktoś robi miny, dokończenie posiedzenia komisji, zapraszam.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ja nic nie robiłem Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Szanowni Państwo proszę o sprawdzenie obecności. 42 osoby obecne, proszę o wydruk, a ja zamykam obrady XXXVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa. Dziękuję.